BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRẦN NGỌC HÂN

PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG SẠCH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRẦN NGỌC HÂN
MÃ SỐ HV: M3421010

PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG SẠCH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
TS. LÊ THANH HÒA

NĂM 2023

LỜI CẢM ƠN

Luận văn tốt nghiệp là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự kết thúc quá trình học tập của học viên. Trong quá trình nhận đề tài đến khi hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, động viên từ nhiều cá nhân.

Trước hết, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Lê Thanh Hòa vì thầy đã tận tình hướng dẫn và đóng góp ý kiến cũng như bổ sung, chỉnh sửa những thiếu sót và hạn chế trong quá trình thực hiện đề tài luận văn này mà tôi đã mắc phải.

Tôi cũng xin ghi nhận và chân thành cảm ơn những công sức quý báu mà các thầy, cô Khoa Luật đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt, cung cấp cho tôi những kiến thức bổ ích, kinh nghiệm, phương pháp học tập làm nền tảng để thực hiện luận văn.

Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi đã gặp không ít khó khăn như cách tiến hành, thu thập tài liệu, xử lý số liệu, thông tin… Mặc dù đã cố gắng và nỗ lực không ngừng nhưng vì thời gian và trình độ hạn chế nên luận văn không khỏi tồn tại những thiếu sót. Tôi rất biết ơn khi đã nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến quý báu của quý thầy cô để luận văn của tôi được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng./.

Học viên thực hiện

Trần Ngọc Hân

TÓM TẮT

Tên đề tài: Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

Chuyên ngành: Luật Kinh tế. Mã số: 8380107. Ngành: Luật Kinh tế.

Người hướng dẫn: TS. Lê Thanh Hòa - Trường Chính trị thành phố Cần Thơ.

Tác giả: Trần Ngọc Hân. Khóa học: 28. Niên khóa: 2021-2023.

Giới thiệu: Quá trình phát triển kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã gắn liền với nhu cầu tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là điện năng. Vì vậy, an ninh năng lượng là vấn đề cấp thiết được đặt ra. Thời gian qua, vấn đề phát triển năng lượng sạch đã được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật với các nội dung về ưu đãi, hỗ trợ phát triển năng lượng sạch. Các biện pháp ưu đãi đầu tư chủ yếu là ưu đãi về vốn đầu tư, ưu đãi thuế, ưu đãi liên quan quyền sử dụng đất, ưu đãi về thị trường đầu ra. Tuy việc khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được một số thành tựu nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân chủ yếu là do pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch còn nhiều hạn chế, bất cập như: các quy định còn mang tính chất chung chung chưa điều chỉnh hết các quan hệ phát sinh; các quy định nằm rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau và phần lớn là các văn bản dưới luật, nhiều quy định mâu thuẫn, chồng chéo; các ưu đãi đầu tư chưa đủ mạnh, chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch chưa thực sự là đòn bẩy thúc đẩy phát triển năng lượng sạch.

Mục tiêu: Đề tài phân tích cơ sở lý luận về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch; hệ thống hóa và phân tích, làm rõ nội hàm các quy định pháp luật Việt Nam về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch; đồng thời, nhận diện những bất cập, hạn chế trong quy định pháp luật cũng như trong quá trình thực hiện, áp dụng pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch ở Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp pháp lý để thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch trong thời gian tới.

Phương pháp: Phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác-Lênin, kết hợp nhiều phương pháp khác như: thu thập thông tin, logic - lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, chứng minh.

Kết quả: Luận văn đã phân tích những vấn đề lý luận cũng như các quy định pháp luật hiện hành về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích quy định pháp luật hiện hành về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, luận văn nêu ra những hạn chế, bất cập của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Từ đó, đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, góp phần tạo nên một hành lang pháp lý đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, Nhà nước và xã hội.

Kết luận: Nhà nước cần có các biện pháp nhằm thúc đẩy các nhà đầu tư chú trọng vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch để cung cấp năng lượng cho sản xuất, sinh hoạt, đảm bảo phát triển bền vững. Để làm được điều đó thì việc xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất, đầy đủ nhằm thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực này là hết sức cấp bách. Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là vấn đề lớn, phức tạp và tương đối rộng, liên quan đến nhiều văn bản pháp luật ở các lĩnh vực khác nhau; cần phải được nghiên cứu sâu và toàn diện.

Từ khóa: pháp luật, ưu đãi đầu tư, năng lượng sạch.

ABSTRACT

Title: Legal regulations on investment incentives in clean energy production

Specialization: Economic Law. Code: 8380107. **Major**: Economic Law.

Supervisor: PhD. Le Thanh Hoa - Can Tho City Academy of Politics

Student: Tran Ngoc Han. Course No.: 28 School year: 2021-2023.

Introduction: The process of economic development and industrialization in Viet Nam has been closely associated with the demand for energy consumption, especially electricity. Therefore, energy security is a pressing issue. Recently, the development of clean energy has received attention and guidance from the Communist Party of Vietnam. To institutionalize the Party's direction, the State has issued several legal documents concerning incentives and support for the development of clean energy. The main investment incentives include capital investment incentives, tax incentives, land use-related incentives, and market access incentives. Although some achievements have been made in the exploitation, production, and use of clean energy in Vietnam, they still do not fully reflect the potential. The main reason is that the legal framework for investment incentives in the clean energy sector has many limitations and deficiencies, such as vague and unregulated provisions, scattered in different legal documents, many conflicting and overlapping regulations, and insufficiently attractive investment incentives to attract businesses and investors to this field. The legal framework for investment incentives in the clean energy sector has not truly served as a lever to promote the development of clean energy.

Objective: This research aims to analyze the theoretical basis of investment incentives in the clean energy production sector, systematize and analyze the content of Vietnam's legal regulations on investment incentives in clean energy production, identify shortcomings and limitations in these regulations and the implementation process, thereby propose legal solutions to attract investment in clean energy production in the future.

Methods: The research adopts the dialectical materialism and historical materialism methods of Marxist-Leninist philosophy and combines various methods such as data collection, logic-history, comparison, analysis, synthesis, interpretation, induction, and deduction.

Results: The thesis has analyzed the theoretical issues and current legal regulations concerning investment incentives in clean energy production. Based on the theoretical research and analysis of current legal regulations on investment incentives in clean energy production, the thesis identifies the limitations and deficiencies in these regulations. Consequently, it proposes measures to improve the legal framework for investment incentives in clean energy production, contributing to the establishment of a consistent, effective legal corridor that ensures a harmonious balance of interests among investors, The State and society.

Conclusion: The State needs to implement measures to encourage investors to focus on clean energy production to supply energy for production and daily life, ensuring sustainable development. To achieve this, the urgent task is to establish a unified and comprehensive legal system to promote investment in this sector. The legal framework for investment incentives in clean energy production is a significant, complex, and broad issue, involving various legal documents in different fields, requiring in-depth and comprehensive research.

Keywords: *law, investment incentives, clean energy*.

MỤC LỤC

TÓM TẮT ii

ABSTRACT iv

DANH MỤC HÌNH ix

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG SẠCH 10

1.1. Khái quát về năng lượng sạch 10

1.1.1. Khái niệm năng lượng sạch 10

1.1.2. Đặc điểm của năng lượng sạch 12

1.1.3. Vai trò của năng lượng sạch 15

1.2. Khái quát về đầu tư và ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch 21

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại và hình thức đầu tư 21

1.2.2. Khái niệm ưu đãi đầu tư 31

1.2.3. Khái niệm ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch 33

1.2.4. Đặc điểm của ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch 33

1.2.5. Vai trò của ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch 37

1.2.6. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. 39

1.3. Lược sử hình thành và phát triển của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch 40

1.3.1. Giai đoạn trước năm 2005 40

1.3.2. Giai đoạn từ năm 2005 đến trước năm 2014 40

1.3.3. Giai đoạn từ năm 2014 đến nay 42

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 45

2.1. Quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch 45

2.1.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư 45

2.1.2. Các hình thức ưu đãi đầu tư 46

2.1.3. Thủ tục áp dụng và điều chỉnh ưu đãi đầu tư 62

2.2. Những bất cập của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch và kiến nghị hoàn thiện 65

2.2.1. Bất cập về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và kiến nghị hoàn thiện 65

2.2.2. Bất cập về các hình thức ưu đãi đầu tư và kiến nghị hoàn thiện 67

2.2.3. Bất cập về thủ tục áp dụng, điều chỉnh ưu đãi đầu tư và kiến nghị hoàn thiện 76

2.2.4.Một số bất cập khác và kiến nghị hoàn thiện 77
PHẦN KẾT LUẬN..... 82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

DANH MỤC HÌNH

Tên hình **Trang**

Hình 1. 1 Biểu đồ thể hiện cơ cấu nguồn điện Việt Nam thời gian qua.....18

Hình 1. 2 Biểu đồ thể hiện cơ cấu nguồn điện Việt Nam theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.....19

Hình 1. 3 Biểu đồ thể hiện đầu tư năng lượng toàn cầu vào năng lượng sạch và nhiên liệu hóa thạch, giai đoạn 2015 - 2023.....20

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TÊN VIẾT TẮT	TÊN ĐẦY ĐỦ
COP26	United Nations Climate Change Conference
	Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 26
EC	European Commission
	Ủy ban châu Âu
EVN	Vietnam Electricity
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
EU	European Union
	Liên minh châu Âu
FDI	Foreign Direct Investment
	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FIT	Feed-in-Tariff
	Chính sách khuyến khích theo một giá
GCN	Giấy chứng nhận
GDP	Gross Domestic Product
	Tổng sản phẩm trong nước
IEA	International Energy Agency
	Cơ quan Năng lượng Quốc tế
IRENA	International Renewable Energy Agency
	Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế
NDC	Nationally Determined Contribution
	Đóng góp do quốc gia tự quyết định
NHNN	Ngân hàng Nhà nước
NLTT	Năng lượng tái tạo
ODA	Official Development Assistance
	Hỗ trợ Phát triển Chính thức
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
	Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

PCI	Provincial Competitiveness Index Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Quy hoạch điện VIII	Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
TCTD	Tổ chức tín dụng
TNDN	Thu nhập doanh nghiệp
UNECE	United Nations Economic Commission for Europe Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên Hợp Quốc
VCCI	Vietnam Chamber of Commerce and Industry Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
VDB	Vietnam Development Bank Ngân hàng phát triển Việt Nam
WTO	World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong suốt hơn 35 năm qua từ khi chuyển từ nền kinh tế vận hành trong khuôn khổ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì tốc độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam ngày càng cao. Quá trình phát triển kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã gắn liền với nhu cầu tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là điện năng. Dự báo đến năm 2030, dân số Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 105 triệu người[1], quy mô nền kinh tế cũng sẽ tăng, do đó, nhu cầu về điện sẽ tăng lên mức khoảng từ 550 đến 600 tỷ kWh điện[2]. Vì vậy, an ninh năng lượng là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Ngoài ra, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, các lệnh trừng phạt liên tiếp được các bên liên quan áp đặt cho nhau đã, đang và sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho kinh tế thế giới, nhất là lĩnh vực năng lượng bởi nước Nga giữ vị trí hàng đầu thế giới về sản lượng khí đốt, dầu mỏ, than đá và urani. Những khó khăn trong cung ứng xăng dầu trong nước giai đoạn vừa qua làm bộc lộ rõ hơn những yếu kém cần phải sửa đổi của hệ thống cung ứng và bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam.

Nhận thức tầm quan trọng của năng lượng sạch là một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển của khoa học. Trên thế giới, động lực chính đối với việc phát triển năng lượng sạch là do các cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và 1979-1980, sau đó là các yếu tố môi trường, an ninh năng lượng, đa dạng hóa nguồn năng lượng…[3]. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng năng lượng sạch. Với điều kiện vị trí địa lý thuận lợi, đường bờ biển dài, khí hậu nhiệt đới gió mùa và nền kinh tế nông nghiệp, Việt Nam có thể khai thác các nguồn năng lượng sạch dồi dào và đa dạng, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong số các nguồn năng lượng sạch thì năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối là có triển vọng phát triển nhất.

Thời gian qua, vấn đề phát triển năng lượng sạch đã được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm và chỉ đạo thực hiện[4]. Ngày 11/02/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt

---

[1] Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[2] Lê Thị Thúy. (2020). *Bảo đảm an ninh năng lượng để phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam*. Truy cập ngày 18/12/2022, từ https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/820539/bao-dam-an-ninh-nang-luong-de-phat-trien-kinh-te-ben-vung-o-viet-nam.aspx

[3] Nguyễn Anh Tuấn. (2013). Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển NLTT ở Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, Số 9, Trang 10*.

[4] Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định một trong những quan điểm chỉ đạo là: *"Phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch;..."* và đề ra mục tiêu tổng quát: *"Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của Nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái..."*. Đồng thời, Nghị quyết cũng đã khẳng định: *"Về năng lượng tái tạo: Xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hoá thạch. Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và mặt trời cho phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. Hình thành và phát triển một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các địa phương có lợi thế..."*.

Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật với các nội dung về ưu đãi, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Điển hình như: Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế chính sách, tài chính đối với các dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch; Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 10/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam; Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ chủ yếu là ưu đãi về vốn đầu tư, ưu đãi thuế, ưu đãi liên quan quyền sử dụng đất, ưu đãi về thị trường đầu ra… Đây là những điều kiện tạo động lực thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch.

Số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, đến nay, tổng công suất đặt nguồn điện trong toàn hệ thống điện Việt Nam là 78.300 MW. Trong đó, tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo chiếm tới 26,5% công suất toàn hệ thống, chủ yếu do tư nhân trong và ngoài nước đầu tư. Trong 10 tháng đầu năm 2022, sản lượng năng lượng tái tạo đạt 29,87 tỷ kWh, chiếm 13,2% sản lượng điện toàn hệ thống (trong đó điện mặt trời đạt 22,65 tỷ kWh, điện gió đạt 6,91 tỷ kWh). Đây là mức rất cao so với các nước trong khu vực cũng như thế giới (trung bình là 10%), cao hơn Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan...[5].

[5] Lương Bằng. (2022). *Giá hấp dẫn, 'điện sạch' bùng nổ*. Truy cập ngày 20/12/2022, từ https://vietnamnet.vn/gia-dien-hap-dan-dien-mat-troi-dien-gio-bung-no-2089464.html

Tuy việc khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được một số thành tựu nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Chính sách khuyến khích theo một giá Feed-in-Tariff (FIT) áp dụng toàn quốc cũng chưa phản ánh sự khác nhau về tiềm năng khu vực, dẫn tới sự phát triển tập trung nhiều dự án tại một số tỉnh có tiềm năng tốt, gây áp lực lên lưới truyền tải điện và có khả năng ảnh hưởng sự ổn định của hệ thống điện. Trong đó các dự án điện mặt trời nối lưới phát triển tập trung tại miền Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên với quy mô lớn, vận hành nhanh trong khi năng lực lưới truyền tải điện hiện hữu và lưới điện phát triển theo quy hoạch điện lực chưa tính đến sự thâm nhập lớn của các nguồn điện tái tạo này[6]. Hiện tại, trên thực tế, có nhiều nhà máy điện gió, điện mặt trời phải giảm phát tới 60% công suất, gây lãng phí nguồn lực của xã hội và đang trở thành nguyên nhân cản trở nỗ lực thu hút đầu tư, xã hội hóa vào phát triển hạ tầng năng lượng điện[7].

Khó khăn nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, bất cập như: các quy định còn mang tính chất chung chung chưa điều chỉnh hết các quan hệ phát sinh; các quy định nằm rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau và phần lớn là các văn bản dưới luật, nhiều quy định mâu thuẫn, chồng chéo; các ưu đãi đầu tư chưa đủ mạnh, chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch chưa thực sự là đòn bẩy thúc đẩy phát triển năng lượng sạch.

Trước tình hình nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài **"*Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch*"** để làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học, qua đó tìm ra những bất cập của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, thực tiễn thực hiện, áp dụng pháp luật và đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư vào lĩnh vực này trong thời gian tới.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Qua khảo sát tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến đề tài nghiên cứu, tác giả nhận thấy trong thời gian qua ở Việt Nam đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về ưu đãi đầu tư như:

- Luận văn thạc sĩ Luật học, *"Hoàn thiện pháp luật và chính sách ưu đãi đầu tư - Thực tiễn tại các khu công nghiệp của tỉnh An Giang"* của Phan Xuân Quí (năm 2014). Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng ưu đãi đầu tư tại các khu công nghiệp tại tỉnh An Giang. Tác giả đã chỉ ra vai trò, phân tích hạn chế của chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh An Giang và đề xuất kiến nghị hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư.

[6] Anh Tuấn. (2022). *Phát triển bùng nổ điện gió, điện mặt trời gây quá tải lưới điện*. Truy cập ngày 20/12/2022, từ https://laodong.vn/kinh-doanh/phat-trien-bung-no-dien-gio-dien-mat-troi-gay-qua-tai-luoi-dien-1063500.ldo

[7] Báo Công Thương. (2021). *Cơ chế nào để hút đầu tư vào năng lượng tái tạo?*. Truy cập ngày 20/12/2022, từ https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-nang-luong/co-che-nao-de-hut-dau-tu-vao-nang-luong-tai-tao-.html

- Luận văn thạc sĩ Luật học, *"Pháp luật về ưu đãi đầu tư - Thực trạng và một số giải pháp tại các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang"* của Đinh Thị Ánh Hồng Vương (năm 2017). Mục tiêu của đề tài là tập trung nghiên cứu chi tiết và toàn diện các quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư, các biện pháp ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp kết hợp với nghiên cứu thực tiễn triển khai các quy định này tại tỉnh Hậu Giang. Tác giả đã đề xuất một số giải pháp thu hút đầu tư, trong đó có giải pháp đối với chính sách liên quan đến đầu tư.

- Luận văn thạc sĩ Luật học, *"Pháp luật về ưu đãi đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn"* của Nguyễn Đức Quận (năm 2017). Mục tiêu của đề tài nhằm kiến nghị những giải pháp góp phần hoàn thiện và thực thi có hiệu quả pháp luật về ưu đãi đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tác giả đã kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về đầu tư, về thuế, về đất đai liên quan đến các quy định ưu đãi đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Luận văn thạc sĩ Luật học, "*Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp"* của Phạm Thị Tuyết Giang (năm 2018). Mục tiêu của đề tài là phân tích, đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật dựa trên cơ sở lý luận; nêu lên thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua việc nghiên cứu, luận văn làm rõ được những điểm tiến bộ, nổi bật, đánh giá được tính hiệu quả của quy định; đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế, về đất đai liên quan đến các quy định ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Luận văn thạc sĩ Luật học, *"Ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020 - Thực trạng và giải pháp"* của Hà Hải Nam (năm 2021). Đề tài hướng tới mục đích giải quyết một số vấn đề lý luận về ưu đãi đầu tư, đánh giá thực trạng pháp luật ưu đãi đầu tư và tìm hiểu giải pháp hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư của Việt Nam. Tác giả đã khái quát quá trình ra đời trong từng giai đoạn và sự phát triển của pháp luật ưu đãi đầu tư cũng như kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

- Luận văn thạc sĩ Luật học, "*Pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ"* của Nguyễn Vũ Bảo (năm 2022). Mục tiêu của đề tài là tổng hợp, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đồng thời nhận diện những bất cập, yếu kém trong quy định cũng như những hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật và đưa ra những kiến giải góp phần hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp. Tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế, về ưu đãi tín dụng, về quyền sở hữu trí tuệ nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bên cạnh những công trình nghiên cứu khoa học nêu trên, còn có các bài viết của các chuyên gia đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín, như:

- Bài viết *"Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển NLTT ở Việt Nam"* của Nguyễn Anh Tuấn đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam (số 10 - 2013). Bài viết chỉ ra việc đầu tư cho phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) ở Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, nguyên nhân chủ yếu là do tính kinh tế của NLTT chưa thực sự hấp dẫn, các rào cản liên quan đến cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, trình độ áp dụng công nghệ… làm hạn chế việc triển khai các dự án NLTT.

- Bài viết *"Chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả trong sản xuất công nghiệp của một số nước và hàm ý cho Việt Nam"* của Hoàng Văn Cương, Phạm Như Phương, Nguyễn Văn Hậu đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam (số 16 - 2014). Bài viết khái quát về vấn đề sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp. Từ kinh nghiệm của một số nước trong việc ban hành chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, các tác giả nêu lên một số hàm ý chính sách cho Việt Nam: thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mục tiêu tiết kiệm năng lượng cũng như triển khai có hiệu quả các chính sách tiết kiệm năng lượng; thúc đẩy việc thực hiện lộ trình cắt giảm trợ cấp điện nói chung và điện cho sản xuất công nghiệp nói riêng; áp dụng các công cụ tài chính trong khuyến khích tiết kiệm năng lượng; thiết kế và ban hành chính sách quy định điều kiện về sử dụng năng lượng trong công nghệ và thiết bị nhập khẩu.

- Bài viết *"An ninh năng lượng ở Việt Nam: Những rào cản và định hướng chính sách"* của Nguyễn Minh Giang đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam (số 5 - 2018). Bài viết tổng hợp một số vấn đề về năng lượng, đánh giá những tồn tại trong chính sách phát triển năng lượng sạch. Tác giả cho rằng cần có lộ trình cụ thể trong xây dựng mô hình năng lượng sạch và ưu tiên xem xét các tham vấn chính sách về năng lượng của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

- Bài viết *"Năng lượng tái tạo ở Tây Nguyên: Tiềm năng và những thách thức"* của Nguyễn Quang Ninh, Đoàn Văn Bình, Nguyễn Hoài Nam, Lương Ngọc Giáp đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, (số 11A - 2020). Bài viết trình bày những kết quả tính toán và xây dựng bản đồ tiềm năng thương mại năng lượng gió và năng lượng mặt trời, cũng như sơ bộ đánh giá khả năng hấp thụ năng lượng tái tạo của lưới điện truyền tải trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên.

- Bài viết *"Kiến nghị hoàn thiện quy định về ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất năng lượng tái tạo"* của Lê Thị Nguyệt Châu, Ngụy Ngọc Anh, Trần Vang Phủ, Phạm Tuấn Kiết (Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ) đăng trên Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ (số 13 - 2020). Bài viết cho rằng việc chuyển đổi sang sử dụng các loại năng lượng tái tạo (NLTT) thân thiện và bảo vệ môi trường là xu hướng tất yếu. Để thúc đẩy các doanh nghiệp, các nhà đầu tư sử dụng NLTT, việc ban hành các quy định pháp luật để tạo khung pháp lý cũng như có chế độ ưu đãi nhằm khuyến khích việc đầu tư sản xuất và sử dụng NLTT là một yêu cầu khách quan. Bài viết phân tích các quy định ưu đãi về thuế đối với dự án sản xuất NLTT và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện.

Nhiều Hội thảo khoa học liên quan đến thúc đẩy, phát triển năng lượng sạch như: Hội thảo Quốc tế *"Năng lượng tái tạo tại Việt Nam, từ chính sách đến thực tiễn"* (tổ chức năm 2019); Hội thảo và Triển lãm khoa học về năng lượng sạch tái tạo tại Việt Nam do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Đức tổ chức ngày 25/4/2021; Hội thảo *"Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực tòa nhà, khách sạn"* do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày17/6/2022; Hội thảo quốc tế với chủ đề *"Chính sách cho phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí tại Việt Nam"* do Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) phối hợp với Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Trung tâm Thông tin Năng lượng tổ chức ngày 30/8/2022; Hội *thảo"Chuyển dịch năng lượng hướng tới sự phát triển bền vững tại Việt Nam"* do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận phối hợp tổ chức ngày 22/9/2022; Hội thảo Khoa học quốc tế *"Chuyển đổi năng lượng hướng tới công bằng và Phát triển bền vững"* do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Viện FES tổ chức ngày 22/11/2022.

Tất cả các công trình nghiên cứu, bài viết, hội thảo nêu trên đã đóng góp không nhỏ trong việc làm sáng tỏ các vấn đề lý luận, thực tiễn và những vấn đề nan giải liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư và phát triển năng lượng sạch; tạo cơ sở lý luận, làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu đối với việc phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, hầu hết các công trình chỉ mới nghiên cứu khái quát về chính sách ưu đãi đầu tư nói chung, các bài viết, hội thảo khoa học chỉ nghiên cứu lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch dưới giác độ quản lý kinh tế, xã hội, quản lý ngành, lĩnh vực, chưa đi sâu nghiên cứu các bất cập cụ thể còn tồn tại của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch; chưa đánh giá đầy đủ, toàn diện các hạn chế dẫn đến việc chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư để đầu tư, phát triển sản xuất năng lượng sạch.

Như vậy, trong giai đoạn hiện nay có thể nhận định rằng chưa có một công trình nghiên cứu nào đi sâu vào bản chất của vấn đề *"Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch"*. Vì vậy đề tài luận văn nghiên cứu mang tính cấp thiết và có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn. Luận văn sẽ kế thừa và vận dụng linh hoạt những kết quả của các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu của luận văn nhằm hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích cơ sở lý luận về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch; hệ thống hóa và phân tích, làm rõ nội hàm các quy định pháp luật Việt Nam về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch; đồng thời, nhận diện những bất cập, hạn chế trong quy định pháp luật cũng như trong quá trình thực hiện, áp dụng pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch ở Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp pháp lý để thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch trong thời gian tới.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để đạt được những mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung luận văn tập trung trả lời những câu hỏi nghiên cứu như sau:

- Ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch được pháp luật Việt Nam quy định như thế nào?

- Những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là gì?

- Để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất năng lượng sạch ở Việt Nam trong thời gian tới thì cần có những giải pháp pháp lý gì?

5. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Đề tài chủ yếu nghiên cứu các vấn đề cơ bản sau: khái niệm, đặc điểm và vai trò của năng lượng sạch; khái niệm, đặc điểm, vai trò của đầu tư và ưu đãi đầu tư; đối tượng được hưởng ưu đãi, hình thức ưu đãi đầu tư, thủ tục áp dụng và điều chỉnh ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch.

6. Phạm vi nghiên cứu

Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là một lĩnh vực pháp luật tương đối phức tạp, bởi các quy định điều chỉnh vấn đề này không chỉ được quy định tại pháp luật về đầu tư mà còn liên quan đến pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về thuế, pháp luật đất đai, các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, để phù hợp với mục đích và giới hạn về mặt thời gian của nghiên cứu, tác giả sẽ giới hạn phạm vi nghiên cứu, chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:

- ***Về nội dung:*** Nghiên cứu các quy định pháp luật về chủ thể, điều kiện, hình thức và trình tự, thủ tục ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, đặc biệt đi sâu phân tích các hình thức ưu đãi mang tính thiết yếu nhất tương ứng với đặc thù trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Từ đó, phân tích, so sánh với các ưu đãi trong các lĩnh vực khác để thấy được những quy định về ưu đãi đầu tư có tạo được sự khác biệt, hấp dẫn đối với đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch hay không. Đồng thời, đề tài cũng tập trung vào nhận diện và phân tích những tồn tại, bất cập của các quy định pháp luật cũng như các khó khăn trên thực tế dẫn đến tính kém hấp dẫn của môi trường đầu tư đối với đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ đưa ra những kiến giải mang tính khoa học, khả thi cao góp phần hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch.

- ***Về lãnh thổ:*** Đề tài đi sâu nghiên cứu pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, không nghiên cứu pháp luật về đầu tư mang tính chất hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

7. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm phân tích vấn đề một cách sâu sắc và thuyết phục. Cùng với việc áp dụng phương pháp luận Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác - Lênin thì luận văn còn sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác như: phương pháp thu thập thông tin, logic - lịch sử, so sánh, phân tích, tổng hợp, bình luận, suy luận logic, diễn dịch, quy nạp, chứng minh:

- Phương pháp thu thập thông tin: Luận văn sẽ tham khảo, sử dụng các thông tin đã được các tác giả khác nghiên cứu trước đó và các tài liệu chính thống được xuất bản hoặc được đăng trên các tạp chí khoa học, tài liệu nước ngoài, các sách và giáo trình được sử dụng trong các cơ sở đào tạo. Phương pháp này được sử dụng trong toàn bộ các chương của luận văn, đặc biệt là ở Chương về lý luận, nhằm đưa ra một cơ sở lý luận vững chắc, có luận cứ khoa học cao.

- Phương pháp logic - lịch sử: Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch đã được hình thành và triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Ở mỗi thời kỳ, pháp luật quy định những ưu đãi khác nhau. Do vậy, sử dụng phương pháp này có thể đúc kết được những kinh nghiệm ở các giai đoạn trước để đưa ra những bài học kinh nghiệm và có thể dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới.

- Phương pháp so sánh: Để tìm ra được những điểm mới hoặc bất cập, tác giả sử dụng phương pháp so sánh giữa các văn bản pháp luật với nhau, giữa văn bản còn hiệu lực với các văn bản hết hiệu lực. So sánh để hỗ trợ phân tích, làm rõ vấn đề, giúp nội dung luận văn được sâu sắc hơn.

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Các nội dung trong luận văn chủ yếu sẽ được thực hiện bởi sự phân tích, sau đó tổng hợp lại giá trị cốt lõi nhất mà luận văn muốn đề cập đến trong từng mục, chương. Trong quá trình sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp những quy định pháp luật về đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch; tác giả kết hợp với phương pháp bình luận, suy luận logic để xác định những tiến bộ và hạn chế của pháp luật.

- Phương pháp diễn dịch và phương pháp quy nạp: đi từ cái chung đến cái riêng, từ những nguyên tắc chung đến những sự việc cụ thể, hoặc từ những phân tích chi tiết đi đến kết luận. Phương pháp này sẽ được sử dụng uyển chuyển tùy từng vấn đề trong luận văn nhằm phân tích, làm rõ các quy định của pháp luật, các vấn đề xảy ra trên thực tế so với các quy định đó, đồng thời giúp cho việc đưa ra kết quả nghiên cứu được chặt chẽ, sâu sắc, cụ thể hơn.

- Phương pháp chứng minh: Để làm tăng tính thuyết phục cho luận văn, cùng với phương pháp phân tích, tổng hợp thì phương pháp chứng minh sẽ được sử dụng kết hợp để có thể làm rõ các vấn đề, đồng thời giúp tác giả truyền đạt thông tin một cách khoa học, khách quan và sinh động hơn.

8. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của luận văn

Đề tài được hoàn thiện thông qua các phương pháp nghiên cứu khoa học và có hệ

thống đối với các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, vì vậy:

- ***Về ý nghĩa khoa học:*** Luận văn góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về pháp luật ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch.

- ***Về giá trị ứng dụng:*** Luận văn đề xuất những giải pháp khoa học có thể được sử dụng, tham khảo trong hoạt động hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Đồng thời, luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên trường luật hoặc những chủ thể có quan tâm đến pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch.

9. Kết cấu luận văn

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và các Phụ lục, luận văn được bố cục thành hai chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Trong chương này tác giả trình bày khái quát về năng lượng sạch, về đầu tư và ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Đồng thời tác giả khái lược về lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch từ trước năm 2005 đến nay.

Chương 2: Thực trạng pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch và kiến nghị hoàn thiện. Trong chương này, tác giả trình bày và phân tích những bất cập của quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật trong thời gian tới.

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG SẠCH

1.1. Khái quát về năng lượng sạch

1.1.1. Khái niệm năng lượng sạch

Năng lượng có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người, đó là điều đã được lịch sử khẳng định. Quốc gia nào tự chủ được năng lượng, giàu có về năng lượng, quốc gia đó sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ và gìn giữ được độc lập dân tộc[8]. Đứng trước nguy cơ nguồn năng lượng hóa thạch trên trái đất đang dần cạn kiệt và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng do quá trình khai thác và sử dụng, những nguồn năng lượng mới đã và đang dần được giới khoa học và con người quan tâm hơn.

Trên thực tế, giới nghiên cứu thường sử dụng các khái niệm năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, năng lượng sạch để chỉ những nguồn năng lượng mới có tính năng thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí. Năng lượng tái tạo (Renewable energy) là năng lượng được tạo ra từ các quá trình tự nhiên và liên tục được bổ sung. Nguồn tự nhiên này bao gồm ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, gió, thủy triều, nước và các dạng sinh khối khác nhau. Nguồn năng lượng này không bị cạn kiệt và không ngừng được tái sinh[9]. Năng lượng xanh là năng lượng được sinh ra từ các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường hơn các nguồn năng lượng hóa thạch. Năng lượng xanh bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng địa nhiệt, nhiên liệu sinh học, thủy năng[10]. Khái niệm năng lượng sạch (Clean energy) được Tiến sĩ Trần Quang Minh đưa ra như sau: *"Năng lượng sạch là những nguồn năng lượng phi hóa thạch, có thể tái tạo được và việc sử dụng chúng thân thiện với môi trường hơn so với năng lượng hóa thạch"*[11]. Quan điểm này tương đồng với những nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới. Sreyamsa Bairiganjan và Sanjoy Sanyal (năm 2013) cho rằng năng lượng sạch hầu hết được lấy từ các nguồn không gây ô nhiễm, không phát thải, cũng như năng lượng bảo tồn thông qua cải tiến hiệu quả[12]. Nhóm nghiên cứu Nathan Hultman, Tami Bond, Nicholas Lam và Arne Jacobson (năm 2013) trong nghiên cứu về cách làm thế nào để thay thế ánh sáng dầu hỏa kém hiệu quả bằng ánh sáng điện hoặc các giải pháp thay thế sạch khác có thể nhanh chóng đạt được các mục tiêu phát triển và tiếp cận năng lượng, tiết kiệm tiền và giảm sự nóng lên của khí hậu cho rằng năng lượng mặt trời, gió, sinh khối, thủy điện và địa nhiệt là nguồn năng lượng sạch phổ biến nhất. Bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình nào làm giảm những hậu quả môi trường tiêu

---

[8] Hồ Sĩ Thoảng, Trần Mạnh Trí. (2009). *Năng lượng cho thế kỷ 21 - những thách thức và triển vọng*. Nxb Khoa học và Kỹ thuật. Trang 5.

[9] Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. (2015). Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. *Tổng luận Khoa học - Công nghệ - Kinh tế, số 5*, trang 5.

[10] Ngô Đăng Nghĩa. (2011). *Năng lượng xanh*. Nxb Giáo dục Việt Nam. Trang 111.

[11] Trần Quang Minh (chủ biên). (2015). *Phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản: Những kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam*. Nxb Khoa học xã hội. Trang 19.

[12] Sreyamsa Bairiganjan & Sanjoy Sanyal. (2013). *The last 50 mile: Using LVE Networks for increasing Clean Energy Access*. New Ventures India: Hyderabad.

cực bằng cách phát triển hiệu quả năng lượng lớn, sử dụng tài nguyên bền vững và theo đuổi các hoạt động bảo vệ môi trường được gọi là "công nghệ sạch". Mặc dù không có định nghĩa chung về "công nghệ sạch", nó có thể được định nghĩa là nhiều loại sản phẩm, dịch vụ và quy trình sử dụng nguyên liệu sạch và nguồn năng lượng để giảm mạnh việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên đồng thời loại bỏ khí thải và chất thải[13].

Dưới giác độ vật lý, khái niệm năng lượng được định nghĩa là một phép đo khả năng của một hệ thống để thực hiện công việc và được đo bằng joule. Năng lượng thường được chia thành hai loại: thế năng là năng lượng được lưu trữ trong một cơ thể hoặc hệ thống do vị trí, hình dạng hoặc trạng thái của nó (bao gồm năng lượng hấp dẫn, năng lượng điện, năng lượng hạt nhân và năng lượng hóa học); động năng là năng lượng của chuyển động và thường được định nghĩa là công sẽ được thực hiện bởi vật sở hữu năng lượng khi nó đứng yên[14]. Thuyết tương đối của Albert Einstein xác định năng lượng là một thước đo khác của lượng vật chất được xác định theo công thức liên quan khối lượng toàn phần $E = mc^2$ (khối lượng nhân với một hằng số có đơn vị là vận tốc bình phương)[15]. Một số nghiên cứu trên thế giới cho rằng tự nhiên chia làm hai loại nguồn năng lượng chính: năng lượng không tái tạo và năng lượng tái tạo[16]. Năng lượng không tái tạo là dạng năng lượng mà nhiên liệu sản sinh ra nó không có khả năng tái sinh và mất đi vĩnh viễn còn năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn vô hạn. Vô hạn có hai nghĩa: hoặc là năng lượng tồn tại nhiều đến mức không thể cạn kiệt vì sự sử dụng của con người như năng lượng mặt trời, hoặc là năng lượng tự tái tạo trong thời gian ngắn và liên tục như năng lượng sinh khối trong các quy trình còn diễn tiến trong một thời gian dài trên Trái Đất[17]. Khái niệm năng lượng sạch được định nghĩa là năng lượng được tạo ra từ các nguồn khác mà không phải là quá trình đốt cháy nhiên liệu tạo ra các chất gây ô nhiễm. Nhiên liệu hydro, đốt cháy để tạo ra nước, là một dạng năng lượng sạch. Những thứ khác bao gồm năng lượng mặt trời, gió và thủy triều[18].

Dưới giác độ pháp lý, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đưa ra khái niệm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo quy định tại khoản 1, Điều 33 như sau: *"Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là năng lượng được khai thác từ gió, mặt trời, địa nhiệt, nước, sinh khối và các nguồn tái tạo khác"*. Theo cách định nghĩa này, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đồng nhất khái niệm năng lượng sạch với khái niệm năng lượng tái tạo. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 không đưa ra khái niệm năng lượng sạch mà chỉ đưa ra khái niệm năng lượng tái tạo. Cụ thể quy định tại khoản 1, Điều 43 Luật Bảo vệ môi

---

[13] Jacobson, Arne, Bond, C., T., Lam, Hultman, & Nathan. (2013). *Black Carbon and Kerosene Lighting: An Opportunity for Rapid Action on Climate Change and Clean Energy for Development*. The Brookings Institution 1775 Massachusetts Ave., NW Washington.

[14] Alan Isaacs. (1996). *A Dictionary of Physics*. Third Edition. Oxford University Press. Page 130.

[15] Alan Isaacs. (1996). *A Dictionary of Physics*. Third Edition. Oxford University Press. Page 363.

[16] Renaud Gicquel and May Gicquel. (2013). *Introduction to Global Energy Issues*. CRC Press. Page 10.

[17] Bùi Đức Hùng, Lê Văn Doanh, Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Thanh Hùng. (2018). *Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả*. Nxb Bách khoa Hà Nội. Trang 24.

[18] John M. Last. (2007). *A Dictionary of Public Health*. Oxford University Press. Retrieved 12/20/2022, from https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095616652?fbclid=IwAR0zic5iOjE9FCanPBeL7Yj4mGYVbCcfZd0ORqj5tp7OmkeV223QwlxTf1c

trường năm 2014 như sau: *"Năng lượng tái tạo là năng lượng được khai thác từ nước, gió, ánh sáng mặt trời, địa nhiệt, sóng biển, nhiên liệu sinh học và các nguồn tài nguyên năng lượng có khả năng tái tạo khác"*. Tuy không có khái niệm năng lượng sạch nhưng Luật này lại có những quy định vấn đề sử dụng năng lượng sạch. Ví dụ, một trong những chính sách bảo vệ môi trường của Nhà nước được quy định tại khoản 3, Điều 5 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 là *"phát triển năng lượng sạch"*; một trong những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích quy định tại khoản 4, Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 là *"sử dụng năng lượng sạch"*. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 không đưa ra cả khái niệm năng lượng sạch lẫn năng lượng tái tạo nhưng cũng có nhiều quy định dùng hai khái niệm này[19].

Như vậy, trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay chưa có quy định cụ thể khái niệm năng lượng sạch. Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy khái niệm năng lượng sạch hẹp hơn khái niệm năng lượng tái tạo. Năng lượng sạch là dạng năng lượng mà trong quá trình khai thác, sản xuất và sử dụng nó không tạo ra những chất thải độc hại gây ảnh hưởng cho môi trường xung quanh. Thông thường, các nguồn năng lượng sạch đều có sẵn từ thiên nhiên hoặc là chế phẩm của các sản phẩm tự nhiên nên không gây ô nhiễm, ít bị cạn kiệt. Như vậy, năng lượng sạch là một phần của hệ thống năng lượng tái tạo, tuy nhiên năng lượng tái tạo lại không hoàn toàn là năng lượng sạch. Năng lượng sạch không gây ô nhiễm môi trường và có thể tái tạo được, khác với một số loại năng lượng tái tạo có thể tái tạo được nhưng vẫn có thể gây ô nhiễm môi trường.

Từ những phân tích nêu trên, trong phạm vi của đề tài luận văn này, khái niệm năng lượng sạch có thể được hiểu như sau: *"Năng lượng sạch là nguồn năng lượng tái tạo được và việc khai thác, sản xuất, sử dụng chúng không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí và hiệu quả"*.

1.1.2. Đặc điểm của năng lượng sạch

Từ nghiên cứu khái niệm năng lượng sạch nêu trên, có thể khẳng định năng lượng sạch có đặc điểm cơ bản tương đồng với các loại năng lượng tái tạo như sau:

Thứ nhất, năng lượng sạch có tính ổn định, bền vững và tạo điều kiện độc lập về năng lượng. Năng lượng sạch phải có trữ lượng gần như vô tận hoặc tái tạo trong một thời gian ngắn và liên tục để con người sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau và không phải e ngại vấn đề cạn kiệt năng lượng. Khi hành tinh của loài người còn tồn tại, những nguồn năng lượng tái tạo sẽ còn, như bức xạ mặt trời, nhiệt trong lòng đất, gió, nước trong đất liền hoặc ngoài đại dương, nên sự ổn định về năng lượng cho con người hoạt động và tồn tại được bảo đảm, sự độc lập về năng lượng cho mỗi quốc gia không bị đe dọa[20].

Thứ hai, khả năng dự trữ, khai thác, chuyển hóa thành chất mang năng lượng của

---

[19] Khoản 3 Điều 5; điểm b khoản 2 Điều 141; điểm d, đ khoản 3 Điều 144; khoản 2 Điều 165 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

[20] Hồ Sĩ Thoảng, Trần Mạnh Trí. (2009). *Tlđd*. Trang 33.

năng lượng sạch phụ thuộc vào yếu tố địa lý và thời tiết. Đây là một đặc điểm mang tính chất nổi bật và là khó khăn nhất của năng lượng sạch. Địa lý ảnh hưởng đến tiềm năng năng lượng sạch vì các khu vực gần xích đạo có lượng bức xạ mặt trời lớn hơn. Thời gian cũng ảnh hưởng đến tiềm năng của năng lượng mặt trời bởi vì vào ban đêm có rất ít bức xạ mặt trời trên bề mặt Trái Đất để làm các tấm pin mặt trời hấp thụ. Điều này hạn chế lượng năng lượng mà các tấm pin mặt trời có thể hấp thụ trong một ngày. Lớp phủ mây có thể ảnh hưởng đến tiềm năng của các tấm pin mặt trời bởi vì mây chặn ánh sáng tới từ mặt trời[21]. Ngoài ra, tất cả năng lượng tái tạo, ngoài năng lượng địa nhiệt và năng lượng thủy triều, đều lấy năng lượng trực tiếp hoặc gián tiếp từ Mặt Trời[22].

Bên cạnh những đặc điểm cơ bản tương đồng với các loại năng lượng tái tạo, năng lượng sạch có những đặc điểm nổi bật riêng biệt:

Thứ nhất, việc khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch phải thân thiện với môi trường là đặc điểm quan trọng nhất của năng lượng sạch.

Cần phải đánh giá toàn diện, toàn bộ quá trình khai thác, sản xuất, sử dụng và thải bỏ năng lượng có đạt tiêu chuẩn thân thiện với môi trường hay không. Chỉ cần một trong những khâu của toàn bộ quá trình trên không đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường thì đó không phải là nguồn năng lượng sạch.

Một nghiên cứu của nhóm các tác giả Bridget Read Deemer, John A Harrison, Siyue Li, Jake J Beaulieu, Tonya DelSontro, Nathan Barros, José Fernandes Bezerra-Neto, Stephen M. Powers, Marco dos Santos, Jan Arie Vonk đăng trên tạp chí BioScience vào năm 2016 *"Phát thải khí nhà kính từ bề mặt nước hồ chứa: Một tổng hợp toàn cầu mới"* đã tổng hợp dữ liệu phát thải CH4, CO2 và N2O của những hồ chứa nước tại các đập thủy điện với ba mục tiêu chính: tạo ước tính toàn cầu về phát thải khí nhà kính từ các hồ chứa, xác định các yếu tố dự đoán tốt nhất về lượng phát thải này và xem xét tác động của phương pháp đối với ước tính phát thải; các nhà nghiên cứu đã đặt vấn đề liệu thủy điện có nên tiếp tục được xem là nguồn năng lượng sạch hay không. Bởi vì, dựa trên quan sát các loại khí CO2, CH4, và N2O thải ra từ 267 hồ chứa ở sáu lục địa chiếm diện tích 77.287 km^2, tương đương 1/4 toàn bộ các hồ chứa nước trên thế giới (305.723 km^2)[23], nghiên cứu khẳng định các hồ chứa nước là nguồn phát thải lượng lớn khí CH4, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính, điều đó đồng nghĩa với việc thủy điện không thể là nguồn năng lượng xanh và sạch nữa.

Thứ hai, khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch phải tiết kiệm và hiệu quả.

Kinh nghiệm của các quốc gia thành công khi xây dựng một nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao, sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm phát thải, cho thấy các hoạt động tổng thể về tiết kiệm năng lượng cần được duy trì, củng cố và hoàn thiện liên tục

---

[21] Bùi Đức Hùng, Lê Văn Doanh, Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Thanh Hùng. (2018). *Tlđd*. Trang 64.

[22] Bùi Đức Hùng, Lê Văn Doanh, Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Thanh Hùng. (2018). *Tlđd*. Trang 65.

[23] Bridget Read Deemer, John A Harrison, Siyue Li, Jake J Beaulieu, Tonya DelSontro, Nathan Barros, José Fernandes Bezerra-Neto, Stephen M. Powers, Marco dos Santos & Jan Arie Vonk. (2016). Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis. *BioScience*, Vol. XX - No. X, page 8.

cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, việc khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch phải được vận hành một cách tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời phải được thực hiện với một kế hoạch và chiến lược dài hạn có định hướng rõ ràng, nhằm loại bỏ những rào cản và kiểm soát nguy cơ phát sinh do nhu cầu sử dụng năng lượng gia tăng.

Tiết kiệm năng lượng bao hàm hai ý: bảo tồn được năng lượng (energy conservation) và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng (energy efficiency). Bảo tồn năng lượng bao hàm những hoạt động để giảm việc tiêu thụ năng lượng nhưng vẫn đạt được mục đích đề ra. Bảo tồn năng lượng dẫn đến kết quả tăng vốn tài chính, tăng giá trị môi trường, an ninh quốc gia, an ninh cá nhân và thuận lợi cho con người. Khi giảm lượng năng lượng tiêu thụ, tiết kiệm được chi phí năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ được môi trường. Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng liên quan đến việc áp dụng các công nghệ hiện đại, các kỹ thuật mới để giảm tổn thất trong các thiết bị năng lượng thông qua việc nâng cao hiệu suất thiết bị và sử dụng chúng một cách hiệu quả trong một hệ thống để đạt cùng một mục tiêu đã đề ra.

Từ những đặc điểm của năng lượng sạch, các nguồn năng lượng sạch chủ yếu có thể xác định bao gồm:

Một là, năng lượng mặt trời: là những bức xạ ánh sáng và sức nóng từ mặt trời được khai thác bằng một loạt các công nghệ không ngừng phát triển như sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời, quang điện, làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời, kiến trúc mặt trời, quang hợp nhân tạo...[24]. Năng lượng mặt trời ở Việt Nam có sẵn quanh năm, khá ổn định và phân bố rộng rãi trên các vùng miền khác nhau của đất nước. Năng lượng mặt trời được coi là một giải pháp hoàn toàn khả thi nếu có giá thành phù hợp và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày[25].

Hai là, năng lượng gió: đây là nguồn năng lượng mới và phát triển mạnh nhất trên thế giới trong thời đại ngày nay. Năng lượng gió trên biển được chuyển đổi thành điện năng nhờ các tuốc bin gió và được chế tạo với tuổi thọ cao hơn phù hợp với điều kiện khắc nghiệt trên biển. Vì vậy, phát triển năng lượng gió biển Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, là một trong những giải pháp được đánh giá là khả thi[26].

Ba là, năng lượng từ các nguồn sinh khối: sinh khối là các vật liệu có nguồn gốc từ sinh vật còn sống hay đã chết nhưng chưa quá lâu như nhiên liệu hóa thạch và được dùng như một nguồn năng lượng[27]. Năng lượng sinh khối là nguồn năng lượng tái tạo, có thể cung cấp và thân thiện với môi trường có nguồn gốc từ cả động và thực vật, đây là nguồn vật liệu rất đa dạng và có nhiều ứng dụng khác nhau. Việt Nam có tiềm năng

---

[24] Bùi Đức Hùng, Lê Văn Doanh, Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Thanh Hùng. (2018). *Tlđd*. Trang 62.

[25] Bùi Đức Hùng, Lê Văn Doanh, Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, Bùi Thanh Hùng. (2018). *Tlđd*. Trang 66.

[26] Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàng Thị Phượng. (2020). Tiềm năng và xu hướng sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất. Tập 61, Kỳ 5 (2020)*. Trang 3.

[27] Ngô Đăng Nghĩa (2011). *Tlđd*. Trang 161.

rất lớn để tái chế từ hàng triệu tấn chất thải, đặc biệt là chất thải từ nông nghiệp thành năng lượng sinh khối phục vụ nhu cầu của con người. Trong đó, các nguồn tái chế rất đa dạng, từ các trang trại chăn nuôi, các nhà máy chế biến nông - lâm nghiệp, thực phẩm, các công ty xử lý chất thải (xử lý chất thải rắn, sau đó xử lý nước thải)…[28].

1.1.3. Vai trò của năng lượng sạch

Tất cả các hoạt động của con người đều liên quan đến quá trình chuyển hóa năng lượng. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì năng lượng sạch có những ảnh hưởng tích cực không chỉ đến môi trường, con người mà cả sự phát triển của toàn xã hội và an ninh quốc gia.

Thứ nhất, đối với môi trường:

Khía cạnh quan trọng nhất của năng lượng sạch là những lợi ích về môi trường. Việc phát thải khí nhà kính là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Khí đốt tự nhiên, than củi và các nhiên liệu hóa thạch khác có lượng khí thải các-bon cao hơn đáng kể so với các nguồn năng lượng sạch. Lượng khí thải các-bon dioxide (CO2) trên toàn thế giới từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch tổng cộng khoảng 34 tỷ tấn (Gt) mỗi năm. Khoảng 45% trong số này là từ than đá, khoảng 35% từ dầu mỏ và khoảng 20% từ khí đốt[29].

Để giảm lượng khí thải, tất cả các ngành năng lượng cần được khử các-bon. Tuy nhiên, phần lớn trọng tâm trước mắt là vào ngành điện vì một số lý do: ngành điện là ngành dễ khử các-bon nhất, nó cung cấp phương tiện để sử dụng năng lượng ít các-bon không hóa thạch; điện sạch giúp cải thiện chất lượng không khí ở các khu vực đô thị và việc tập trung hóa phát thải liên quan đến năng lượng (tại các nhà máy điện) giúp cho quy định phát thải trở nên đơn giản hơn.

Ngày nay, lượng điện được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn 50% so với 20 năm trước[30]. Vì vậy, việc khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường như khí thải, chất thải độc hại hay chất phóng xạ từ quá trình sản xuất, sử dụng năng lượng hóa thạch. Nói cách khác, năng lượng sạch làm thay đổi quá trình biến đổi khí hậu. Ngoài ra, việc sản xuất và sử dụng năng lượng sạch cũng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới, làm giảm nguy cơ thảm họa môi trường chẳng hạn như tràn nhiên liệu hoặc các vấn đề liên quan đến rò rỉ khí đốt tự nhiên.

Thứ hai, đối với con người:

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của con người là sức khỏe. Hiện nay chưa có một công bố chính thức về số người tử vong và thiệt hại kinh tế từ tử vong do ô nhiễm không khí ở Việt Nam. Tuy nhiên, qua nghiên cứu thì số người tử vong do ô nhiễm

---

[28] Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàng Thị Phượng. (2020). *Tlđd*. Trang 6.

[29] World-nuclear Association. (Updated October 2022). *Carbon Dioxide Emissions From Electricity*. Retrieved 02/05/2023, from https://www.world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/carbon-dioxide-emissions-from-electricity.aspx.

[30] World-nuclear Association. (Updated October 2022). *Carbon Dioxide Emissions From Electricity* Retrieved 02/05/2023, from https://www.world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/carbon-dioxide-emissions-from-electricity.aspx.

không khí trên thế giới trong năm 2005 là 3.240.129 người và năm 2010 là 3.375.977 người (tăng 4,2% so với 2005)[31]. Bên cạnh đó, chi phí kinh tế của các tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí bao gồm các bệnh tật ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) như sau: năm 2005 chi phí tử vong là 1.470.487 triệu USD, chi phí tử vong và bệnh tật là 1.617.536 triệu USD; năm 2010 chi phí tử vong là 1.571.170 triệu USD, chi phí tử vong và bệnh tật là 1.728.287 triệu USD[32].

Như đã phân tích, việc khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường. Khi môi trường trong sạch hơn, sức khoẻ của con người cũng được bảo vệ tốt hơn. Tỷ lệ các bệnh do hô hấp, dị ứng khói xe, các khói bụi từ các ống khói nhà máy, nguy cơ ung thư phổi sẽ giảm đáng kể. Các tai biến do phóng xạ sẽ không còn ám ảnh cư dân lân cận các nhà máy điện hạt nhân nữa. Môi trường nước và đất tránh được những cơn mưa acid, bảo vệ các hệ sinh thái khỏi sự suy thoái, bảo vệ các loài sinh vật tránh các nguy cơ tuyệt chủng, các rò rỉ chất thải phóng xạ, các chất thải của các nhà máy lọc dầu. Loại bỏ các chất độc hại ra khỏi môi trường góp phần làm cho nguồn nước uống và thực phẩm trở nên an toàn hơn. Liên minh Khí hậu và Không khí Sạch ước tính rằng việc giảm thiểu ô nhiễm khí hậu vào năm 2030 sẽ không chỉ có tác động tích cực liên quan đến khí hậu (giảm 20% tốc độ nước biển dâng vào năm 2050) mà còn tránh được 2,4 triệu ca tử vong hàng năm do ô nhiễm không khí ngoài trời. Việc giảm một nửa lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2050 so với năm 2005 sẽ làm giảm tử vong sớm gây ra bởi ô nhiễm không khí từ 20-40%, tùy thuộc vào khu vực[33].

Mặt khác, năng lượng sạch tạo môi trường tác động tích cực vào ý thức của con người, kiến tạo không gian mới, xây dựng các quan niệm và thang giá trị mới. Các công dân trong một thành phố dùng năng lượng sạch sẽ có nhận thức rất cao về việc khai thác và sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Từ đó hình thành các giá trị đạo đức và nhân văn trong các ứng xử liên quan đến sử dụng năng lượng. Các bài học trong quá khứ sẽ giúp cho con người hiện đại trân trọng các tài nguyên và sử dụng chúng một cách đúng mực.

Ngoài ra, các dự án năng lượng sạch với quy mô lớn phải sử dụng một nguồn lao động nhất định bao gồm cả lao động phổ thông và lao động có trình độ chuyên môn. Đối với lao động có trình độ cần phải đào tạo mới đáp ứng nhu cầu làm việc. Vì vậy, sự phát triển của các dự án năng lượng sạch sẽ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao trình độ của người lao động. Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) ước tính rằng số việc làm liên quan đến điện mặt trời toàn cầu tăng 4% tương đương 3,8 triệu việc làm vào năm 2019. Trong số mười quốc gia hàng đầu, thì có bảy quốc gia nằm ở khu vực châu Á. Trong tổng thể, gần 3,1 triệu việc làm trong lĩnh vực điện mặt trời (83% tổng số toàn cầu) là ở châu Á, tiếp theo là Bắc Mỹ chiếm 6,5%, châu Âu 4,4% và châu Phi

[31] OECD. (2014). *The Cost of Air Pollution: Health Impacts of Road Transport*. Table 2.3. Page 44.

[32] OECD. (2014). *The Cost of Air Pollution: Health Impacts of Road Transport*. Table 2.14. Page 59.

[33] UNECE. (2016). *The co-benefits of climate change mitigation*. Page 3. Retrieved 07/03/2023, from https://unece.org/DAM/Sustainable_Development_No._2__Final__Draft_OK_2.pdf

3,7%[34]. Ước tính của Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu (GWEC) rằng trong những năm 2020 đến 2024, có tính đến tác động của COVID-19, khoảng 344 GW điện mới trên bờ và công suất điện gió ngoài khơi có thể được lắp đặt vòng quanh thế giới. Những công trình điện gió mới này có thể tạo thêm 2,4 triệu việc làm mỗi năm, tăng từ 395.200 việc làm vào năm 2020 lên 542.900 việc làm vào năm 2024[35].

Thứ ba, đối với quốc gia:

Do nhu cầu về sử dụng năng lượng và đầu tư ở các nước phát triển và quá trình công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển làm cho nhu cầu dầu lửa thế giới tăng cao. Trên thế giới, đầu tư năng lượng sạch ngày càng trở nên cần thiết hơn, bởi vì, nếu không thích ứng nhanh chóng và đưa ra biện pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai thì nền kinh tế Việt Nam cũng như các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất sẽ phải hứng chịu thiệt hại nặng nề. Tính dễ bị tổn thương của các cộng động nghèo với biến đổi khí hậu có thể đẩy tới một triệu người vào cảnh nghèo cùng cực vào năm 2030. Nếu không hành động, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu có thể lên đến 14.5% GDP vào năm 2050[36]. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, đầu tư vào năng lượng toàn cầu sẽ tăng 8% vào năm 2022, đạt 2,4 nghìn tỷ USD, với mức tăng dự kiến chủ yếu đến từ năng lượng sạch[37]. Sử dụng năng lượng sạch góp phần quan trọng đến sự hình thành lối sống văn minh và sự phát triển bền vững của một quốc gia, tạo tiềm năng kinh tế vùng và phát triển an ninh năng lượng. Việc khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch mang lại hiệu quả không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong an ninh năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn được xác định là một ngành kinh tế mang nhiều lợi ích cho các chủ thể đầu tư kinh doanh và cho toàn xã hội. Theo báo cáo của IRENA, ở các nền kinh tế mới, nơi nhu cầu điện ngày càng tăng và cần có công suất mới, các dự án phát điện bằng nguồn năng lượng sạch sẽ giảm chi phí trong ngành điện ít nhất 6 tỷ USD mỗi năm, so với chi phí bổ sung cùng một lượng nhiên liệu hóa thạch[38]. Dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu chi phí tái tạo cùng với Cơ sở dữ liệu đấu giá và thỏa thuận mua điện của IRENA nêu bật thực tế rằng các dự án điện mặt trời và điện gió trên bờ ở quy mô tiện ích, trung bình, có thể sản xuất điện năng với chi phí thấp hơn dự án đốt nhiên liệu hóa thạch mới rẻ nhất. Đối với năng lượng gió ngoài khơi và năng lượng mặt trời tập trung, chi phí sẽ giảm xuống mức thấp hơn đối với các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch[39].

Hiện nay, ở Việt Nam, thủy điện lớn và nhiệt điện là hai nguồn cung cấp điện chủ yếu. Điều này thể hiện rõ qua cơ cấu ngành điện quốc gia trong những năm trước; được biểu hiện qua biểu đồ sau:

---

[34] IRENA. (2021). *Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020*. Page 10.

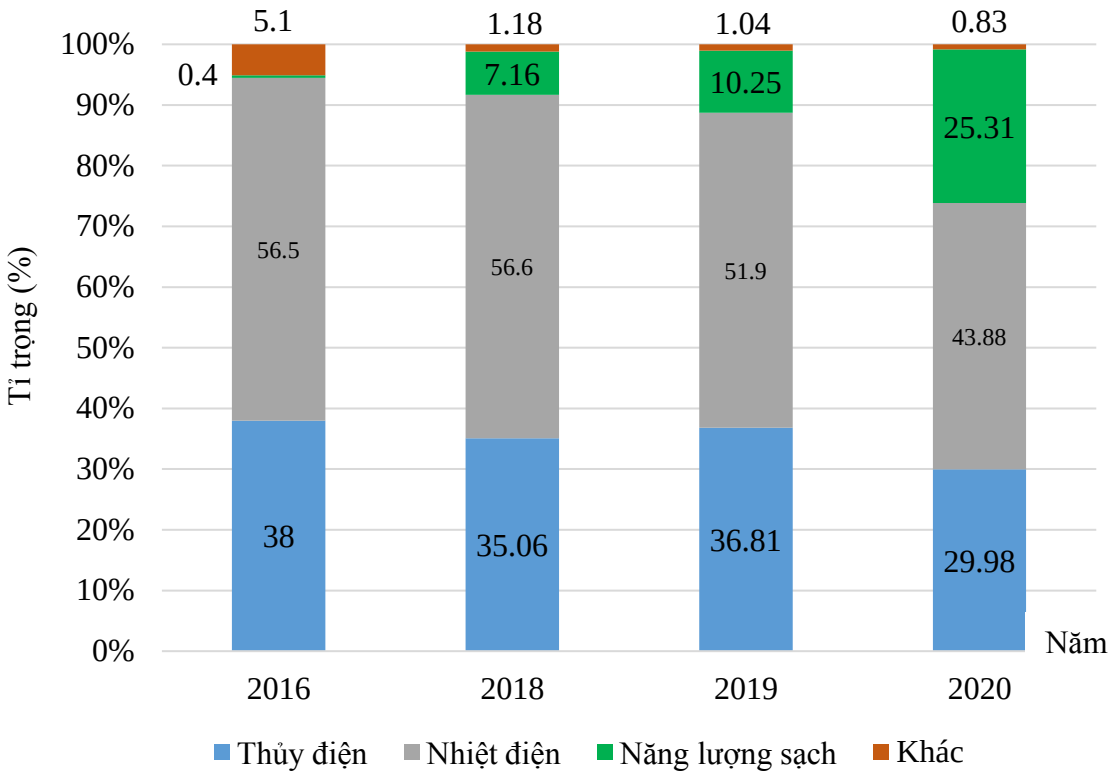
[35] IRENA. (2021). *Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020*. Page 14.

[36] Ngân hàng Thế giới. (2022). Báo cáo Quốc gia về Khí hậu và Phát triển cho Việt Nam. Trang 10.

[37] IEA.(2022). *World Energy Investment 2022*. Retrieved 02/25/2023, from https://www.iea.org/news/record-clean-energy-spending-is-set-to-help-global-energy-investment-grow-by-8-in-2022

[38] IRENA. (2021). *Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020*. Page 14.

[39] IRENA. (2021). *Renewable Power Generation Costs in 2020*. Page 16.



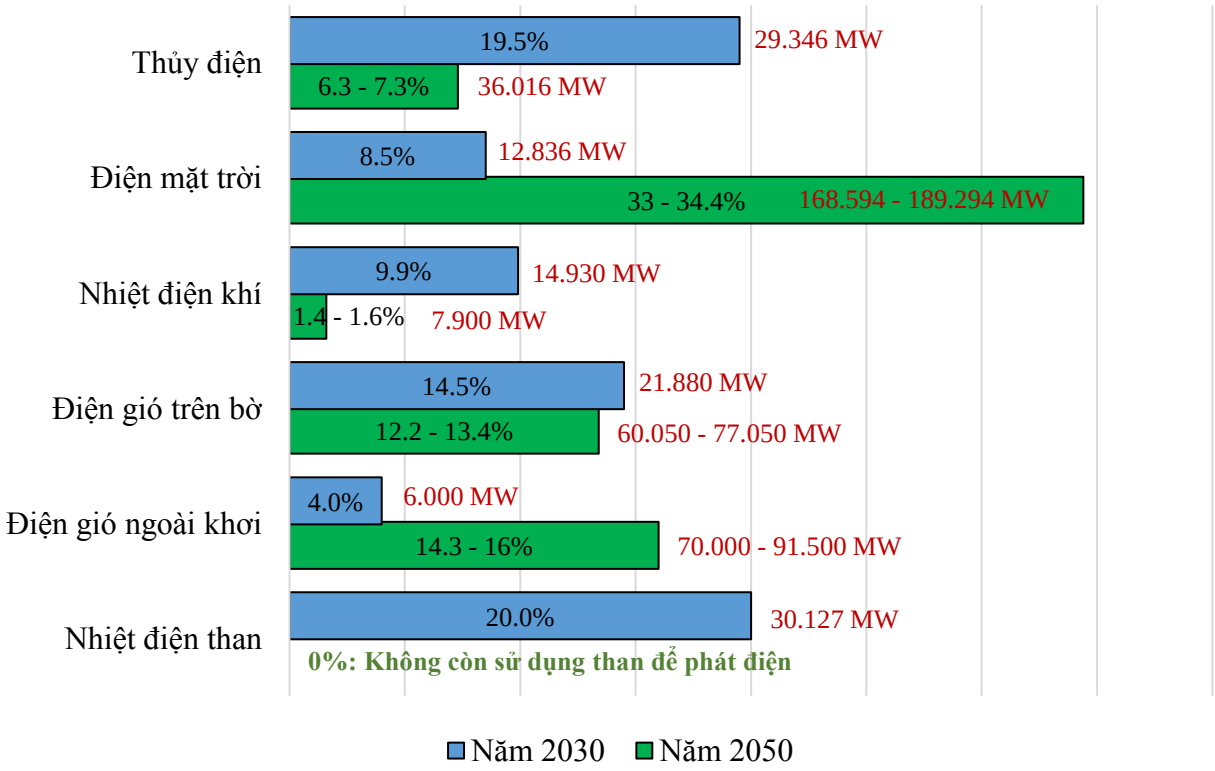
Hình 1. 1 Biểu đồ thể hiện cơ cấu nguồn điện Việt Nam thời gian qua[40].

Tuy nhiên, sản lượng điện sản xuất được vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Việt Nam bắt đầu nhập khẩu điện Trung Quốc từ năm 2004 thông qua đường dây 110kV Lào Cai - Hà Khẩu, cấp điện cho khu vực Lào Cai với sản lượng khoảng 380 triệu kWh. Sản lượng điện nhập từ Trung Quốc liên tục tăng và đạt đỉnh 5,6 tỷ kWh năm 2010 (chiếm 5,6% điện sản xuất toàn hệ thống). Từ năm 2013, Việt Nam bắt đầu nhập khẩu điện từ Lào qua đường dây 220kV Xekaman 3 - Thạnh Mỹ (2013) và đường dây 220kV Xekaman 1 - Pleiku 2 (2016). Tổng sản lượng nhập khẩu từ Lào trong giai đoạn 2013-2019 đạt khoảng 6,3 tỷ kWh. Nếu tính cả sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc cùng kỳ, sản lượng điện nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc đạt khoảng 20 tỷ kWh, chiến 1,6% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống[41]. Với sự đa dạng hóa nhiên liệu, thông qua các nhà máy điện sử dụng các nguồn năng lượng khác nhau, có thể tạo ra các nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy để tăng cường an ninh năng lượng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về năng lượng của nền kinh tế và toàn xã hội. Đồng thời, quá trình này góp phần vào bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững. Chính vì vậy, ngày 15/5/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Quy hoạch Điện VIII đã đặt ra vấn đề chuyển dịch năng lượng và xây dựng một hệ sinh thái mới về năng lượng lấy năng lượng sạch làm trung tâm.

[40] Tổng hợp từ báo cáo thường niên của EVN năm 2016, 2018, 2021.

[41] Nguyễn Mạnh Cường. (2020). Nhập khẩu điện: Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. *Tạp chí Điện lực, số tháng 4/2020*. Trang 18-19.

Cơ cấu nguồn điện được quy định trong Quy hoạch điện VIII thể hiện bằng biểu đồ sau:



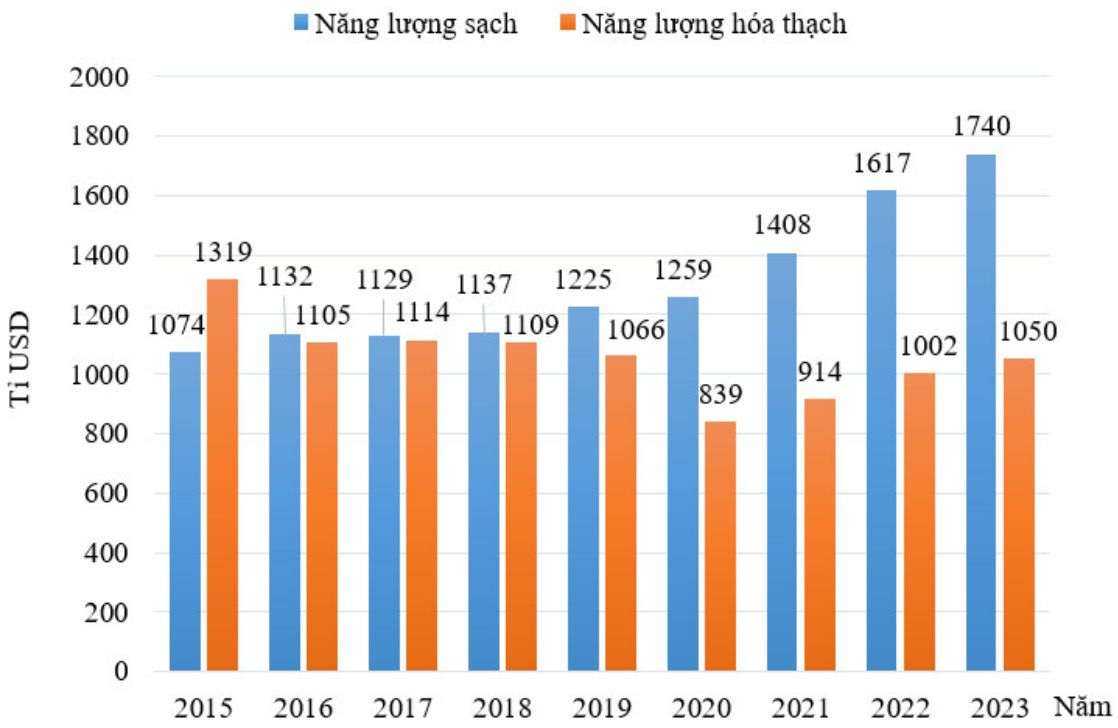
Hình 1. 2 Biểu đồ thể hiện cơ cấu nguồn điện Việt Nam theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050[42].

Song song đó, sử dụng năng lượng sạch còn là giải pháp quan trọng đóng góp cho việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về "0" vào năm 2050. Hai phần ba lượng phát thải khí nhà kính có liên quan đến các-bon dioxide (CO2), khí nổi bật nhất trong khí quyển. Khí thải CO2 chỉ phát ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (tức là dầu thô, than đá, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ). Trong khi đó, trong số các loại khí nhà kính khác, nitơ oxit (N2O), mêtan (CH4), hơi nước (H2O) và khí F là lớn nhất và tồn tại lâu nhất trên trái đất. Chúng được giải phóng từ nhiều nguồn, bao gồm đốt cháy năng lượng không tái tạo, xử lý và sử dụng hóa chất, sửa đổi sử dụng đất, quy trình sản xuất và vốn chăn nuôi. Cả phát thải khí nhà kính CO2 và phi CO2 đều chịu trách nhiệm pháp lý đối với các chính sách về biến đổi khí hậu ở nhiều quốc gia trên thế giới[43]. Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Theo kịch bản biến đổi khí hậu cao, dự kiến mực nước biển trung bình tăng 30 cm vào giữa thế kỷ và hơn 70 cm vào năm 2100. Ở Việt Nam, lũ lụt sẽ gia tăng ảnh hưởng đến người và

[42] Theo Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[43] A Ghezelbash, V Khaligh, SH Fahimifard & JJ Liu. (2023). A Comparative Perspective of the Effects of CO2 and Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions on Global Solar, Wind, and Geothermal Energy Investment. *Energies 2023 - MDPI, Vol 16 - No* 3025.

của, đặc biệt là ở hai vùng đồng bằng. Theo một số ước tính, nước biển dâng gây ngập lụt ảnh hưởng đến hơn 20 triệu người sinh sống hiện nay, tương đương một phần tư dân số và 7% đất nông nghiệp. Biến đổi khí hậu cũng được dự báo sẽ làm tăng đáng kể cường độ và tần suất của thiên tai[44]. Nỗ lực đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 là mục tiêu phát triển tất yếu của thế giới, thực hiện chủ yếu thông qua quá trình chuyển đổi năng lượng từ nguồn năng lượng hóa thạch sang nguồn năng lượng sạch, phát thải thấp. Theo số liệu tổng hợp từ IEA mức đầu tư năng lượng sạch trên toàn thế giới năm 2015 đạt 1.074 tỉ USD và con số này đến năm 2020 là 1.259 tỉ USD (tăng 17,23%). Trong khi đó, mức đầu tư toàn cầu vào năng lượng hóa thạch năm 2015 đạt 1.319 tỉ USD và con số này đến năm 2020 là 839 tỉ USD (giảm 36,39 %).



Hình 1. 3 Biểu đồ thể hiện đầu tư năng lượng toàn cầu vào năng lượng sạch và nhiên liệu hóa thạch, giai đoạn 2015 - 2023[45]

Chuyển dịch năng lượng, là sự chuyển dịch từ việc sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng tái tạo trong ngành điện và từ việc sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện trong các lĩnh vực kinh tế khác. Quá trình này đóng vai trò then chốt và mang tính quyết định trong cuộc chiến toàn cầu về chống biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, về việc ngừng phát thải các-bon vào năm 2050[46]. Chính vì vậy, việc khai thác, sản xuất, sử dụng năng

[44] Ngân hàng Thế giới. (2020). *Báo cáo Tăng cường Khả năng Chống chịu Khu vực Ven biển Việt Nam*. Trang 10.

[45] IEA. (2023). *Global energy investment in clean energy and in fossil fuels, 2015-2023*. Retrieved 06/16/2023, from https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-energy-investment-in-clean-energy-and-in-fossil-fuels-2015-2023

[46] Chương trình Hỗ trợ Năng lượng - GIZ Việt Nam. (2022). *Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam Cơ hội và Thách thức*. Nxb Thanh niên. Trang 10.

lượng sạch là một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam thực hiện những cam kết của mình trước cộng đồng quốc tế.

1.2. Khái quát về đầu tư và ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại và hình thức đầu tư

1.2.1.1. Khái niệm đầu tư

Để hiểu rõ về bản chất và vai trò của hoạt động đầu tư, trước hết cần phải hiểu rõ khái niệm về đầu tư. Hiện nay, với những cách tiếp cận khác nhau, có nhiều cách hiểu khác nhau về đầu tư.

Theo Từ điển tiếng Việt thì khái niệm đầu tư theo cách hiểu phổ thông có nghĩa là *"bỏ nhân lực, tài lực, vật lực vào công việc gì, trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội"*[47], và theo Đại từ điển Tiếng Việt là *"bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh để được hưởng phần lãi"*[48]. Theo Đại từ điển kinh tế thị trường thì *"Đầu tư là hành động mà chủ thể kinh tế (xí nghiệp hoặc cá nhân) lấy hiệu quả thu được trong tương lai làm mục đích, ứng trước tiền tệ và hiện vật với số lượng nhất định để kinh doanh loại hàng nào đó"*[49].

Dưới giác độ kinh tế học, các tác giả William F.Sharpe, Gordon J. Alexander, David J.Flower (1990) cho rằng đầu tư có nghĩa là sự hy sinh giá trị chắc chắn ở hiện tại để đạt được giá trị (có thể không chắc chắn) trong tương lai[50]. Các nhà kinh tế học Jeffrey D. Sachs và Felipe B. Larrain (1993) cho rằng *"Đầu tư là phần sản lượng được tích lũy để tăng năng lực sản xuất trong thời kỳ sau của nền kinh tế"*[51]. Sản lượng ở đây bao gồm phần sản lượng được sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài - theo luồng sản phẩm; đối với loại sản phẩm hữu hình như nhà cửa, công trình xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị... hay các sản phẩm vô hình như bằng phát minh sáng chế, phí chuyển nhượng tài sản...

Dưới giác độ tài chính, đầu tư là một chuỗi các hoạt động chi và chuỗi hoạt động thu của nhà đầu tư, theo đó, chủ đầu tư sẽ bỏ vốn, mua nguyên vật liệu, thuê nhân lực và sau một thời gian nhất định, nhà đầu tư thu về lợi nhuận. Còn dưới giác độ xây dựng, đầu tư là quá trình bỏ vốn nhằm tạo ra các tài sản vật chất dưới dạng các công trình xây dựng. Mặc dù nội hàm thuật ngữ đầu tư được nhìn nhận dưới các giác độ khác nhau nhưng đều thể hiện quan điểm chung là một quá trình sử dụng các nguồn lực (vật chất, phi vật chất) để làm gia tăng giá trị tài sản, gia tăng năng lực sản xuất và năng lực phục vụ của nền kinh tế[52].

---

[47] Viện ngôn ngữ học. (2003). *Từ điển tiếng Việt*. Nxb Đà Nẵng. Trang 301.

[48] Nguyễn Như Ý. (1998). *Đại từ điển Tiếng Việt*. Nxb Văn hóa thông tin. Trang 610.

[49] Viện nghiên cứu và phổ biến tri thức bách khoa. (1998). *Đại từ điển kinh tế thị trường*. Nxb Hà Nội. Trang 606.

[50] Nguyễn Thị Dung và tập thể giảng viên bộ môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Luật kinh tế chuyên khảo.* Nxb Lao động. Trang 362.

[51] Bùi Bá Cường và Bùi Trinh. (2011). Một số vấn đề về vốn và đầu tư. *Tạp chí Thông tin khoa học thống kê, kỳ số 5*, trang 6.

[52] Nguyễn Thị Dung và tập thể giảng viên bộ môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Tlđd*. Trang 363.

Dưới giác độ pháp lý, theo từ điển Luật học thì: *"Đầu tư là bỏ vốn vào một doanh nghiệp, một hay một công trình bằng nhiều biện pháp như vốn tự có, liên doanh hoặc vay dài hạn để mua sắm thiết bị, xây dựng mới, hoặc thực hiện việc hiện đại hoá, mở rộng xí nghiệp nhằm thu lợi nhuận hay phát triển phúc lợi công cộng"*[53]. Tại Luật Đầu tư năm 2005 - văn bản pháp luật đầu tiên đưa ra định nghĩa về đầu tư, *"Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan"*[54]. Bổ trợ cho quy định này, Luật Thương mại năm 2005 đã nhận định hoạt động đầu tư là một bộ phận của hoạt động thương mại[55]. Sau đó, Luật Đầu tư năm 2014 lại sử dụng khái niệm "đầu tư kinh doanh" để thay thế khái niệm "đầu tư"; cụ thể: *"Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư"*[56]. Kết hợp với quy định về kinh doanh[57] của Luật Doanh nghiệp năm 2014, đầu tư kinh doanh có thể hiểu là việc nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Khi Luật Đầu tư năm 2020 ra đời, khái niệm "đầu tư kinh doanh" đã có sự thay đổi, theo đó:*"Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh"*[58]. Như vậy, về bản chất nội dung khái niệm này không có gì thay đổi nhưng cách định nghĩa được thể hiện một cách ngắn gọn và cô đọng hơn so với Luật Đầu tư năm 2014. Cách định nghĩa như vậy khiến cho hoạt động đầu tư trở nên rộng hơn so với cách thức định nghĩa bằng cách liệt kê như trước đó. Ngoài ra, đặc trưng quan trọng của hoạt động đầu tư là chú trọng đến mục đích lợi nhuận bởi Luật Doanh nghiệp năm 2020 định nghĩa kinh doanh là *"việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận"*[59]. Vì thế, theo cách thức định nghĩa của Luật Đầu tư năm 2020, hoạt động đầu tư có phạm vi rộng hơn và phải có yếu tố lợi nhuận.

Tóm lại, mỗi lĩnh vực, mỗi giai đoạn có cách định nghĩa khác nhau về đầu tư. Tuy nhiên, để một hoạt động được gọi là "đầu tư" thì phải đảm bảo các đặc trưng đó là hoạt động đầu tư phải sử dụng vốn (bao gồm nhiều nguồn lực khác nhau), thường diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài và nó phải mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Lợi nhuận này có thể là lợi ích tài chính (ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chủ đầu

---

[53] Bộ Tư pháp - Viện Khoa học Pháp lý. (2005). *Từ điển luật học.* Nxb Tư pháp. Trang 152.

[54] Khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2005.

[55] Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005.

[56] Khoản 5 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014.

[57] Theo Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014: "*Kinh doanh* là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi".

[58] Khoản 8 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020.

[59] Khoản 21 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

tư) hoặc lợi ích kinh tế - xã hội (ảnh hưởng đến quyền lợi của cả cộng đồng).

1.2.1.2. Đặc điểm của đầu tư

Từ phân tích khái niệm đầu tư dưới giác độ các lĩnh vực nêu trên, có thể rút ra một số đặc điểm mang tính đặc thù của hoạt động đầu tư như sau.

Thứ nhất, hoạt động đầu tư là hoạt động phải sử dụng vốn.

Trong nền kinh tế hàng hóa - tiền tệ, các doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất kinh doanh, cần phải có một số vốn nhất định[60]. Vốn là yếu tố đóng vai trò tiên quyết phải có khi thực hiện đầu tư. Để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư phải tiêu tốn những khoản chi phí nhằm phục vụ cho quá trình thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, tức là bỏ vốn tham gia vào hoạt động kinh doanh. Theo nghĩa hẹp thì vốn là tiềm lực tài chính của mỗi cá nhân, tổ chức. Theo nghĩa rộng thì vốn bao gồm toàn bộ các yếu tố kinh tế được bố trí để sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Vốn được biểu hiện bằng giá trị và đại diện cho một khối lượng tài sản nhất định. Tài sản của doanh nghiệp được chia thành ba loại chủ yếu: tài sản cố định là tài sản có thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất - kinh doanh như máy móc thiết bị, nhà xưởng, quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế, lợi thế thương mại…[61]; tài sản ngắn hạn là tài sản chỉ tham gia một chu kỳ sản xuất - kinh doanh như nguyên vật liệu, tiền, hàng tồn kho, dụng cụ lao động...[62] và tài sản đầu tư tài chính (hay còn gọi là một phần vốn đầu tư ra bên ngoài)[63] gồm đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh, cho vay, mua bán ngoại tệ[64]. Nguồn vốn của doanh nghiệp có thể là nguồn vốn chủ sở hữu hoặc là nợ phải trả[65].

Thứ hai, hoạt động đầu tư thường diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài và mang tính rủi ro.

Khi bắt đầu tiến hành đầu tư vào một lĩnh vực nào đó thì thời gian luôn là yếu tố quan trọng được các nhà đầu tư cân nhắc để đánh giá độ rủi ro cũng như sự hiệu quả. Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế, dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm không quá 70 năm. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm[66]. Luật quy định thời hạn thực hiện dự án đầu tư

---

[60] Trần Ái Kết (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lương, Huỳnh Thị Tuyết Sương, Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Xuân Thuận. (2017). *Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ*. Nxb Đại học Cần Thơ. Trang 44.

[61] Trần Ái Kết (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lương, Huỳnh Thị Tuyết Sương, Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Xuân Thuận. (2017). *Tlđd*. Nxb Đại học Cần Thơ. Trang 131-133.

[62] Trần Ái Kết (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lương, Huỳnh Thị Tuyết Sương, Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Xuân Thuận. (2017). *Tlđd*. Nxb Đại học Cần Thơ. Trang 134-139.

[63] Trần Ái Kết (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lương, Huỳnh Thị Tuyết Sương, Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Xuân Thuận. (2017). *Tlđd*. Nxb Đại học Cần Thơ. Trang 139.

[64] Trần Ái Kết (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lương, Huỳnh Thị Tuyết Sương, Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Xuân Thuận. (2017). *Tlđd*. Nxb Đại học Cần Thơ. Trang 140.

[65] Trần Ái Kết (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lương, Huỳnh Thị Tuyết Sương, Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Xuân Thuận. (2017). *Tlđd*. Nxb Đại học Cần Thơ. Trang 142.

[66] Điều 44 Luật Đầu tư năm 2020 quy định thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:

1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

được tính bằng năm không phải bằng tháng, chứng minh rằng hoạt động đầu tư của nhà đầu tư cần được thực hiện trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, vì diễn ra trong một khoảng thời gian dài và từ thời điểm nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư đến thời điểm nhận lại lợi nhuận có thể xảy ra những sự thay đổi lớn của thế giới và xã hội, làm ảnh hưởng đến lĩnh vực hoặc dự án đầu tư, nên quá trình đầu tư sẽ không tránh khỏi rủi ro cũng như cần có sự cân nhắc giữa lợi ích hiện tại và tương lai. Tính rủi ro là khả năng nhà đầu tư sẽ bị thiệt hại, mất mát nguồn vốn đầu tư hoặc gặp phải những bất trắc không lường trước được[67]. Chính vì tính rủi ro nên khi quyết định thực hiện, các nhà đầu tư phải tính toán, cân nhắc giữa việc hy sinh lợi ích hiện tại đổi lấy gia tăng giá trị trong tương lai. Lẽ dĩ nhiên, các nhà đầu tư chỉ cân nhắc hy sinh lợi ích hiện tại khi cho rằng hoạt động đầu tư của họ trong tương lai sẽ mang lại những giá trị lớn hơn những gì họ đang hiện có.

Thứ ba, hoạt động đầu tư là hoạt động có lợi nhuận.

Đầu tư là hoạt động mang tính tạo lập cho việc hình thành cơ sở vật chất, kỹ thuật hay các điều kiện khác phục vụ cho việc tìm kiếm lợi nhuận[68]. Bất kỳ một chủ thể nào khi quyết định đầu tư vào một lĩnh vực hay một địa bàn đều nhằm mục đích lợi nhuận. Một nông dân phải cân nhắc xem có nên kinh doanh, buôn bán bên cạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp để tăng thêm thu nhập cho gia đình mình hay không. Một xưởng sản xuất phải xem xét có nên mở rộng dây chuyền sản xuất và thuê thêm công nhân hay không. Một công ty đa quốc gia phải lựa chọn địa điểm để đặt thêm các nhà máy sản xuất trên toàn cầu. Tất cả đều phải đứng trước những quyết định và phụ thuộc vào yếu tố lợi nhuận.

Yếu tố lợi ích tài chính sẽ tác động vào quyết định đầu tư của nhà đầu tư. Mọi nhà đầu tư đều tìm cách né tránh các quyết định có rủi ro, thua lỗ và nguy cơ mất mát. Lý thuyết triển vọng, một lý thuyết được giới thiệu bởi Kahneman và Tversky vào năm 1979, được trao giải Nobel Kinh tế năm 2002, dựa trên các mô tả về việc ra quyết định trong các điều kiện rủi ro không chắc chắn[69]. Quyết định chịu rủi ro có thể được coi là sự lựa chọn giữa triển vọng và canh bạc[70]. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư có khuynh hướng xem khả năng bù đắp một khoản lỗ quan trọng hơn khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận. Khi khoản đầu tư có khuynh hướng mang lại lợi nhuận, nhà đầu tư thường nắm chắc ngay cơ hội có lợi nhuận hiện tại hơn là cố gắng tiếp tục đầu tư để có lợi nhuận nhiều hơn trong tương lai. Nhưng ngược lại, khi khoản đầu tư có nguy cơ bị thua lỗ, nhà

---

2. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

[67] Phùng Xuân Nhạ. (2013). *Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam - Lý luận và thực tiễn*. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang 12.

[68] Đoàn Trung Kiên. (2009). *Giáo trình Luật Đầu tư*. Nxb Giáo dục Việt Nam. Trang 5.

[69] Barberis, N.C (2013). Thirty years of prospect theory in economics: a review and assessment. *The Journal of Economic Perspectives, Vol. 27 - No. 1*, page 173-195.

[70] Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 47 - No. 2*, page 263-291.

đầu tư lại cố gắng duy trì với hy vọng sẽ nhận được khoản lời trong tương lai, mặc dù lúc này rủi ro là rất cao. Bởi vì, bản chất của hoạt động đầu tư là hoạt động thương mại cho nên đích đến của hoạt động này luôn là yếu tố lợi nhuận.

1.2.1.3. Vai trò của đầu tư

Về mặt lý luận, hầu hết các tư tưởng, mô hình và lý thuyết về tăng trưởng kinh tế đều trực tiếp hoặc gián tiếp thừa nhận đầu tư và việc tích lũy vốn cho đầu tư là một nhân tố quan trọng cho việc gia tăng năng lực sản xuất, cung ứng dịch vụ cho nền kinh tế. Từ các nhà kinh tế học cổ điển như Adam Smith trong cuốn *"Của cải của các dân tộc"* (1776) đã cho rằng *"vốn đầu tư là yếu tố quyết định chủ yếu của số lao động hữu dụng và hiệu quả"*[71]. Theo nhà kinh tế học người Anh - John Maynard Keynes (1936) thì *"Đầu tư tăng sẽ bù đắp cho những thiếu hụt về cầu tiêu dùng"*[72]. Trên thực tế, hầu hết các quốc gia đều đánh giá cao vai trò của hoạt động đầu tư, xem đầu tư là yếu tố cốt lõi để duy trì và tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế mang tính bền vững. Vai trò của đầu tư rất quan trọng và thể hiện chủ yếu như sau:

Thứ nhất, đối với nhà đầu tư

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư giúp nhà đầu tư gia tăng được nguồn lực, mở rộng sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ cao để tạo nền tảng cho sản xuất kinh doanh. Kết quả của hoạt động đầu tư là sự gia tăng thêm được tài sản, gia tăng thêm được lợi ích trong sản xuất kinh doanh từ đó mở rộng được quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Việc thực hiện hoạt động đầu tư trong nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như giúp nhà đầu tư tạo ra được các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường. Có thể nói hoạt động đầu tư là một trong những quyết định có ý nghĩa chiến lược đối với nhà đầu tư. Đây là quyết định dài hạn, có tác động lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. Những sai lầm trong việc dự toán vốn đầu tư có thể dẫn đến tình trạng lãng phí vốn lớn, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng đối với nhà đầu tư. Hoạt động đầu tư có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của nhà đầu tư.

Thứ hai, đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước:

Đối với một nền kinh tế, đầu tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đầu tư không chỉ đóng vai trò trong quá trình tái sản xuất xã hội mà còn tạo ra "đòn bẩy" cho sự phát triển của nền kinh tế. Một nền kinh tế thu hút được đầu tư từ các chủ thể trong và ngoài nước sẽ khiến nền kinh tế ngày càng tăng trưởng. Đầu tư là hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội khác. Đầu tư cũng là hoạt động tạo ra việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống của người dân trong xã hội, phát triển sản xuất. Có thể nói, đầu tư là cốt lõi, là động lực cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Hiệu quả đầu tư đóng vai trò quyết định đối với tăng trưởng dài hạn. Do đó muốn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn thì điều

---

[71] Nguyễn Bạch Nguyệt. (2005). *Giáo trình lập dự án đầu tư - Đại học Kinh tế quốc dân*. Nxb Thống kê - Hà Nội. Trang 7.

[72] John Maynard Keynes. (1994). *Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ*. Nxb Giáo dục - Đại học Kinh tế quốc dân. Trang 67.

quan trọng nhất là phải cải thiện hiệu quả đầu tư[73].

Bên cạnh đó, đầu tư làm thay đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia. Đối với Việt Nam, chủ trương tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bắt đầu được hình thành từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (năm 1960), chủ trương chính của thời kỳ này là: *"Xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối và hiện đại kết hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy công nghiệp nặng làm nền tảng, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, nhằm biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước có công nghiệp hiện đại và nông nghiệp hiện đại"*[74]. Từ cuối thế kỷ XX đến nay, quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được xác định đầy đủ là công nghiệp hóa, hiện đại hóa[75]. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao[76].

Tiếp tục định hướng cho quá trình chuyển đổi quan trọng này, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: *"Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu" và "Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh. Cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nhất là công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu, có hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Ưu tiên phát triển những*

---

[73] Nguyễn Văn Phúc. (2009). Đầu tư, hiệu quả đầu tư và tăng trưởng kinh tế dài hạn: Lý thuyết, mô hình kiểm nghiệm và trong trường hợp Việt Nam. *Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 4 (1)*. Trang 5.

[74] Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam về nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới.

[75] Phạm trù "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa" được xác định chính thức lần đầu tiên trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991.

[76] Nghị quyết số 07-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII về phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, ngày 30/7/1994.

ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường"[77]. Để hướng tới mục tiêu đó đòi hỏi phải có chính sách về đầu tư hợp lý trong từng giai đoạn nhằm thúc đẩy nhà đầu tư sử dụng nguồn vốn, mở rộng quy mô đầu tư vào từng ngành nhất định. Chính vì vậy, đầu tư quyết định quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định của toàn bộ nền kinh tế quốc gia.

Đầu tư cũng góp phần nâng cao trình độ khoa học công nghệ của đất nước. Điều này được PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt và PGS.TS. Từ Quang Phương khẳng định: *"Đầu tư là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đổi mới và phát triển khoa học công nghệ của một doanh nghiệp và quốc gia"*[78]. Những hoạt động đầu tư từ nước ngoài vào, đặc biệt là từ những nước có nền kinh tế phát triển, sẽ giúp quốc gia nhận đầu tư có cơ hội tiếp cận được các công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, các quốc gia chậm phát triển hoặc đang phát triển thường có các chính sách thu hút hoạt động đầu tư nước ngoài từ các quốc gia phát triển để tận dụng được những lợi thế khoa học công nghệ. Những thành tựu khoa học công nghệ từ các nước phát triển sẽ giúp cho nền kinh tế của các quốc gia này tăng trưởng. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các quốc gia này phụ thuộc nhiều vào việc đầu tư cho khoa học công nghệ.

1.2.1.4. Phân loại đầu tư

Hoạt động đầu tư được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trên phạm vi địa lý rộng với nguồn vốn và mục đích đầu tư đa dạng. Vì thế, để quản lý hiệu quả hoạt động đầu tư cũng như phục vụ cho việc xây dựng chính sách, pháp luật đầu tư, việc phân loại đầu tư theo nhóm tiêu chí là việc làm cần thiết. Dựa trên những tiêu chí khác nhau mà đầu tư có thể chia thành nhiều loại khác nhau, cụ thể như sau[79]:

Thứ nhất, căn cứ vào nguồn vốn đầu tư, có thể chia đầu tư thành đầu tư bằng nguồn vốn trong nước và đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài:

Đầu tư bằng nguồn vốn trong nước là các hoạt động đầu tư được thực hiện bằng nguồn vốn của ngân sách nhà nước và nguồn vốn của tư nhân (cá nhân, tổ chức trong nước). Quy mô của nguồn vốn trong nước bị phụ thuộc vào chính sách tài khóa của Chính phủ và trình độ phát triển kinh tế của đất nước.

Đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài là hoạt động đầu tư được thực hiện hoặc được tài trợ bởi nguồn vốn từ Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế, việc lưu chuyển vốn quốc tế diễn ra liên tục và thường chảy về các quốc gia đang phát triển, vốn là nơi nguồn vốn trong nước còn hạn chế. Nguồn vốn nước ngoài khi vào quốc gia tiếp nhận đầu tư có nhiều hình thức trong đó phổ biến nhất là viện trợ phát triển chính thức (ODA- Official Development Assistance), nguồn vốn đầu

---

[77] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 26/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

[78] Nguyễn Bạch Nguyệt, Từ Quang Phương. (2010). *Giáo trình kinh tế đầu tư*. Nxb Đại học Kinh tế quốc dân. Trang 34.

[79] Nguyễn Thị Dung và tập thể giảng viên bộ môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Tlđd*. Trang 364 - 367.

tư trực tiếp (FDI- Foreign Direct Investment), khoản vay từ ngân hàng quốc tế... Các nguồn vốn này nếu được sử dụng hiệu quả thì chắc chắn đóng vai trò không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia tiếp nhận đầu tư.

Thứ hai, căn cứ vào mục đích của nhà đầu tư, đầu tư có thể chia thành đầu tư kinh doanh và đầu tư phi lợi nhuận.

Đầu tư kinh doanh là hoạt động đầu tư nhằm mục đích thu lợi nhuận. Lợi nhuận được tạo ra làm giàu có cho các nhà đầu tư và ngân sách nhà nước. Vì thế phương thức đầu tư này là động lực phát triển của nền kinh tế. Trong cơ chế thị trường, vì mong muốn đạt được tối đa lợi ích cá nhân nên nhà đầu tư có thể mạo hiểm thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết nền kinh tế, Nhà nước cần xây dựng các chính sách kiểm soát được hoạt động đầu tư kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo tôn trọng quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư.

Đầu tư phi lợi nhuận là hoạt động đầu tư sử dụng vốn tạo ra các tài sản mới cho xã hội nhưng không nhằm mục đích lợi nhuận hoặc tài sản mới được tạo ra không có khả năng hoàn trả vốn trực tiếp. Dưới giác độ lý luận, đầu tư công là một trong những biểu hiện của đầu tư phi lợi nhuận. Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước sử dụng vốn đầu tư công để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (đường cao tốc, trường học, bệnh viện), các dự án phát triển kinh tế - xã hội (dự án xóa đói giảm nghèo, dự án phổ cập giáo dục tiểu học). Bên cạnh đó, các dự án của nhà đầu tư tư nhân nhằm mục đích tạo phúc lợi cho người lao động như xây nhà ở tập thể, mua sắm dụng cụ thể dục thể thao; đầu tư xây dựng để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường hoặc gây quỹ từ thiện vì lợi ích cộng đồng cũng là một dạng của đầu tư phi lợi nhuận.

Thứ ba, căn cứ vào quan hệ quản lý của nhà đầu tư, đầu tư có thể chia thành đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.

Đầu tư trực tiếp là hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn và trực tiếp tham gia tổ chức quản lý, điều hành quá trình sử dụng nguồn vốn đó và vận hành kết quả đầu tư. Trong hình thức đầu tư này, nhà đầu tư đồng thời giữ hai vai trò: chủ đầu tư và người quản lý, theo đó chủ đầu tư trực tiếp quản lý vốn đầu tư, trực tiếp điều hành, hưởng lợi nhuận và tự chịu rủi ro. Dưới giác độ pháp lý, thuật ngữ đầu tư trực tiếp hàm chứa hai hoạt động là đầu tư trực tiếp trong nước và đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Đầu tư trực tiếp trong nước là việc nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện các hình thức đầu tư trực tiếp trong lãnh thổ Việt Nam. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là việc nhà đầu tư có quốc tịch Việt Nam mang tài sản của mình sang một quốc gia khác để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Trong đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư bỏ vốn mua cổ phiếu, trái phiếu để hướng đến mục đích duy nhất là nhận lại lợi nhuận là cổ tức hoặc lãi suất. Nhà đầu tư không tham gia điều hành doanh nghiệp hoặc quản lý dự án đầu tư. Như vậy, sự khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp là việc quản lý điều hành của nhà đầu tư.

Phân loại đầu tư theo hình thức này chính thức được luật hóa tại Luật Đầu tư năm

2005. Tuy nhiên, tại Luật Đầu tư năm 2014 thì tiêu chí phân loại này đã bị xóa bỏ, sự phân biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp chỉ còn tồn tại dưới dạng lý luận.

Thứ tư, căn cứ vào lĩnh vực đầu tư, đầu tư có thể phân chia thành đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất, đầu tư phát triển văn hóa giáo dục...

Các hoạt động đầu tư liệt kê tại đây luôn có sự tương tác với nhau, kết quả của hoạt động này là tiềm lực phát triển của hoạt động kia. Bên cạnh đó, cơ cấu đầu tư luôn có sự chuyển dịch theo từng thời kỳ. Hiện tượng này được lý giải là do mức độ phát triển của nền kinh tế quốc gia khác nhau ở mỗi giai đoạn, sự thay đổi chính sách pháp luật hoặc sự tác động từ kinh tế chung thế giới. Nhận thức được điều đó, Nhà nước có thể thông qua các chính sách kinh tế và pháp lý để điều tiết vốn đầu tư vào những lĩnh vực nhất định để đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững theo định hướng và kế hoạch đã đặt ra.

1.2.1.5. Hình thức đầu tư

Hình thức đầu tư là cách tiến hành hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư theo quy định pháp luật[80]. Trong hệ thống pháp luật hiện hành, các hình thức đầu tư đã được nhất thể hóa thành một khung pháp lý áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, Luật Đầu tư năm 2020 quy định các hình thức đầu tư bao gồm: đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thực hiện dự án đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)[81].

Thứ nhất, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là việc các nhà đầu tư bỏ vốn và tài sản vào thành lập mới doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoặc góp vốn vào vốn điều lệ để nắm quyền quản trị của tổ chức kinh tế đang hoạt động[82]. Căn cứ vào số lượng nhà đầu tư tham gia thành lập tổ chức kinh tế mới, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới được phân loại thành hai nhóm: đầu tư thành lập tổ chức kinh tế một chủ sở hữu và đầu tư thành lập tổ chức kinh tế nhiều chủ sở hữu.

Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế một chủ sở hữu mang lại sự chủ động cho nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh. Họ tự quyết định số vốn đầu tư, một mình hưởng lợi nhuận và làm chủ hoàn toàn tổ chức của mình. Tổ chức kinh tế được thành lập từ 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc 100% vốn nhà đầu tư trong nước được thể hiện bằng một trong hai hình thức: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ngoài ra, nhà đầu tư trong nước có thêm lựa chọn là hộ kinh doanh.

Hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế nhiều chủ sở hữu mang lại cho các nhà đầu tư nhiều sự lựa chọn. Theo đó, các nhà đầu tư có thể thỏa thuận hợp tác và cùng nhau thành lập tổ chức kinh tế. Theo pháp luật hiện hành, các nhà đầu tư lựa chọn hình

---

[80] Nguyễn Thị Dung và tập thể giảng viên bộ môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Tlđd*. Trang 384.

[81] Điều 21 Luật Đầu tư năm 2020.

[82] Bùi Ngọc Cường (Chủ biên). (2011). *Giáo trình Luật Đầu tư*. Nxb Công an nhân dân. Trang 46.

thức này có thể thành lập một trong những loại hình tổ chức kinh tế sau: công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hợp tác xã.

Thứ hai, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Bên cạnh việc thành lập tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư còn có thể thực hiện đầu tư bằng cách góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các tổ chức kinh tế[83]. Với hình thức này, nhà đầu tư không tốn nhiều thời gian, công sức và tài chính để thành lập cũng như không tham gia quản lý trực tiếp tổ chức kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư không muốn hoặc không có kinh nghiệm điều hành quản lý kinh doanh. Hình thức đầu tư này áp dụng cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật đầu tư trước khi tiến hành đầu tư theo hình thức này. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các nhà đầu tư không thể góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tất cả các tổ chức kinh tế mà chỉ có thể thực hiện hoạt động này đối với công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Thứ ba, đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC - Business Cooperation Contract) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế[84].

So với quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 chỉ quy định và điều chỉnh trực tiếp đối với đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng đối tác công tư (gọi tắt là hợp đồng PPP - public private partnership) hiện nay đã được điều chỉnh bởi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020. Hình thức hợp đồng BCC hay hợp đồng hợp tác kinh doanh là *"hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế"*[85]. Lợi ích của hình thức đầu tư này là dễ tiến hành, dự án triển khai nhanh, thời hạn đầu tư không bị kéo dài, nhà đầu tư có thể sớm thu được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh do không mất thời gian thực hiện thủ tục thành lập pháp nhân và đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới. Đầu tư theo hình thức này có thể được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Khi hợp đồng được thực hiện bởi nhà đầu tư trong nước với nhau thì pháp luật điều chỉnh sẽ là quy định của pháp luật dân sự[86].Trong trường hợp, hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy

---

[83] Nguyễn Thị Dung và tập thể giảng viên bộ môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Tlđd*. Trang 390.

[84] Nguyễn Thị Dung và tập thể giảng viên bộ môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội. (2017). *Tlđd*. Trang 392.

[85] Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020.

[86] Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư năm 2020.

chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định[87].

Thứ tư, đầu tư theo hình thức thực hiện dự án đầu tư

Luật Đầu tư năm 2020 quy định dự án đầu tư là "*tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định*"[88]. Dự án đầu tư là một hoạt động giúp cho các nhà đầu tư có thể quản lý việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của mình. Chủ thể có quyền thực hiện dự án đầu tư bao gồm nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, các dự án đầu tư, có những dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư[89], có những dự án phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư[90] và những dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư[91]. Tùy vào quy mô, tính chất và nhà đầu tư mà dự án đó phải thực hiện các bước thủ tục khác nhau theo quy định của pháp luật về đầu tư.

1.2.2. Khái niệm ưu đãi đầu tư

Đầu tư kinh doanh là một hoạt động chứa nhiều rủi ro, do đó khi tiến hành đầu tư, các nhà đầu tư thường chú trọng tới việc lựa chọn các biện pháp để giảm thiểu rủi ro. Các rủi ro có thể được giảm bớt nhờ vào những chính sách đầu tư hợp lý của Nhà nước. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quy định biện pháp ưu đãi đầu tư trong hệ thống pháp luật đầu tư. Điều đó đã chứng minh tầm quan trọng của biện pháp này trong công cuộc thu hút vốn đầu tư cũng như giảm bớt hoặc ngăn chặn rủi ro cho các nhà đầu tư.

Theo Từ điển Tiếng Việt thông dụng, ưu đãi được hiểu là "*việc chú trọng, dành cho những quyền lợi, điều kiện tốt hơn những đối tượng khác*"[92]. Hay theo Từ điển bách khoa Việt Nam thì "*ưu đãi là dành cho những điều kiện, quyền lợi đặc biệt hơn so với những đối tượng khác như được mua với giá ưu đãi*"[93]. Theo Thuật ngữ quốc tế của Văn phòng tư liệu thuế quốc tế do Barry Larking biên tập năm 2005 thì ưu đãi đầu tư được hiểu là: "*Các ưu đãi về tài chính và thuế được sử dụng để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào một số lĩnh vực hoặc khu vực của nền kinh tế. Các ưu đãi này có thể dưới hình thức: các khoản tài trợ; trợ cấp, các khoản vay không lãi suất, không bị kiểm soát ngoại hối và thường đi kèm trong một gói chính sách cùng với các ưu đãi về thuế. Các hình thức ưu đãi về thuế bao gồm: giảm trừ đầu tư (investment allowance); khấu trừ thuế đầu tư (investment credit); các khoản giảm trừ khấu hao đặc biệt như cho phép khấu hao tự do (free depreciation) hoặc khấu hao nhanh (acceleration depreciation)*"[94].

Tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) năm 1996 đã đưa ra khái niệm "*Ưu đãi đầu tư là những lợi thế kinh tế có thể lượng hóa được*

---

[87] Khoản 2 Điều 27 Luật Đầu tư năm 2020.
[88] Khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020.
[89] Điều 30, Điều 31, Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020.
[90] Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020.
[91] Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020.
[92] Nguyễn Như Ý. (1998), *Từ điển Tiếng Việt thông dụng*. Nxb Giáo dục. Trang 858.
[93] Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam. (1995). *Từ điển bách khoa Việt Nam (tập 1)*. Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, Trang 846.
[94] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. (2010). *Ưu đãi đầu tư và trợ cấp - kinh nghiệm cho Việt Nam*. Nxb Văn hóa Sài Gòn. Trang 63.

mà Chính phủ của các quốc gia dành cho những doanh nghiệp hoặc những nhóm doanh nghiệp nhất định nhằm khuyến khích họ xử sự theo một cách thức nhất định"[95].

Từ điển Luật học của Viện Khoa học pháp lý ghi nhận ưu đãi đầu tư là: "*Ưu đãi mà nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn khuyến khích nhằm tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhà nước có thể áp dụng các ưu đãi trong chính sách thuế; tín dụng; chính sách sử dụng đất đai, tài nguyên; chính sách xuất khẩu, nhập khẩu và các ưu đãi khác. Căn cứ vào quy hoạch, định hướng phát triển trong từng thời kì, Chính phủ quy định danh mục ngành, nghề của từng lĩnh vực ưu đãi đầu tư, danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư và các tiêu chuẩn về trình độ công nghệ; quy mô sử dụng lao động cũng như quy định các mức ưu đãi đầu tư cụ thể*"[96].

Tại Việt Nam, hiện nay chưa có một khái niệm thống nhất và chính thức về "ưu đãi đầu tư". Những ưu đãi đầu tư đều được cụ thể hóa bằng những quy định mang tính hiện thực và xác định rõ trong các văn bản pháp luật.

Trước khi Luật Đầu tư năm 2005 được ban hành, ưu đãi đầu tư được chia thành hai nhóm, đó là ưu đãi đối với hoạt động đầu tư nước ngoài được quy định trong Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987[97] và ưu đãi đầu tư đối với hoạt động đầu tư trong nước được quy định trong Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994[98]. Đến khi Luật Đầu tư năm 2005 ra đời đã thống nhất quy định về ưu đãi đầu tư điều chỉnh chung cho cả hai đối tượng. Nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư trong cùng điều kiện như nhau cũng như trong cùng địa bàn, lĩnh vực đều được hưởng các ưu đãi như nhau. Luật Đầu tư năm 2014 quy định mở rộng đối tượng ưu đãi đầu tư hơn so với Luật Đầu tư năm 2005, cụ thể như: Điều 32 Luật Đầu tư năm 2005 quy định các đối tượng ưu đãi dựa trên tiêu chí lĩnh vực và địa bàn; trong khi đó khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2014 quy định các đối tượng ưu đãi dựa trên lĩnh vực, địa bàn, quy mô vốn, tại vùng nông thôn, doanh nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ. So với Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 có những điểm mới nổi bật trong các quy định về ưu đãi đầu tư như: đã bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư, nổi bật nhất là hình thức "khấu hao nhanh"[99]; mở rộng và chi tiết hóa đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư; bổ sung quy định mới về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt[100]. Mặc dù mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và chi tiết hóa những quy định về quy mô dự án, nhưng Luật Đầu tư năm 2020 đã siết chặt điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư theo hướng ưu đãi có chọn lọc, đúng đối tượng và các chế độ ưu đãi phải hợp lý, đem lại lợi ích tối đa cho nhà đầu tư nhưng cũng sẽ xem xét đến từng trường hợp cụ thể để có mức ưu đãi xứng đáng, phù hợp; thể hiện qua quy định: *"Ưu đãi đầu tư được áp*

---

[95] Lê Thị Ánh Nguyệt. (2007). Tác động từ việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đối với chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam. *Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2007*. Trang 3.

[96] Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*. Nxb Tư pháp. Trang 838.

[97] Điều 27, 28, 35 Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987.

[98] Chương 3 Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994.

[99] Điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020.

[100] Điều 20 và Khoản 4, Điều 75 của Luật Đầu tư năm 2020.

dụng có thời hạn và trên cơ sở kết quả thực hiện dự án của nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật trong thời gian hưởng ưu đãi đầu tư. Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau, bao gồm cả ưu đãi đầu tư đặc biệt thì được áp dụng mức ưu đãi đầu tư cao nhất"[101].

Từ các quy định về ưu đãi đầu tư trong các văn bản pháp luật, qua từng thời kỳ nêu trên có thể hiểu: *"Ưu đãi đầu tư là những cam kết cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi hoặc tạo ra những lợi ích nhất định mà Nhà nước dành cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào một hoặc một số lĩnh vực, địa bàn nhất định, đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật, trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, nền kinh tế - xã hội và của nhà đầu tư".*

1.2.3. Khái niệm ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

Như nội dung đã phân tích tại tiểu mục 1.1.1 và 1.2.2, pháp luật Việt Nam không đưa ra một định nghĩa cụ thể về "năng lượng sạch" và "ưu đãi đầu tư" nên thuật ngữ "ưu đãi đầu tư" chỉ được tiếp cận dưới giác độ khoa học pháp lý. Theo đó, ưu đãi đầu tư là tập hợp các quy định do Nhà nước ban hành nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi hoặc đem lại những lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư. Từ cách tiếp cận này, bản chất của ưu đãi đầu tư là công cụ thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, khái niệm ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch được khái quát như sau: Ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là việc Nhà nước cam kết dành cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch những điều kiện, quyền lợi đặc biệt so với các lĩnh vực đầu tư phổ thông không được ưu đãi nhằm khuyến khích, thu hút nhà đầu tư thực hiện việc khai thác, sản xuất, kinh doanh, sử dụng dịch vụ năng lượng sạch trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, nền kinh tế - xã hội và của nhà đầu tư.

Nói cách khác, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực này sẽ bao gồm những quy định pháp luật được ban hành nhằm cải thiện môi trường đầu tư qua đó khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốn, bỏ nhân lực, vật lực, tài lực vào đầu tư, phát triển sản xuất năng lượng sạch. Bằng các hình thức ưu đãi đầu tư, lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch được thay đổi theo hướng tích cực hơn, rộng hơn, nhiều hơn, hiệu quả hơn. Các dự án sản xuất năng lượng sạch sẽ được mở rộng quy mô, cải thiện các giải pháp để đưa vào vận hành thương mại và phát điện giúp góp phần làm cho thị trường năng lượng này được hoạt động lành mạnh, minh bạch. Khi có những ưu đãi này, các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch sẽ hưởng nhiều lợi nhuận, kết quả kinh doanh tốt hơn, tích cực hơn từ hoạt động đầu tư, kinh doanh so với hoạt động đầu tư vào lĩnh vực khác.

1.2.4. Đặc điểm của ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

Do ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là một bộ phận của ưu đãi đầu tư nói chung nên ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch mang đầy đủ những đặc điểm của các ưu đãi đầu tư. Từ những quy định về ưu đãi đầu tư có

[101] Khoản 6 và Khoản 7, Điều 15 của Luật Đầu tư năm 2020.

thể rút ra đặc điểm chung như sau:

Thứ nhất, chủ thể thực hiện ưu đãi đầu tư là chủ thể có quyền ban hành quy định về ưu đãi đầu tư. Ở Việt Nam, Quốc hội là chủ thể có thẩm quyền ban hành luật quy định về đầu tư và ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó, Chính phủ ban hành nghị định để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật của Quốc hội về đầu tư và ưu đãi đầu tư; Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để quy định cơ chế chính sách, hỗ trợ tài chính đối với các dự án đầu tư và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư và ưu đãi đầu tư.

Thứ hai, chủ thể được hưởng ưu đãi đầu tư là các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư. Hiện nay, Nhà nước không phân biệt về điều kiện được hưởng ưu đãi cũng như mức ưu đãi đối với nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài. Đây là quy định tiến bộ, thể hiện sự công bằng cho các chủ thể cũng như nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Việc ban hành Luật Đầu tư thay thế cho Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước đã tạo ra một khung pháp luật chung thống nhất, hấp dẫn, minh bạch, ổn định cho các nhà đầu tư,

Thứ ba, mục đích ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích đầu tư để thu hút cũng như định hướng hoạt động đầu tư và giải quyết vấn đề phát triển kinh tế. Các biện pháp ưu đãi đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực hay địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về định hướng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, áp dụng các hình thức thu hút đầu tư đa dạng, hấp dẫn để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho phát triển[102].

Ngoài ra, do lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch có những đặc thù riêng so với các lĩnh vực đầu tư khác nên ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch có những đặc điểm riêng. Cụ thể:

Thứ nhất, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là công cụ để Nhà nước bảo vệ môi trường

Quá trình chuyển đổi năng lượng từ nguồn năng lượng hóa thạch sang nguồn năng lượng sạch là sự thay đổi về chính sách, cơ cấu, công nghệ từ sản xuất, tiêu thụ các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống (như than, dầu, khí tự nhiên) sang các nguồn năng lượng tái tạo, bền vững (như gió, mặt trời, sinh khối, hydro, nhiên liệu sinh học…), góp phần giảm tác động của hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu gây ra. Theo khuyến cáo của các chuyên gia nước ngoài, hiện trên thế giới, năng lượng sạch đang có nhiều thay đổi nhanh và tích cực về kỹ thuật, tài chính. Việt Nam cần tiếp cận và tận dụng được những thay đổi này và có chính sách, hướng dẫn cụ thể nhằm khuyến khích việc áp dụng giao thông điện, túi ủ khí sinh học và lắp đặt hệ thống quang điện mặt trời trên

[102] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

nóc nhà, nhờ đó vừa giảm đáng kể chi phí sử dụng điện và bảo vệ môi trường. Do vậy, Nhà nước ban hành pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch nhằm khuyến khích tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ, phát triển công nghệ sạch, làm thay đổi tư duy của nhà đầu tư trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thứ hai, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là công cụ để Nhà nước đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành năng lượng sạch thay thế dần cho năng lượng sử dụng hóa thạch đang diễn ra ở các quốc gia đã phát triển trên thế giới, càng cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế phải gắn liền với việc phát triển năng lượng bền vững, an toàn. Ngày 11/02/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm định hướng dài hạn chiến lược an ninh năng lượng nói chung, sự phát triển bền vững, ổn định của ngành năng lượng Việt Nam nói riêng. Nghị quyết số 55-NQ/TW định hướng một giai đoạn phát triển mới, toàn diện của ngành năng lượng Việt Nam, từ khâu cung ứng, truyền tải và phân phối, đến tiêu dùng năng lượng, trong đó, tiêu dùng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hay nói cách khác việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những nhân tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững ngành năng lượng của đất nước.

Việc thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là rất quan trọng để phù hợp với nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh, từ đó hợp lý hóa các kế hoạch mở rộng sản xuất điện, điều chỉnh lượng phát thải liên quan đến năng lượng và mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Không chỉ đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, việc sản xuất năng lượng sạch còn có thể giúp đa dạng hóa nguồn cung năng lượng cho hệ thống điện. Trước nguy cơ thiếu điện ngày càng tăng, năng lượng sạch cung cấp thêm lựa chọn để bắt kịp với nhu cầu điện đang gia tăng, tăng cường an ninh năng lượng.

Thứ ba, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch liên quan đến cam kết hội nhập quốc tế

Như đã phân tích, việc khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch là một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam thực hiện những cam kết của mình trước cộng đồng quốc tế. Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Thủ tướng Chính phủ đã cùng 124 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cam kết của Việt Nam đưa phát thải ròng về "0" vào năm 2050 và tham gia nhiều cam kết, sáng kiến khác như: cam kết giảm phát thải mê-tan toàn cầu, cam kết toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất, tham gia Liên minh hành động thích ứng toàn cầu.

Đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 là mục tiêu phát triển tất yếu của

thế giới, thực hiện chủ yếu thông qua chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, phát triển phát thải thấp. Hội nghị COP26 được xem là bước ngoặt lịch sử, tiền đề cho những quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang năng lượng sạch, tái tạo là cơ hội để thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, nắm bắt thời cơ nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và tận dụng các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư cho phát triển.

Việt Nam cần tận dụng các cơ hội hợp tác thương mại, các dòng tài chính xanh đầu tư cho phát triển, đồng thời cũng thực hiện và cụ thể hóa chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển hài hòa, bền vững và toàn diện. Trong thời gian tới, cần hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ khuyến khích, thúc đẩy, tạo điều kiện cho phát triển các-bon thấp, giảm phát thải. Rà soát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thủ tục, tạo đột phá cho thu hút các dòng vốn đầu tư, phát triển các-bon thấp của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính đầu tư vào Việt Nam thông qua đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật.

Thứ tư, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch tạo ra sự tương đồng giữa hệ thống pháp luật về đầu tư của Việt Nam với thông lệ quốc tế

Trên tiến trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định mà một trong số những thành tựu đáng kể đó là việc xây dựng được một hệ thống pháp luật kinh tế nói chung và pháp luật đầu tư nói riêng chặt chẽ, đồng bộ giúp đất nước nhanh chóng hòa nhập với các khu vực, quốc gia khác trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, việc đầu tư phát triển năng lượng sạch đã từng bước được triển khai với nhiều hình thức đa dạng và đạt được những kết quả khả quan. Các nước ở khu vực châu Âu được xem là đi đầu về xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch. Để đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch "Năng lượng sạch cho toàn châu Âu", cuối năm 2018 các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) về gói đầu tư trị giá 873 triệu euro cho các dự án lớn của châu Âu về cơ sở hạ tầng năng lượng sạch. Chính phủ Hoa Kỳ đã đầu tư rất lớn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng các nhà máy sản xuất năng lượng sạch, cũng như các ngành công nghiệp sản xuất thay thế dần động cơ sử dụng năng lượng sạch. Từ một đất nước chủ yếu dựa vào nguồn nhiên liệu hóa thạch, Trung Quốc xem việc phát triển nguồn năng lượng sạch là nhiệm vụ trọng tâm. Điều đó được nhấn mạnh trong kế hoạch hiện đại hóa công nghiệp "Made in China 2025", mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch. Trong tổng kết kế hoạch 5 năm từ 2016-2020, tổng đầu tư của Trung Quốc vào ngành công nghiệp này đã lên đến hơn 360 tỷ USD[103]. Từ đó có thể thấy, pháp luật về ưu đãi đầu tư của Việt Nam đã dần phù hợp với xu thế phát triển chung của các nước phát triển trên thế giới.

[103] Phương Nam. (2022). *Cuộc đua phát triển năng lượng tái tạo*. Truy cập ngày 10/02/2023, từ https://www.sggp.org.vn/cuoc-dua-phat-trien-nang-luong-tai-tao-post630525.html

1.2.5. Vai trò của ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

Để hướng tới kinh tế xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải về "0" vào 2050, Việt Nam sẽ gặp thách thức không nhỏ khi phải huy động lượng vốn rất lớn. Theo Quy hoạch điện VIII, tổng vốn đầu tư nguồn, lưới điện là 134,7 tỷ USD cho giai đoạn 2021-2030 và 399,2 - 523,1 tỷ USD giai đoạn 2031-2050[104]. Một trong những giải pháp tạo nguồn vốn và huy động vốn đầu tư phát triển ngành điện tại Quy hoạch điện VIII là đa dạng hóa hình thức đầu tư (nhà nước, tư nhân, đối tác hợp tác công - tư…) đối với các dự án điện; phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước, thu hút mạnh khu vực tư nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển điện; khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà, nguồn điện tự sản, tự tiêu; tạo lập môi trường thuận lợi, minh bạch, thu hút, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư, phát triển các dự án điện[105]. Vì thế, pháp luật về ưu đãi đầu tư có vai trò rất quan trọng đối với lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, cụ thể:

Thứ nhất, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch góp phần tạo ra môi trường đầu tư tốt hơn, thu hút vốn đầu tư

Ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch góp phần tạo ra môi trường đầu tư tốt hơn, giúp thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Môi trường đầu tư tốt hơn sẽ khuyến khích các nhà đầu tư do xóa bỏ được những chi phí không hợp lý và rủi ro trong kinh doanh cũng như những rào cản đối với cạnh tranh. Nói cách khác, ưu đãi đầu tư tạo tâm lý yên tâm khi các nhà đầu tư quyết định đầu tư vào một ngành kinh tế mới, còn xa lạ với tập quán kinh doanh của họ. Ngoài việc đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực này có thể rút ngắn khoảng cách kinh tế cho các khu vực khó khai thác (miền núi, ngoài khơi), tạo đà phát triển cân đối và bền vững. Hơn hết, trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay thì một quốc gia không thể tự vận động và phát triển vượt bậc nếu thiếu vốn đầu tư và hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Do đó, với một hệ thống pháp luật quy định về ưu đãi đầu tư hấp dẫn, bảo đảm, minh bạch sẽ luôn là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc thu hút đầu tư.

Thứ hai, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch góp phần giải quyết nhiều vấn đề của xã hội

Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp chính là tổng hợp tất cả yếu tố, điều kiện chủ quan và khách quan, có mối quan hệ tương tác, ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp lên hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, tổ chức. Các yếu tố, điều kiện này tác động lẫn nhau, tác động đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp với mức độ và chiều hướng khác nhau. Yếu tố môi trường chính trị và luật pháp chính là yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần xem xét. Nếu thiếu đi sự ổn định chính trị thì sự phát triển dài hạn, bền vững của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong một lĩnh vực sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định chiến lược kinh doanh của doanh

[104] Khoản 6 Điều 2 Mục III Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[105] Điều 2 Mục VI Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

nghiệp, tổ chức. Khi một lĩnh vực có được những ưu đãi đầu tư nhất định và tích cực sẽ tạo nên một môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp. Môi trường đầu tư tốt sẽ tạo thuận lợi cho việc phân bổ lao động để sử dụng hiệu quả nhất, đồng thời lại giúp cho người lao động đối phó được với tính cơ động của lao động. Việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài sẽ là điều kiện, cơ hội để giải quyết vấn đề về khoa học công nghệ. Người lao động sẽ được đào tạo bài bản, khoa học, tiếp thu công nghệ mới và kinh nghiệm quản lý hiện đại của nước ngoài. Từ đó, tác động đến sự thay đổi công nghệ, trang thiết bị, chất lượng sản phẩm, công tác quản lý của các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ ba, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch giúp phát triển khoa học công nghệ và tăng khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại của các nước phát triển

Lịch sử phát triển kinh tế thế giới bốn trăm năm qua được thúc đẩy bởi bốn cuộc cách mạng công nghiệp. Các cuộc cách mạng công nghiệp này lại dựa trên kết quả của những phát minh, sáng chế, những thành tựu khoa học - công nghệ của thời đại đó. Ngày nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới trên cơ sở thành tựu của nhiều ngành khoa học toán học, vật lý học, hóa học, sinh học,... tạo ra những công nghệ mới, những sản phẩm mới, có những thuộc tính và khả năng chưa từng có, như công nghệ vật liệu mới tạo ra những vật liệu siêu cứng, siêu bền, siêu dẫn; công nghệ năng lượng mới tạo ra các năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, địa nhiệt, sóng biển...[106]. Không dừng lại ở đó, công nghệ hiện đại cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cuối vòng đời đối với các loại hình năng lượng sạch để đảm bảo vấn đề môi trường sau khi kết thúc vận hành, hoặc thúc đẩy tích trữ năng lượng để giảm áp lực truyền tải mà vẫn tận dụng tối đa ưu thế của năng lượng sạch[107].

Như vậy, khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng trong phát triển năng lượng sạch. Có những trường hợp, nếu không có giải pháp khoa học, công nghệ thì không thể khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch. Vì vậy, các biện pháp ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch góp phần giúp thu hút và tạo điều kiện để các nhà đầu tư có thể thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch. Ngoài ra, ưu đãi đầu tư còn thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài từ đó nước tiếp nhận đầu tư sẽ có điều kiện tiếp nhận những công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới, tận dụng được những lợi thế của nước đi sau, rút ngắn được khoảng cách về khoa học kỹ thuật với các nước phát triển.

---

[106] Nguyễn Văn Thạo. (2022). *Phát triển, nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ: Yếu tố hàng đầu để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cơ cấu lại nền công nghiệp đất nước*. Truy cập ngày 10/02/2023, từ https://tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/phat-trien-nang-cao-tiem-luc-khoa-hoc-cong-nghe-yeu-to-hang-dau-de-day-manh-va-nang-cao-hieu-qua-co-cau-lai-nen-cong-nghiep-dat-nuoc

[107] Thy Thảo. (2021). *Phát triển năng lượng sạch bằng đột phá công nghệ và đòn bẩy chính sách*. Truy cập ngày 10/02/2023, từ https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-nang-luong-sach-bang-dot-pha-cong-nghe-va-don-bay-chinh-sach-85114.htm

1.2.6. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

Như đã phân tích, khi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, các chủ đầu tư chịu sự cạnh tranh với ngành năng lượng hóa thạch. Nếu không có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho các dự án năng lượng sạch thì các chủ đầu tư rất khó có lợi nhuận và họ sẽ không đầu tư vào lĩnh vực này. Chính vì vậy, theo pháp luật về ưu đãi đầu tư của Việt Nam thì lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là một trong những ngành, nghề ưu đãi đầu tư[108].

Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư là các dự án đầu tư[109], cụ thể là các dự án được quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Về nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư, đối với dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau trong cùng một thời gian thì nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi cao nhất[110].

Ưu đãi đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại tổ chức kinh tế); chia, tách, sáp nhập và chuyển nhượng dự án đầu tư được áp dụng như sau[111]: tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại tổ chức kinh tế hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư (nếu có) trước khi tổ chức lại hoặc nhận chuyển nhượng nếu vẫn đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở chia, tách dự án đáp ứng điều kiện hưởng mức ưu đãi đầu tư nào thì được hưởng mức ưu đãi đầu tư đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án trước khi chia, tách; dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở sáp nhập dự án được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo các điều kiện hưởng ưu đãi của từng dự án trước khi sáp nhập nếu vẫn đáp ứng điều kiện. Trường hợp dự án được sáp nhập đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác nhau thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo từng điều kiện khác nhau đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại.

Trong một số trường hợp sau đây, nhà đầu tư sẽ được điều chỉnh thay đổi mức ưu đãi hoặc không được hưởng ưu đãi[112]: dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi đầu tư và đáp ứng thêm điều kiện hưởng ưu đãi ở mức cao hơn hoặc được hưởng thêm ưu đãi theo hình thức ưu đãi mới thì được hưởng ưu đãi ở mức cao hơn hoặc hưởng thêm ưu đãi theo hình thức ưu đãi mới cho thời gian ưu đãi còn lại. Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc ưu đãi do nhà đầu tư tự xác định trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký

---

[108] Điểm b Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020.

[109] Điểm a Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020.

[110] Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

[111] Khoản 7 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

[112] Điều 22 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư tự xác định. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó. Trong thời gian hưởng ưu đãi, trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

1.3. Lược sử hình thành và phát triển của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

1.3.1. Giai đoạn trước năm 2005

Trước năm 1986 vấn đề phát triển năng lượng sạch không được đề cập trong các văn bản pháp luật. Ngay cả khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề bảo vệ môi trường đã được quan tâm thể hiện bằng việc ra đời của Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác về bảo vệ môi trường thì vấn đề phát triển năng lượng sạch cũng chưa được quan tâm.

Theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994, sửa đổi năm 1998 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch không được quy định nằm trong danh mục các dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, sửa đổi năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch không được quy định nằm trong danh mục các dự án đầu tư được khuyến khích đầu tư nhưng có quy định khuyến khích đầu tư đối với các dự án cải tạo, phát triển nguồn năng lượng[113].

Như vậy, trước khi có Luật Đầu tư năm 2005, Việt Nam chỉ có những chính sách khuyến khích đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cải tạo, phát triển nguồn năng lượng. Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch chưa rõ ràng, đầy đủ do chưa có nhận thức về vấn đề phát triển năng lượng sạch.

1.3.2. Giai đoạn từ năm 2005 đến trước năm 2014

Khi ô nhiễm môi trường diễn ra ngày càng nghiêm trọng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tình trạng thiếu điện trong sản xuất, sinh hoạt và báo động vấn đề an ninh năng lượng thì việc giảm phát thải các-bon và bảo đảm an ninh năng lượng là hai mục tiêu hướng đến trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Chính sách đánh thuế phát thải các-bon đã tạo ra một sự thay đổi căn bản trong cơ cấu khuyến khích đầu tư vào các nguồn năng lượng.

Từ các quy định nằm rải rác trong Luật Điện lực năm 2004, vấn đề đẩy mạnh việc

[113] Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 29/CP ngày 12/5/1995 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994; Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, sửa đổi, bổ sung năm 2000 và Danh mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, sửa đổi, bổ sung năm 2000.

khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo được khẳng định[114]. Vì vậy, pháp luật ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch đã có chuyển biến rõ rệt, Luật Đầu tư năm 2005 đã ghi nhận ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất năng lượng mới[115]. Tuy nhiên, dự án được đặc biệt ưu đãi trong lĩnh vực này chỉ bao gồm những dự án đầu tư xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật, địa nhiệt, thủy triều[116].

Những dự án đầu tư nêu trên được hưởng các ưu đãi như sau:

Thứ nhất, được hưởng những ưu đãi về thuế. Cụ thể, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế[117]; thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế[118]; hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư sẽ được ưu đãi thuế xuất nhập khẩu[119].

Thứ hai, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế có nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thì được xác định theo tỷ trọng doanh thu của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế trên tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh[120].

Thứ ba, nhà đầu tư sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm[121].

Thứ tư, dự án đầu tư trong lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và dự án kinh doanh có hiệu quả được áp dụng khấu hao nhanh đối với tài sản cố định; mức khấu hao tối đa là hai lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản cố định[122].

Thứ năm, được ưu đãi về quyền sử dụng đất. Cụ thể: thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá năm mươi năm; đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, thuê đất không quá bảy mươi năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu nhà đầu tư chấp hành đúng pháp luật về đất đai và có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì sẽ được cơ quan

---

[114] Điều 4, Điều 13, Điều 29, Điều 60, Điều 61 Luật Điện lực năm 2004.

[115] Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư năm 2005.

[116] Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2005.

[117] Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2005.

[118] Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2005.

[119] Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu năm 2005.

[120] Điều 36 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003.

[121] Điều 34 Luật Đầu tư năm 2005.

[122] Điều 35 Luật Đầu tư năm 2005.

nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế[123].

Một số văn bản pháp luật điều chỉnh về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch cụ thể còn có: Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/08/2007 về một số cơ chế chính sách, tài chính đối với các dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch; Quyết định số 1855/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/12/2007 phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/06/2011 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Quyết định số 1208/2011/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/07/2011 Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030.

Như vậy, trong giai đoạn này, pháp luật về ưu đãi đầu tư lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch đã có bước phát triển mới, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành có quy định điều chỉnh đối với lĩnh vực đặc thù này.

1.3.3. Giai đoạn từ năm 2014 đến nay

Từ khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào ngày 11/01/2007, nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Việc mở cửa nền kinh tế trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần không nhỏ để duy trì tốc độ tăng trưởng cao hàng năm của nền kinh tế Việt Nam. Đó là kết quả của quá trình dài nỗ lực, bền bỉ và kiên định thực hiện đồng bộ nhiều chính sách đổi mới, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất và sửa đổi các quy định pháp luật. Cùng với đó là quá trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng hiện đại, minh bạch, tạo sự cạnh tranh công bằng, bình đẳng cho doanh nghiệp và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Việc ban hành Luật Đầu tư năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Thương mại năm 2005 là bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư tại Việt Nam. Những quy định của Luật Đầu tư năm 2005 đã mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư bằng việc xóa bỏ những rào cản đầu tư không phù hợp với thông lệ kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sau hơn 8 năm triển khai thi hành, bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, Luật Đầu tư năm 2005 đã bộc lộ một số hạn chế cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung[124]. Xuất phát từ những yêu cầu trên, ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đầu tư năm 2014, thay thế Luật Đầu tư năm 2005. Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2014 đều có hiệu lực thi hành từ ngày

[123] Điều 36 Luật Đầu tư năm 2005.

[124] Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014). *Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Đầu tư và định hướng hoàn thiện.*

01/7/2015; đây là hai văn bản quy phạm pháp luật đánh dấu sự quyết tâm trong hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Nhà nước. Cụ thể, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm; đơn giản hóa và rút ngắn thời gian trong thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư,…càng góp phần đẩy mạnh tiến trình cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch đã được quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung về ưu đãi, hỗ trợ phát triển năng lượng sạch. Cụ thể một số ưu đãi như: được hưởng chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư (cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn) để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh[125]; được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp[126], được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu[127]; được miễn, giảm tiền sử dụng đất[128]; hỗ trợ thị trường đầu ra cho điện sản xuất từ năng lượng sạch bằng cách mua lại với giá ưu đãi[129].

Luật Đầu tư năm 2020 được ban hành thay thế Luật Đầu tư năm 2014 với mục tiêu chính là nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài cũng như thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị để bắt kịp với Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. So với Luật Đầu tư năm 2014, Luật Đầu tư năm 2020 có những quy định bảo đảm thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, bổ sung nhiều quy định mới về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tận dụng nguồn lực từ trong nước cũng như thúc đẩy việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, đồng thời bảo đảm tính đồng nhất trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của các luật liên quan. Luật Đầu tư năm 2020 tiếp tục ghi nhận lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là một trong những ngành, nghề ưu đãi đầu tư [130]. Ngoài ra, các dự án đầu tư khai thác khoáng sản và dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng

---

[125] Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

[126] Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

[127] Điều 12 Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, Điều 12 Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam, Điều 10 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

[128] Khoản 1 Điều 13 Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Khoản 1 Điều 13 Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam; Khoản 1 Điều 11 Quyết định số 11/2017/QĐ- TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

[129] Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam; Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam; Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.

[130] Điểm b Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020.

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền không được áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt[131] cũng phù hợp với định hướng phát triển "kinh tế xanh" của Việt Nam và các nước trên thế giới.

Từ sau năm 2014, hành lang pháp lý về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch đã có những thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch vẫn còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, mâu thuẫn với một số pháp luật khác có liên quan, các ưu đãi chưa đủ mạnh, chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Đối với những dự án đầu tư sản xuất năng lượng sạch với mục đích lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của các doanh nghiệp để tự sử dụng hiện vẫn chưa có cơ chế khuyến khích phát triển chính thức.

Kết luận Chương 1

Trong Chương này, tác giả đã trình bày khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, đã phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của năng lượng sạch; các khái niệm về đầu tư, ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch; chỉ ra một số đặc điểm, vai trò của ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch và nêu các nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Đồng thời, khái lược về lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch từ trước năm 2005 đến nay.

Nhận thức được vai trò quan trọng của năng lượng sạch, để thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, Việt Nam đã ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 (thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2014); Luật Đầu tư năm 2020 (thay thế Luật Đầu tư năm 2014); Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản về cơ chế ưu đãi, hỗ trợ các dự án phát triển năng lượng sạch. Tuy nhiên, pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch vẫn còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ với một số pháp luật khác có liên quan, các ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực này chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư; việc tiếp nhận ưu đãi còn khó khăn, hạn chế. Những vấn đề này sẽ được tác giả phân tích, đánh giá và đưa ra kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch ở Chương 2.

[131] Điểm a, b Khoản 5 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

2.1. Quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

2.1.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Để đạt các mục tiêu về phát triển kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi ngành năng lượng theo tinh thần phát huy nội lực, đồng thời tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ từ các đối tác phát triển. Trong đó, đã giảm dần nguồn điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ưu tiên phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới và sạch.

Sản xuất năng lượng sạch là một lĩnh vực mới được chú trọng phát triển từ sau Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Dựa trên chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Luật Đầu tư năm 2014 quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch bao gồm dự án đầu tư thuộc các ngành nghề *"Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng"*[132]. Luật Đầu tư năm 2020 tiếp tục quy định 7 nhóm đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư[133], so với Luật Đầu tư năm 2014 thì Luật Đầu tư năm 2020 tiếp tục kế thừa quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch[134]. Điều này vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà đầu tư vừa phù hợp với chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước.

Để cụ thể hóa một số nội dung của Luật Đầu tư năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, kèm theo Nghị định này có Phụ lục 2 về danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, trong đó xác định lĩnh vực: "*sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải"* thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và *"đầu tư tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác"* thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Đây là những nội dung mới so với danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư nêu tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 (Nghị định này đã hết hiệu lực).

---

[132] Điểm b Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014.
[133] Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020.
[134] Điểm b Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2014.

Điều này thể hiện, Nhà nước mở rộng hơn các nhóm đối tượng thuộc lĩnh vực này nhằm thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển năng lượng sạch. Đây cũng là một trong những khuyến nghị do OECD đã đề cập trong Báo cáo Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch tại Việt Nam *"Môi trường pháp lý của Việt Nam sẽ cần chuyển biến nhanh chóng để đảm bảo các cơ cấu ưu đãi và quy định pháp lý tạo thuận lợi đủ sẵn sàng để phục vụ đấu thầu các dịch vụ cân bằng, cũng như các nguồn lực linh hoạt của bên cung và cầu cần thiết để tạo điều kiện cho quá trình chuyển dịch liên tục sang năng lượng sạch"*[135].

2.1.2. Các hình thức ưu đãi đầu tư

2.1.2.1. Ưu đãi về vốn đầu tư

Để hoàn thành các dự án đầu tư thì việc huy động các nguồn lực tài chính là quan trọng nhất và phải ưu tiên hàng đầu. Hoạt động huy động tài chính có thể xuất phát từ bất kỳ nguồn nào, kể cả các nguồn vốn tự có của chính doanh nghiệp; các thỏa thuận cho vay hoặc huy động tài chính cổ phần phi chính thức từ các cổ đông hay các thể chế cấp vốn khác có liên quan tới doanh nghiệp; các khoản vốn vay chính thức từ các thể chế tài chính; hay đôi khi là các loại hình góp vốn cổ phần khác nhau. Tuy nhiên, để có được các kênh huy động tài chính bền vững và quy mô lớn, khu vực ngân hàng trong nước chính là lực lượng huy động tài chính đóng vai trò chủ chốt ở hầu hết các quốc gia[136].

Ở Việt Nam hiện nay, nhà đầu tư vào các dự án sản xuất năng lượng sạch được huy động vốn dưới các hình thức pháp luật cho phép từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Theo quy định tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước: *"Dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng: Gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học, điện sinh khối và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo"* thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư[137]. Theo đó, các chủ đầu tư của các dự án này có thể vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh. Chủ thể được vay vốn tại VDB thuộc trường hợp vay đầu tư của nhà nước được hưởng nhiều ưu đãi so với việc vay vốn tại các ngân hàng thương mại. VDB cho vay lên tới 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động)[138]. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách

---

[135] OECD. (2021). *Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam*. Truy cập ngày: 22/5/2023, từ https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2d655b2e-vi/index.html?itemId=/content/component/2d655b2e-vi#chapter-d1e16223

[136] Ngân hàng Thế giới. (2008). *Huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả, Những bài học từ Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác*. Nxb Văn hóa thông tin. Trang 123.

[137] Theo khoản 2 Mục III Phụ lục Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Các dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng: gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học, điện sinh khối và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo thuộc nhóm A, B.

[138] Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. Riêng các dự án đầu tư thuộc nhóm A thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm[139]. So với quy định trước đây[140] thì thời hạn cho vay được sửa đổi theo hướng có lợi cho nhà đầu tư. Tùy từng dự án khác nhau, thời hạn cho vay cũng khác nhau, trừ trường hợp đặc biệt[141]. Quy định này làm giảm bớt áp lực về thời hạn trả nợ đối với nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện đủ để nhà đầu tư thu lãi từ dự án. Bên cạnh đó, mức lãi suất cho vay được tính *"bằng mức lãi suất bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Chính phủ bảo lãnh kỳ hạn 05 năm trong thời gian 01 năm trước thời điểm công bố lãi suất theo quy định tại Nghị định này cộng (+) tỷ lệ chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam"*[142] và *"lãi suất nợ quá hạn đối với mỗi dự án do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định, tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn"*[143]. Có thể nói đây là động lực lớn đối với các nhà đầu tư.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; ban hành Quyết định số 1604/QĐ-NHNN ngày 07/8/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam và Thông tư số 17/2022/TT-NHNN ngày 23/12/2022 hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài[144].

Nội dung của Chỉ thị số 03/CT-NHNN nêu rõ, hoạt động cấp tín dụng của ngành Ngân hàng cần chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng; cải thiện chất lượng môi trường và bảo vệ sức khỏe con người, đảm bảo phát triển bền vững. Đối với các TCTD, Thống đốc NHNN yêu cầu chủ động triển khai xây dựng chương trình, chính sách tín dụng xanh, nhằm tăng dần tỷ trọng tín dụng xanh trong cơ cấu danh mục đầu tư tín dụng của ngân hàng; khuyến khích nghiên cứu xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Hằng quý, các tổ chức tín dụng phải báo cáo kết quả triển khai tăng trưởng tín dụng xanh. Các khoản vay xanh tại Việt Nam hiện nay gồm: Tín dụng đầu tư của Nhà nước được VDB thực hiện; Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và hỗ trợ lãi suất vay vốn được Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện; Cho vay đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Cho vay hợp vốn được Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam thực

---

[139] Điều 8 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

[140] Điều 8 Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/5/2011 của Chính phủ (được bổ sung bởi Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013) về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

[141] Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. *"Đối với các dự án đặc biệt cần phải cho vay vượt quá thời hạn cho vay tối đa quy định tại khoản 1 Điều này, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định."*

[142] Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

[143] Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

[144] Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.

hiện; Tín dụng xanh của hệ thống ngân hàng thương mại.

2.1.2.2. Ưu đãi về thuế

Thuế không chỉ là nguồn thu quan trọng của Nhà nước mà còn là một công cụ để thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên hữu hạn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chính phủ các nước đang nỗ lực điều chỉnh chính sách thuế hướng tới nền kinh tế xanh. Nhiều nước trên thế giới đã có những điều chỉnh để từng bước hoàn thiện các chính sách thuế, phí theo hướng chú trọng khuyến khích đầu tư, sản xuất năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hỗ trợ việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Quy định ưu đãi về thuế đối với các dự án năng lượng sạch là hợp lý. Việc miễn hoặc giảm thuế làm cho lợi nhuận của nhà đầu tư ở lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch tăng lên, từ đó có thể thu hút các nhà đầu tư phát triển lĩnh vực này. Các ưu đãi đối với lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch được quy định cụ thể trong những văn bản pháp luật về thuế hiện hành như sau:

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế trực thu đánh lên thu nhập của doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp. Trong hệ thống chính sách thuế, thuế TNDN là một loại thuế đóng vai trò quan trọng. Thông qua chính sách thuế TNDN, Nhà nước đánh thuế TNDN với mức thuế suất thấp hơn hoặc miễn, giảm số thuế phải nộp trong một thời gian nhất định đối với chủ thể kinh doanh khi đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư. Điều này tác động đến xu hướng lựa chọn, cách thức, mô hình và đối tượng kinh doanh của nhà đầu tư. Trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch thì ưu đãi thuế TNDN có một số quy định đặc trưng.

Thứ nhất, về đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

Theo quy định tại Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013) thì áp dụng thuế suất ưu đãi đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Như vậy, nếu doanh nghiệp có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN[145]. Cụ thể các dự án thuộc lĩnh vực này bao gồm sản xuất năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác[146].

[145] Điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

[146] Điểm k khoản 1 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thứ hai, về mức ưu đãi thuế TNDN[147]

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng sạch được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm. Trường hợp dự án đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

Thứ ba, về thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN[148]

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng sạch được miễn thuế 04 năm, được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang). Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên có thu nhập chịu thuế mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

Thứ tư, về điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ các dự án sản xuất năng lượng sạch thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Một là, thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thực hiện dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng[149].

Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động[150]. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN là dự án được thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện trừ các trường hợp dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi

---

[147] Điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

[148] Điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

[149] Khoản 3 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 quy định *"Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng"*.

[150] Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020.

hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh)[151].

Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường[152]. Dự án đầu tư mở rộng phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau[153]: nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư; Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

Hai là, dự án đầu tư mới phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư [154]. Cụ thể: không vi phạm các quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020; phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư[155] trong trường hợp là dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư 2020[156]. Riêng đối với các trường hợp là dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước; dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Đầu tư năm 2020[157]; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư[158].

---

[151] Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[152] Khoản 5 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020.

[153] Khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

[154] Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

[155] Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020.

[156] *Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:*

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

[157] *Tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.*

[158] Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020.

Ba là, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai[159].

Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc một số công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan quản lý nhà nước về kế toán ủy quyền ban hành[160]. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán[161]. Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hoá đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế[162].

Trong hoạt động doanh nghiệp thì hóa đơn, chứng từ kế toán là cơ sở, căn cứ để xác định doanh thu và đánh giá hoạt động của các dự án; từ đó xác định các thu nhập của doanh nghiệp được hưởng hay không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Thứ năm, về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới được quy định như sau[163]:

Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư mà trong hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện đầu tư, trường hợp các giai đoạn tiếp theo thực tế có thực hiện được coi là dự án thành phần của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực hiện theo tiến độ (trừ trường hợp bất khả kháng, khó khăn do nguyên nhân khách quan trong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khó khăn, bất khả kháng khác) thì các dự án thành phần của dự án đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại của dự án đầu tư lần đầu tính từ thời điểm dự án thành phần có thu nhập được hưởng ưu đãi.

---

[159] Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

[160] Khoản 2 Điều 3 Luật Kế toán năm 2015.

[161] Khoản 3 Điều 3 Luật Kế toán năm 2015.

[162] Điều 20 Luật Kế toán năm 2015.

[163] Khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư trước ngày 01/01/2014 mà có thực hiện phân kỳ đầu tư như trường hợp nêu trên thì dự án thành phần được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2014. Thu nhập của các dự án thành phần của dự án đầu tư lần đầu trước ngày 01/01/2014 đã được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 01/01/2014 thì không thực hiện điều chỉnh lại các ưu đãi thuế đã được hưởng trước ngày 01/01/2014.

Trong thời gian triển khai các dự án thành phần theo từng giai đoạn nêu trên nếu nhà đầu tư được cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư cho phép gia hạn thực hiện dự án và doanh nghiệp thực hiện theo đúng thời hạn đã được gia hạn thì cũng được hưởng ưu đãi thuế theo quy định nêu trên.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thành lập do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đáp ứng tiêu chí về cơ sở xã hội hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà doanh nghiệp trước khi chuyển đổi chưa được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo lĩnh vực ưu đãi thuế thì được hưởng ưu đãi thuế như dự án đầu tư mới kể từ khi chuyển đổi. Trường hợp doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí về cơ sở xã hội hóa theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% đối với phần thu nhập từ xã hội hóa thì tiếp tục áp dụng mức thuế suất ưu đãi này.

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng được quy định như sau[164]:

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

---

[164] Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh), mua lại doanh nghiệp hoặc mua lại dự án đầu tư đang hoạt động.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Về ưu đãi thuế nhập khẩu

Một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu khi triển khai thực hiện dự án sản xuất năng lượng sạch là quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu. Bởi vì, đây là một lĩnh vực đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật cao, trong khi công nghệ, thiết bị trong nước hiện chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Các nhà đầu tư phải nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài để phục vụ cho khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch. Giá thành nhập khẩu công nghệ, thiết bị cao dẫn tới chi phí đầu tư ban đầu của các dự án phát triển năng lượng sạch lớn. Biện pháp ưu đãi thuế nhập khẩu được đặt ra cùng với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch.

Thứ nhất, về đối tượng được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch

Theo quy định pháp luật hiện hành các dự án sản xuất năng lượng sạch được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu. Cụ thể các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu như sau[165]: hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định (bao gồm máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được) và nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư.

Thứ hai, về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng[166]. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư có phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư[167].

---

[165] Khoản 11, 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

[166] Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

[167] Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

Thứ ba, về thời gian hưởng ưu đãi

Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì pháp luật hiện hành không quy định thời hạn miễn thuế nhập khẩu là bao lâu. Do đó, việc miễn thuế nhập khẩu được áp dụng với danh mục hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan.

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất. Việc miễn thuế nhập khẩu không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt[168].

Thời gian bắt đầu sản xuất là thời gian sản xuất chính thức, không bao gồm thời gian sản xuất thử. Người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về ngày thực tế sản xuất và thông báo trước khi làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế. Hết thời hạn miễn thuế 05 năm, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ thuế theo quy định đối với lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã được miễn thuế nhưng không sử dụng hết[169].

Thứ tư, về hồ sơ, thủ tục để được miễn thuế nhập khẩu

Doanh nghiệp gửi hồ sơ thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đến Cục Hải quan; sau đó, doanh nghiệp lập hồ sơ miễn thuế - là hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành[170]. Căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ để xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thực hiện theo Danh mục hoặc tiêu chí để xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc theo văn bản xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư[171]. Trình tự, thủ tục xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án

---

[168] Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

[169] Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

[170] Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

[171] Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

đầu tư[172]: Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không hợp lệ, cần bổ sung hoặc sửa đổi. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân (theo Mẫu số 04); trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do. Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc gia hạn thời gian trả lời trong trường hợp cần thiết phải tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời. Thời gian thẩm tra và trả lời không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản nêu rõ lý do. Kinh phí tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước.

c) Về ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế sử dụng đất là một khoản nộp mà người sử dụng đất sẽ nộp vào ngân sách nhà nước trong quá trình sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế. Thuế sử dụng đất sẽ bao gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện nay, pháp luật không có định nghĩa về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được biết đến là khoản tiền mà cá nhân hoặc các đơn vị tổ chức phải đóng trong quá trình sử dụng đất phi nông nghiệp, điều này được quy định trong Luật Đất đai năm 2013. Mức thuế thu phụ thuộc theo vị trí, vào diện tích đất tính thuế và giá của đất cũng như thuế của từng khu vực sẽ khác nhau.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 thì đất phi nông nghiệp sẽ bao gồm những loại sau đây: đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị (hay còn gọi là đất thổ cư); đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất sử dụng vào các mục đích công cộng; đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động,…

Theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khái niệm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có thể được xác định như sau: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế trực thu đánh vào hành vi sử dụng đất phi nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình[173]. Như đã trình bày ở các phần trước, dự án đầu tư sản xuất năng lượng sạch thuộc nhóm ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư[174], vì vậy những dự án thuộc lĩnh vực này được miễn thuế sử dụng đất phi

[172] Điều 6 Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

[173] Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. (2012). *Giáo trình luật thuế*. Nxb Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam. Trang 361.

[174] Khoản 6 Mục I Danh mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010. Việc miễn thuế phải tuân thủ nguyên tắc[175]: *"Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì được miễn, giảm thuế theo từng dự án đầu tư."* Tuy nhiên, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành không quy định về thời hạn được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các trường hợp được miễn.

d) Về các ưu đãi thuế khác

Bên cạnh những ưu đãi thuế trực tiếp đối với lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch đã nêu trên, để thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, một số chính sách thuế đã được ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung mà trong các chính sách đó, năng lượng hóa thạch truyền thống bị hạn chế khai thác, sử dụng. Cụ thể như sau: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt xác định một trong những đối tượng chịu thuế là xăng các loại[176]; Luật Thuế bảo vệ môi trường xác định đối tượng chịu thuế gồm: Xăng, dầu, mỡ nhờn (xăng trừ etanol, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hoả, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn) gốc hóa thạch xuất bản tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, mỡ động vật...). Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng dầu gốc hóa thạch thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng dầu gốc hóa thạch; Than đá (than nâu, than antraxit, than mỡ, than đá khác)[177].

2.1.2.3. Ưu đãi liên quan quyền sử dụng đất

Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định về quyền sử dụng đất đối với các nhóm cá nhân và tổ chức. Một trong các nhóm chủ thể áp dụng của pháp luật về đất đai (được gọi là người sử dụng đất[178]) là các nhà đầu tư. Luật Đầu tư năm 2020 quy định *"Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất"* là một trong những hình thức ưu đãi đầu tư. Cùng thống nhất với lĩnh vực đầu tư, pháp luật đất đai hiện hành có nhiều quy định trực tiếp hoặc gián tiếp về quyền sử dụng đất của nhà đầu tư bởi việc cụ thể hóa các quy định của người sử dụng đất là tổ chức kinh tế, cá nhân kinh doanh…

a) Về ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013 thì nếu các tổ chức, cá nhân liên quan đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư và được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư sẽ trở thành người sử dụng đất[179]. Đồng thời Luật Đất đai năm 2013 khẳng định: "Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư" được miễn, giảm tiền sử

---

[175] Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

[176] Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014;2016;2022).

[177] Điều 3 Luật Thuế Bảo vệ môi trường năm 2010 và Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 201.

[178] Phan Trung Hiền (2014). *Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất*. Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội. Trang 15.

[179] Điều 5, Điều 17 Luật Đất đai năm 2013.

dụng đất, tiền thuê đất[180]. Bên cạnh đó, trong các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp về khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch đều xác định việc khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch được hưởng những ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là việc người thuê đất không phải nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền thuê đất, thuê mặt nước khi được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trong một số trường hợp pháp luật quy định.

Ví dụ: *"Các dự án điện gió và công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện quốc gia được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư"*[181]; *"Các dự án điện mặt trời, công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng cho các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư"*[182]; *"Các dự án điện sinh khối và công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện quốc gia được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư"*[183].

Theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước[184], lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch sẽ có các trường hợp hưởng ưu đãi như sau: dự án khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch là dự án đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê còn dự án khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định là 11 năm.

b) Về ưu đãi bố trí quỹ đất thực hiện dự án

Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất là một trong mười chỉ số để đánh giá năng lực cạnh tranh (PCI) của các địa phương trong việc thu hút đầu tư. Theo nghiên cứu của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), đất đai là một trong những lĩnh vực gây khó khăn nhiều nhất cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính để có đất sản xuất, kinh doanh[185].

Bởi vì hầu hết các dự án sản xuất năng lượng sạch đều cần có một quỹ đất tương

---

[180] Điểm a khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2013.

[181] Khoản 1 Điều 13 Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

[182] Khoản 1 Điều 11 Quyết định số 11/2017/QĐ- TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

[183] Khoản 1 Điều 13 Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

[184] Nghị định số 46/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2016 và Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

[185] Lưu Quốc Thái. (2015). Quyền tiếp cận đất đai của nhà đầu tư thông qua giao dịch quyền sử dụng đất. *Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01*. Trang 30.

đối lớn để thực hiện quy trình sản xuất chuyên biệt, các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp về khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch[186] đều quy định *"Căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để chủ đầu tư thực hiện các dự án. Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai."*

Ngoài ra, theo quy định của Pháp luật về môi trường thì các dự án sản xuất năng lượng sạch thuộc trường hợp được ưu đãi về đất đai[187]; cụ thể *"Trường hợp chủ đầu tư dự án đã ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được khấu trừ theo quy định của pháp luật đất đai"*[188].

2.1.2.4. Ưu đãi về thị trường đầu ra

Theo Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2014, việc xây dựng và thực hiện chính sách ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng sạch được xếp vào mức ưu tiên cao. Bên cạnh các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai còn có ưu đãi về thị trường đầu ra mà cụ thể là cơ chế ưu đãi về giá và các công cụ kinh tế thị trường nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng các dạng năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, gió, sinh khối …

Cơ chế ưu đãi về thị trường đầu ra bao gồm những nội dung như sau:

Thứ nhất, cơ chế áp dụng trách nhiệm mua điện bắt buộc bởi Nhà nước thông qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

EVN đang được Nhà nước giao thực hiện mua toàn bộ sản lượng điện được sản xuất từ các dự án điện năng lượng sạch; ưu tiên khai thác toàn bộ công suất, điện năng phát ra từ các dự án điện năng lượng sạch đưa vào vận hành thương mại. Các dự án điện sử dụng nguồn năng lượng sạch để sản xuất điện được ưu tiên đấu nối với hệ thống điện quốc gia. Việc mua bán điện được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán điện lập theo Hợp đồng mua bán điện mẫu do Bộ Công thương ban hành. Có thể nói đây là cơ chế bảo đảm việc mua điện bởi Nhà nước thông qua các đơn vị điện lực trực thuộc EVN để tạo sự chắc chắn, an tâm và rõ ràng trong việc thực hiện nghĩa vụ mua điện của EVN.

Thứ hai, chính sách khuyến khích theo một giá Feed-in-Tariff (FIT)

Thuật ngữ "Feed-in Tariffs" (FIT) có từ những năm 70 của thế kỷ XX khi đề cập đến phát triển năng lượng sạch và hiện đã phổ biến trên toàn thế giới. Cơ chế giá điện FIT là một công cụ hỗ trợ cho các nhà sản xuất điện từ các nguồn năng lượng sạch, được khuyến khích bằng hợp đồng mua điện giá cố định dài hạn cho các nhà đầu tư sản xuất điện từ năng lượng sạch, cùng nghĩa vụ mua và quyền tiếp cận lưới điện được đảm bảo

[186] Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, khoản 2 Điều 14 Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam, khoản 2 Điều 11, Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

[187] Điểm c khoản 2 Phụ lục XXX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

[188] Điều 132 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

sẽ giúp tăng tính an toàn cho nhà đầu tư. Qua đó, cơ chế này nâng cao tính cạnh tranh của năng lượng sạch so với các dạng năng lượng truyền thống. Tại Việt Nam, rất nhiều văn bản pháp luật quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển năng lượng sạch đã được ban hành[189]. Theo đó, quy định về mức giá mua điện FIT đối với từng nguồn năng lượng sạch được quy định cụ thể khác nhau qua từng thời kỳ[190].

Thứ ba, cơ chế hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng trong giao dịch mua bán điện với EVN

Bộ Công thương đã ban hành các hợp đồng mua bán điện mẫu cho điện mặt trời (cả dự án điện nối lưới và hệ thống điện mặt trời mái nhà), điện gió, điện sinh khối. Hợp đồng mua bán điện mẫu là cơ sở cho việc áp dụng trong giao dịch mua bán điện giữa bên bán điện và bên mua điện (EVN). Theo đó, việc sử dụng hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió là bắt buộc. Bên bán điện và EVN chỉ được bổ sung nội dung của hợp đồng mua bán điện mẫu để làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên mà không làm thay đổi nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán điện mẫu.

Trước đây, thời hạn của các hợp đồng mua bán điện mẫu đối với các dự án điện được sản xuất từ năng lượng sạch là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau 20 năm, hai bên có thể gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới theo quy định của pháp luật tại thời điểm đó. Ngày 19/01/2023, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BCT thương bãi bỏ 3 nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 18/2020/TT-BCT và Thông tư 02/2019/TT-BCT trước đây, về thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện: bãi bỏ thời hạn áp dụng giá mua điện trong thời hạn 20 năm; bãi bỏ điều khoản chuyển đổi tiền mua điện sang USD; bãi bỏ điều khoản về trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng từ dự án điện gió nối lưới tại điểm giao nhận.

2.1.2.5. Ưu đãi khác

a) Chuyển lỗ

Như đã phân tích tại tiểu mục 1.2.1.2, đầu tư là một hoạt động mang tính rủi ro. Vì vậy, trong quá trình hoạt động không phải lúc nào nhà đầu tư cũng thu được lợi nhuận. Do đó, pháp luật hiện hành có những quy định về chuyển lỗ.

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm (-) về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang được xác định theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 218/2013/NĐ-CP[191]. Doanh nghiệp có lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ[192].

---

[189] Xem Phụ lục I.

[190] Xem Phụ lục II.

[191] Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

[192] Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

Trường hợp chuyển lỗ giữa các năm: doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm[193]. Trường hợp chuyển lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính: doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ[194].

Chuyển lỗ trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản: doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định). Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách[195].

Chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư: Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) sau khi đã thực hiện bù trừ với thu nhập chịu thuế của hoạt động này hoặc bù lỗ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lỗ sang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó, thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ[196].

---

[193] Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

[194] Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

[195] Điều 7 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

[196] Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 218/2013/NĐ- CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

b) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

Luật Đầu tư năm 2014 chỉ quy định ba hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm: Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. Luật Đầu tư năm 2020 đã bổ sung thêm hình thức ưu đãi đầu tư mới là khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế[197]. Theo đó, khấu hao nhanh là việc trích khấu hao theo hướng đẩy nhanh quá trình thu hồi vốn trong những năm đầu sử dụng tài sản cố định.

Doanh nghiệp thực hiện thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao (ví dụ: thông báo lựa chọn thực hiện phương pháp khấu hao đường thẳng...). Hàng năm doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định kể cả trường hợp khấu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện). Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ đối với một số tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi[198].

c) Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp là quỹ do doanh nghiệp xây dựng để thực hiện cho việc đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của doanh nghiệp tại Việt Nam (ví dụ: xây dựng phòng thí nghiệm, máy móc trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển, mua bản quyền công nghệ, kiểu dáng công nghiệp...). Các khoản chi của Quỹ chỉ được cơ quan thuế chấp nhận khi sử dụng vào đúng mục đích nêu trên và phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Hiện nay, quy định về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được quy định như sau: Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Riêng doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc thực hiện trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải bảo đảm tỷ lệ trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tối thiểu theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ. Trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà

[197] Điểm d Khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020.

[198] Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ. Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm. Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ sử dụng sai mục đích là lãi phạt chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế và thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ khi trích lập quỹ đến khi thu hồi. Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học và công nghệ tại Việt Nam[199].

2.1.3. Thủ tục áp dụng và điều chỉnh ưu đãi đầu tư

2.1.3.1. Về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Theo nghĩa chung nhất, thủ tục là cách thức giải quyết công việc theo một trình tự, nguyên tắc nhất định, gồm một loạt công đoạn liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đạt được một mục đích nào đó. Về mặt nguyên tắc, cơ quan nhà nước khi tiến hành áp dụng ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp thì phải đảm bảo tuân thủ những quy định của pháp luật về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền khi thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước của mình. Những quy định đó còn được gọi là thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư. Như đã phân tích, ưu đãi đầu tư có vai trò là công cụ để Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường lành mạnh cho nhà đầu tư tham gia vào hoạt động đầu tư kinh doanh. Vì vậy, với một quy trình áp dụng ưu đãi đầu tư thông thoáng, tiện lợi sẽ có ý nghĩa góp phần cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn cho doanh nghiệp. Ví dụ như thành công trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư của Thái Nguyên có nhiều nguyên nhân, trong đó không thể không kể tới nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Thái Nguyên đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm, cấp phép xây dựng, đất đai, thủ tục đầu tư và các lĩnh vực khác nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư[200].

Tại Việt Nam, từ khi được ban hành, Luật Đầu tư năm 2005 đã có một bước cải cách đáng kể về thủ tục cấp ưu đãi đầu tư so với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994 và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2000). Trước đây, các dự án đầu tư trong nước gặp khó khăn rất nhiều trong việc xin Giấy chứng nhận (GCN) ưu đãi đầu tư, còn đối với các dự án đầu tư nước ngoài phải thực hiện thẩm định dự án trước khi tiến hành cấp phép đầu tư gây trở ngại rất lớn và

---

[199] Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 Điều 1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013.

[200] Nguyễn Thị Thanh Huyền. (2020). Phân tích môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên từ góc độ cải cách thủ tục hành chính. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 225 số 07*. Trang 92.

tốn kém về thời gian, chi phí cho các nhà đầu tư. Kế thừa những tiến bộ của Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đầu tư năm 2014 ghi nhận và cụ thể hóa thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư thành hai nhóm: (i) nhóm các dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư và (ii) nhóm các dự án không phải thực hiện thủ tục cấp GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư. Theo đó, đối với các dự án đầu tư thuộc nhóm (i) thì nhà đầu tư căn cứ vào nội dung ưu đãi đầu tư tại GCN đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư[201]. Đối với dự án đầu tư thuộc nhóm (ii) nhà đầu tư căn cứ đối tượng, điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư, quy định pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư[202]. Luật Đầu tư năm 2020 tiếp tục ghi nhận thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư thành hai nhóm: (i) nhóm dự án đầu tư thuộc diện cấp GCN đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư và (ii) nhóm dự án đầu tư không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư[203].

Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư năm 2020 như sau: căn cứ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có), GCN đăng ký đầu tư (nếu có), quy định khác của pháp luật có liên quan, nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó, theo Điều 23 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Điều 17 Luật Đầu tư năm 2020, thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư được thực hiện như sau: "*Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư quy định hình thức, căn cứ, điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại các Điều 15 và 16 của Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 19 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP*."

Căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, GCN đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư tương ứng với từng loại ưu đãi. Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với một số doanh nghiệp, dự án đầu tư cụ thể[204]: đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ là GCN doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đối với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là GCN doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ cao là GCN dự án ứng dụng công nghệ cao; đối với dự án công nghiệp hỗ trợ là Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; đối với dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao là GCN chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với dự án đầu tư không thuộc trường

[201] Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2014.

[202] Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 118/2015 NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2014.

[203] Điều 17 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 23 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

[204] Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

hợp nêu trên, nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư[205] và quy định của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư tương ứng với từng loại ưu đãi.

Như vậy, thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư hiện hành đã tăng quyền chủ động của nhà đầu tư trong việc tiếp cận các ưu đãi. Qua đó góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc cấp ưu đãi đầu tư, tiết kiệm thời gian, chi phí cho Nhà nước và doanh nghiệp.

2.1.3.2. Thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư

Bên cạnh các quy định về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, Luật Đầu tư hiện hành còn quy định về thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi về điều kiện hưởng ưu đãi. Theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc các trường hợp sau đây được điều chỉnh ưu đãi đầu tư[206]: Dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi đầu tư và đáp ứng thêm điều kiện hưởng ưu đãi ở mức cao hơn hoặc được hưởng thêm ưu đãi theo hình thức ưu đãi mới thì được hưởng ưu đãi ở mức cao hơn hoặc hưởng thêm ưu đãi theo hình thức ưu đãi mới cho thời gian ưu đãi còn lại. Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại GCN đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc ưu đãi do nhà đầu tư tự xác định trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại GCN đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư tự xác định. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó. Trong thời gian hưởng ưu đãi, trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Ưu đãi đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại tổ chức kinh tế); chia, tách, sáp nhập và chuyển nhượng dự án đầu tư được áp dụng như sau[207]: Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở tổ chức lại tổ chức kinh tế hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư được kế thừa các ưu đãi đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư (nếu có) trước khi tổ chức lại hoặc nhận chuyển nhượng nếu vẫn đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư. Dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở chia, tách dự án đáp ứng điều kiện hưởng mức ưu đãi đầu tư nào thì được hưởng mức ưu đãi đầu tư đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án trước khi chia, tách. Dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở sáp nhập

[205] Đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư được xác định theo Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

[206] Điều 22 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

[207] Khoản 7 Điều 20 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.

dự án được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo các điều kiện hưởng ưu đãi của từng dự án trước khi sáp nhập nếu vẫn đáp ứng điều kiện. Trường hợp dự án được sáp nhập đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác nhau thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo từng điều kiện khác nhau đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại.

Như vậy, pháp luật hiện hành quy định khá đầy đủ những trường hợp được điều chỉnh ưu đãi đầu tư cũng như ưu đãi đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế; chia, tách, sáp nhập và chuyển nhượng dự án đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay là chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư trong từng trường hợp cụ thể.

2.2. Những bất cập của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch và kiến nghị hoàn thiện

Các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với phát triển năng lượng sạch. Các hình thức ưu đãi của Việt Nam tương đồng với chính sách của một số quốc gia trên thế giới về phát triển năng lượng sạch. Nhìn chung, sự phát triển của lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của quốc gia. Trước năm 2017, mặc dù có tiềm năng to lớn nhưng tình hình phát triển điện mặt trời nối lưới được thực hiện ở Việt Nam vẫn còn thấp hơn mong đợi. Tính đến tháng 8/2017, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời chỉ khoảng 28 MW, chủ yếu là nguồn điện quy mô nhỏ (hệ thống không nối lưới và một số dự án trình diễn nối lưới hạ thế - đặt tại các tòa nhà và văn phòng). Tính đến cuối tháng 12/2020, tổng công suất các dự án điện gió đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục nguồn và lưới điện đấu nối vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh: 11.584MW/176 dự án; tuy nhiên chỉ có khoảng 600 MW điện gió đã được đưa vào vận hành trên toàn quốc. Cho đến thời điểm hiện nay, ở Việt Nam chưa có nhà máy điện sinh khối chỉ sản xuất điện riêng rẽ. Phần lớn các dự án được lập cách đây khá lâu, từ những năm 2007, 2008. Đến nay nhiều dự án đã bị thu hồi giấy phép đầu tư hoặc không có thông tin thêm về các giai đoạn tiếp theo[208]. Có thể thấy các ưu đãi đối với lĩnh vực này chưa đủ mạnh, chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư; việc tiếp cận các ưu đãi của Nhà nước còn khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế nêu trên là do pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, cần phải hoàn thiện.

2.2.1. Bất cập về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và kiến nghị hoàn thiện

Luật Đầu tư năm 2020 xác định lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là ngành ưu đãi đầu tư. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, kèm theo Nghị định này có Phụ lục 2 về danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, trong đó xác định lĩnh vực: *"sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải"* thuộc danh mục ngành, nghề

[208] Đỗ Thị Bích Thủy. (2022). *Phát triển Năng lượng tái tạo Việt Nam: khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ*. Truy cập ngày 06/5/2023, từ https://vioit.org.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/phat-trien-nang-luong-tai-tao-viet-nam--kho-khan--vuong-mac-can-thao-go-4442.4050.html

đặc biệt ưu đãi đầu tư và *"đầu tư tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác"* thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là ngành ưu đãi đầu tư và do đó có đủ điều kiện hưởng các ưu đãi về thuế suất, trong đó có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu đối với các thành phần đủ điều kiện và miễn tiền thuê đất tại một số địa phương. Từ đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng được hưởng ưu đãi, tuy nhiên, chưa có ưu đãi nào dành cho doanh nghiệp hoặc cá nhân đầu tư vào các công trình xanh hoặc hiệu quả năng lượng. Những ưu đãi như vậy có thể là một công cụ chính sách quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi thị trường[209].

Như đã phân tích, khái niệm "năng lượng sạch" chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Đối với các nguồn năng lượng sạch cụ thể, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đã ban hành các quyết định, thông tư cụ thể để khuyến khích đầu tư phát triển (điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối). Tuy nhiên khi áp dụng các quy định này phải tham chiếu đến các quy định chung của nhiều luật khác nhau (Luật Điện lực, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng) mà những Luật và các Nghị định hướng dẫn Luật có hiệu lực pháp lý cao hơn, dẫn đến những cách hiểu và áp dụng trên thực tế không được thống nhất, gây khó khăn cho việc bổ sung các hướng dẫn mới cho ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch vì các vấn đề pháp lý không tương thích và phù hợp với các luật liên quan. Chẳng hạn như, quy trình bổ sung quy hoạch theo các Thông tư của Bộ Công Thương đã có những điểm xung đột và không tương thích với Luật Quy hoạch; quy định chung của Luật Đấu thầu chưa tương thích để có thể triển khai đấu thầu giá điện và quy định hiện hành chỉ điều chỉnh cơ chế giá FIT cố định đối với trường hợp mua điện từ các dự án sản xuất năng lượng sạch. Hiện nay, đối với hoạt động đầu tư, khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch truyền thống như than đá, dầu khí đã được điều chỉnh bởi Luật Dầu khí và Luật Khoáng sản. Tuy nhiên, chưa có một văn bản luật điều chỉnh thống nhất đối với hoạt động đầu tư, khai thác, sản xuất và sử dụng các nguồn năng lượng sạch. Luật Điện lực chỉ điều chỉnh hoạt động điện lực, sử dụng điện và các hoạt động liên quan đến điện lực khi nguồn năng lượng được sử dụng cho hoạt động điện lực. Vì vậy, để đảm bảo sự đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp lý của khung pháp luật hiện hành, kiến nghị Quốc hội ban hành một văn bản luật quy định cụ thể về năng lượng sạch và nguồn của năng lượng sạch. Luật này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề bất cập phát sinh không thống nhất, đồng bộ hiện nay giữa các văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó xác định rõ hơn các dự án nào là "sản xuất năng lượng sạch" được quy

[209] OECD. (2021). *Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam*. Truy cập ngày 06/5/2023, từ https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ff3540bc-vi/index.html?itemId=/content/component/ff3540bc-vi

định trong Luật Đầu tư, đảm bảo sự thống nhất với Luật Bảo vệ môi trường và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Khi đảm bảo sự thống nhất, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định dự án có thuộc đối tượng ưu đãi hay không và các cơ quan có thẩm quyền cũng thuận tiện khi xem xét các đối tượng này.

2.2.2. Bất cập về các hình thức ưu đãi đầu tư và kiến nghị hoàn thiện

2.2.2.1. Bất cập trong ưu đãi về vốn đầu tư và kiến nghị hoàn thiện

Hầu hết các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở Việt Nam cho đến nay đều do các công ty trong nước phát triển. Phần lớn các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam đều đến từ các nguồn trong nước. Thị trường vốn trong nước với lãi suất cho vay (trước đây) trong khoảng 10% đã cung cấp số vốn cần thiết để khởi động các dự án theo các biểu giá điện hỗ trợ (FIT), tương tự như các thị trường mới nổi khác[210].

Tín dụng là nguồn vốn chủ lực cho lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam thời gian qua. Tăng trưởng tín dụng xanh đã cải thiện hơn vào năm 2021 sau khi Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) với việc Ngân hàng Standard Chartered đã cam kết thu xếp khoản tài chính lên tới 6 tỷ USD để tài trợ cho các dự án xanh mà Tập đoàn T&T Group triển khai tại Việt Nam. Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) cùng Quỹ Đầu tư Quốc tế (Affinity) và Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ và huy động vốn trị giá 400 triệu USD nhằm tài trợ cho các chương trình phát triển bền vững, tài trợ các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam. Nhờ đó, tỷ trọng tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín dụng năm 2021 tại Việt Nam mới đạt mức 4,32% và dự báo có thể đạt ở mức bình quân khoảng 4,8% trong 3 năm tiếp theo. Về cơ cấu theo lĩnh vực, dư nợ tín dụng xanh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh, chiếm 32% tổng dư nợ tín dụng xanh; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm 47%; quản lý nước bền vững tại khu vực đô thị và nông thôn chiếm 11% và lâm nghiệp bền vững chiếm 5%[211]. Theo số liệu từ Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong giai đoạn 2017-2022, dư nợ cấp tín dụng của hệ thống cho các lĩnh vực xanh của Việt Nam có mức tăng trưởng bình quân hơn 23%/năm. Tính đến cuối năm 2022, dư nợ tín dụng đối với các dự án xanh đạt hơn 500 nghìn tỷ đồng (chiếm hơn 4,2 % tổng dư nợ toàn nền kinh tế), tăng 12,96% so với cuối năm 2021. Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt hơn 2.359 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 20% dư nợ cho vay của nền kinh tế, tăng 27,69% so với cuối năm 2021, với hơn 1,2 triệu món vay[212].

---

[210] Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ. (2023). *Thu hút vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam*. Truy cập ngày 06/5/2023, từ https://thitruongtaichinhtiente.vn/thu-hut-von-cho-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-tai-viet-nam-44107.html

[211] Trần Thế Anh. (2022). Thực trạng triển khai tín dụng xanh và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới. *Tạp chí Môi trường, số 11*. Trang 37.

[212] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2023). *Ngành ngân hàng tham gia thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh*. Truy cập ngày 15/6/2023, từ https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/trangchu/ddnhnn/nctd/nctd_chitiet?centerWidth=100%25&d

Về mặt pháp lý, Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ xác định đối tượng được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước là dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng: gió, mặt trời, địa nhiệt, sinh học, điện sinh khối và các tài nguyên năng lượng khác có khả năng tái tạo. Quy định này có ưu điểm là Nhà nước kiểm soát được những trường hợp cho vay cụ thể. Tuy nhiên, các dự án phát triển năng lượng sạch khác không phải là dự án xây dựng nhà máy phát điện sẽ không được vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước theo Nghị định này. Nói cách khác, quy định này tạo nên sự bất công bằng cho các dự án phát triển sản xuất năng lượng sạch khác không phải là dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện.

Ngoài ra, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế do các chủ đầu tư muốn vay vốn phải trải qua khâu thẩm định nghiêm ngặt và chứng minh được dự án có tính khả thi, có thể thực hiện được và sau khi thực hiện sẽ có lợi nhuận… trong khi các dự án năng lượng sạch đòi hỏi yếu tố kỹ thuật về môi trường chuyên sâu, nhiều thông số kỹ thuật khó đánh giá và ở Việt Nam còn thiếu những chuyên gia có đủ năng lực đánh giá nên gây khó khăn cho cán bộ tín dụng trong việc thẩm định, đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng; dự án cần nguồn vốn dài hạn, quy mô lớn trong khi nguồn vốn cho vay của các tổ chức tín dụng thường là vốn huy động ngắn hạn nên các tổ chức tín dụng gặp khó trong việc cân đối vốn và đảm bảo tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định. Đồng thời, các dự án năng lượng sạch có tính rủi ro cao hơn so với các dạng năng lượng truyền thống do công nghệ mới chưa được thử nghiệm hoặc chưa hoàn thiện và chi phí đầu tư ban đầu thường cao. Vì vậy, không chỉ có Ngân hàng Phát triển Việt Nam mà ngay cả các ngân hàng thương mại cũng dè dặt khi cho các chủ đầu tư vay vốn đầu tư vào các dự án phát triển năng lượng sạch.

Để thúc đẩy hoạt động cho vay đối với các dự án sản xuất năng lượng sạch, kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước theo hướng mọi dự án khai thác, sản xuất năng lượng sạch đều có thể vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam. Quy định như vậy sẽ tạo ra sự công bằng cho tất cả các dự án sản xuất năng lượng sạch. Bên cạnh đó, kiến nghị Quốc hội, khi ban hành văn bản luật về năng lượng sạch, quy định về việc thành lập Quỹ Phát triển năng lượng bền vững và Quỹ này được sử dụng nguồn vốn từ ngân sách, nguồn thu từ phí môi trường với nhiên liệu hóa thạch, từ các nguồn tài trợ hợp pháp khác nhằm hỗ trợ tài chính cho hoạt động phát triển năng lượng sạch của Việt Nam.

2.2.2.2. Bất cập trong ưu đãi về thuế và kiến nghị hoàn thiện

Như đã phân tích các ưu đãi về thuế đối với lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch bao gồm ưu đãi thuế TNDN, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các ưu đãi thuế khác. Tuy nhiên, trong các quy định về hình thức ưu đãi thuế hiện vẫn tồn tại một số bất cập sau:

DocName=SBV570012&leftWidth=0%25&rightWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrl-state=131xp2tni8_9&_afrLoop=25180355795691023

Thứ nhất, về thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN; thời điểm bắt đầu hưởng ưu đãi thuế TNDN được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư, chứ không xem xét đến việc doanh nghiệp đã sinh lợi hay chưa. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu. Quy định này có thể dẫn đến trường hợp doanh nghiệp chưa phát sinh thu nhập chịu thuế thì đã hết thời gian hưởng ưu đãi thuế. Ví dụ như: một doanh nghiệp trong thời gian được miễn thuế không có thu nhập tính thuế nhưng lại có phát sinh thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới, thì thời gian miễn thuế được tính từ thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế (dù chưa có thu nhập tính thuế). Như vậy, doanh nghiệp chưa thực sự được hưởng ưu đãi mặc dù thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Chính vì vậy, các nhà đầu tư cảm thấy ưu đãi chưa thật sự có ý nghĩa và chưa thật sự thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Do đó, cần xác định thời gian miễn giảm thuế dựa vào thu nhập tính thuế của doanh nghiệp, pháp luật về thuế TNDN cần được sửa đổi theo hướng quy định thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được bắt đầu từ thời điểm doanh nghiệp có phát sinh lợi nhuận (thu nhập tính thuế).

Thứ hai, liên quan đến quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng đối với đối tượng miễn thuế, chưa quy định các tiêu chí cụ thể cho từng trường hợp dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thì tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP không quy định thế nào là *"tài sản cố định phục vụ sản xuất"*. Để đảm bảo cơ sở pháp lý quy định tại khoản 24 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu[213], kiến nghị Chính phủ phải bổ sung quy định về các tiêu chí cụ thể cho từng trường hợp dự án đầu tư và quy định chi tiết nội dung, căn cứ xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa *"để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất"* của doanh nghiệp để thuận tiện trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành không quy định về thời hạn được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các trường hợp được miễn. Điều này gây nên sự lúng túng trong quá trình áp dụng pháp luật ở các địa phương, nhà đầu tư không biết rõ dự án đầu tư của mình được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong bao lâu hay chỉ được miễn, giảm tiền thuế tùy vào từng năm và cơ quan thuế cũng không có cơ sở pháp lý rõ ràng để hướng dẫn, giải thích cho nhà đầu tư. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính công khai, sự minh bạch khi áp dụng quy định trong thực tiễn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư dễ tiếp cận được các thông tin liên quan đến quyền lợi của mình theo luật định và đảm bảo cho quá trình áp dụng pháp luật được thuận lợi, minh bạch, kiến nghị Quốc hội bổ sung quy định về thời gian miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cụ thể theo hướng phân hóa

[213] Khoản 4 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016: *"Chính phủ quy định chi tiết các trường hợp miễn thuế."*

đối với từng trường hợp dự án đầu tư ở từng vùng, miền khác nhau.

2.2.2.3. Bất cập trong ưu đãi liên quan quyền sử dụng đất và kiến nghị hoàn thiện

Theo quy định hiện hành, về nguyên tắc, chỉ có những lĩnh vực đầu tư liên quan đến bất động sản, kinh doanh trực tiếp trên đất thì mới được Nhà nước giao đất. Quy định này làm cho phạm vi giao đất của Nhà nước có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư là khá hẹp[214]. Nói cách khác, Luật Đất đai hiện hành không tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch bằng cơ chế giao đất có thu tiền sử dụng đất. Nhà đầu tư muốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch thì buộc phải sử dụng đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước hoặc tự nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành, để triển khai quy trình cấp phép đầu tư, phát triển, xây dựng, vận hành dự án sẽ mất nhiều thời gian và quy trình rất phức tạp. Các thủ tục giải phóng mặt bằng của Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Do hầu hết các dự án đầu tư sản xuất năng lượng sạch đều cần sử dụng một diện tích đất tương đối lớn, cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất cũng phải cân nhắc để đảm bảo việc triển khai dự án không ảnh hưởng tới diện tích đất nông nghiệp, hồ chứa nước, đường giao thông… Đặc biệt nhiều trường hợp việc triển khai các dự án năng lượng sạch không được sự đồng thuận của người dân. Cụ thể, hiện nhiều dự án tại tỉnh Hà Tĩnh dù được cấp chứng nhận đầu tư nhưng vẫn "án binh bất động" do vướng mắc thủ tục[215] hay nhiều dự án năng lượng sạch tại tỉnh Đắk Lắk vi phạm quy định pháp luật về đất đai và xây dựng nhưng vẫn được đấu nối, có công trình sau đó phải giảm phát gây lãng phí[216]. Để kịp hưởng giá FIT trong năm 2021, tại miền núi của tỉnh Quảng Trị ồ ạt thi công nhiều dự án điện gió. Đến nay, dù các dự án điện gió đã đi vào hoạt động ổn định hơn nửa năm, nhưng cuộc sống của người dân trong vùng dự án liên tiếp bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đất sản xuất, ruộng lúa, vườn cây của họ liên tục bị bồi lấp[217]. Những bất cập này phải được giải quyết bằng những giải pháp như sau:

Thứ nhất, kiến nghị Quốc hội khi ban hành Luật đất đai năm 2023 bổ sung quy định ưu đãi giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp dự án đầu tư sản xuất năng lượng sạch.

Thứ hai, kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định thống nhất về cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư cũng như ban hành cơ chế tính giá trị thiệt hại vô hình cho chủ thể bị thu hồi đất. Từ thực tiễn cho thấy, công tác thu hồi đất là một công việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến nhiều vấn đề, tác động đến nhiều mặt của xã hội và cộng đồng dân cư. Thu hồi đất để tạo ra quỹ đất sạch là điều kiện tiên quyết để các nhà

---

[214] Cao Nhất Linh. (2017). Chương 8: Quyền sử dụng đất của nhà đầu tư ở Việt Nam. Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), *Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam*. Nxb Đại học Cần Thơ. Trang 191.

[215] Thiện Thành. (2022). *Hệ lụy từ việc phát triển dự án năng lượng tái tạo ở Hà Tĩnh*. Truy cập ngày 08.5.2023, từ https://cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/he-luy-tu-viec-phat-trien-du-an-nang-luong-tai-tao-o-ha-tinh-i655777/

[216] Trung Tân. (2022). *Chấn chỉnh nạn lách luật, vẽ dự án điện mặt trời trên đất nông nghiệp*. Truy cập ngày 08.5.2023, từ https://tuoitre.vn/chan-chinh-nan-lach-luat-ve-du-an-dien-mat-troi-tren-dat-nong-nghiep-20221116095607474.htm

[217] Hưng Thơ. (2022). *Dự án năng lượng sạch làm "bẩn" đất sản xuất của người dân*. Truy cập ngày 08.5.2023, từ https://laodong.vn/xa-hoi/du-an-nang-luong-sach-lam-ban-dat-san-xuat-cua-nguoi-dan-1055179.ldo

đầu tư có thể triển khai dự án đúng tiến độ, điều đó cũng có nghĩa là các dự án sẽ mang lại mức lợi nhuận cao nhất theo dự tính và người dân cũng được bồi thường, hỗ trợ tương xứng[218].

2.2.2.4. Bất cập trong ưu đãi về thị trường đầu ra và kiến nghị hoàn thiện

Nhà nước đã hỗ trợ thị trường đầu ra cho điện sản xuất từ năng lượng sạch bằng cách mua lại với giá ưu đãi. Mặc dù vậy, cơ chế giá điện FIT ở Việt Nam trong thời gian qua chưa đưa ra được định hướng lâu dài. Cụ thể: trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ba lần điều chỉnh cơ chế khuyến khích phát triển đối với điện mặt trời[219]; hơn nữa, Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 cũng chỉ áp dụng cho các dự án đưa vào vận hành thương mại đến ngày 31/12/2020. Thủ tướng Chính phủ đã có hai lần điều chỉnh cơ chế khuyến khích phát triển đối với điện gió[220], trong đó Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg áp dụng cơ chế giá điện FIT cho các dự án điện gió có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/11/2021. Sau đó, cơ chế khuyến khích đối với hai loại năng lượng điện mặt trời và điện gió bị bỏ trống cho đến ngày 07/01/2023, Bộ Công thương mới ban hành khung giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp[221]. Theo thống kê của Bộ Công Thương, cả nước hiện có 85 dự án năng lượng tái tạo (gồm 8 dự án điện mặt trời và 77 dự án điện gió) với tổng công suất hơn 4.700MW dạng chuyển tiếp (không kịp hoàn thành đúng thời điểm hưởng chính sách ưu đãi về giá). Tính đến hết ngày 31/5/2023, có 59/85 dự án với tổng công suất 3.389,811MW đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán; trong đó có 50 dự án (tổng công suất 2.751,611MW) đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần theo Quyết định số 21/QĐ-BCT; có 9/85 dự án gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại (COD), trong đó có 7 dự án/phần dự án với tổng công suất 430,22MW đã hoàn thành thủ tục, chính thức phát điện. Theo thống kê, còn 50 dự án đã thống nhất giá tạm nhưng vướng mắc thủ tục, như thiếu toàn bộ hồ sơ COD, chứng nhận phòng cháy, kết quả kiểm tra nghiệm thu[222].

Một bất cập khác là biểu giá FIT được áp dụng thống nhất trong cả nước dẫn đến hiện tượng tập trung phát triển tại các khu vực có tiềm năng kinh tế lớn (bức xạ điện mặt trời cao, tốc độ gió bình quân lớn). Hệ quả là quá tải lưới điện ở một số khu vực hoặc do đầu tư tại những nơi có nhu cầu điện thấp, phải truyền tải điện đi xa. Giá FIT được

---

[218] Phan Trung Hiền, Phạm Duy Thanh. (2015). *Cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư - Kinh nghiệm tại thành phố Cần Thơ*. Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật. Trang 51.

[219] Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam; Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam và Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

[220] Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam và Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

[221] Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành khung giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

[222] Bảo Hân. (2023). *Vì sao điện gió... gặp khó?* Truy cập ngày 03/6/2023, từ http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1066084/vi-sao-dien-gio-gap-kho

áp dụng chung, không phân biệt quy mô cũng sẽ dẫn đến tình trạng các dự án có quy mô lớn mang lại hiệu quả cao hơn các dự án có quy mô nhỏ nếu có cùng các điều kiện tự nhiên.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sản xuất điện từ năng lượng sạch cần phải lắp đặt các thiết bị đấu nối lên hệ thống lưới điện quốc gia với mục đích tiêu thụ điện năng. Những thiết bị này giá thành cao. Hiện nay, quy định pháp luật về hỗ trợ nối lưới chưa rõ ràng và thực tế các nhà đầu tư vẫn phải tự đầu tư, lắp đặt thiết bị. Vì thế mà chi phí đầu tư của các dự án điện được sản xuất từ năng lượng sạch rất lớn và khó thu hút đầu tư. Cơ chế thúc đẩy phát điện từ năng lượng sạch và giá điện FIT cần đảm bảo kiểm soát được sự gia tăng công suất điện từ năng lượng sạch, cũng như đảm bảo kiểm soát được chi phí tổng thể của chính sách.

Việc xóa bỏ các chính sách khuyến khích theo Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công thương sẽ làm thay đổi mô hình tài chính, làm mất khả năng tiếp cận vốn vay và quản lý rủi ro của dự án. Giá mua điện sản xuất từ năng lượng sạch bị kiểm soát ở mức thấp trong khi chi phí đầu tư lại cao. Theo chia sẻ của một nhà đầu tư, với một dự án điện gió trên bờ đã vận hành trong năm 2022 quy mô công suất 50 MW. Chi phí đầu tư ước tính khoảng 2.000 tỉ với cấu trúc vốn vay 70% kèm lãi suất hiện tại khoảng 14%/năm, sản lượng trung bình ghi nhận xấp xỉ 140 GWh tương đương hệ số công suất 32%. Nếu áp dụng giá tạm đề xuất bằng tối đa 50% giá trần, doanh thu chưa đạt tới 112 tỉ đồng, chắc chắn không thể đủ dòng tiền chi trả chi phí vận hành tuabin cho nhà cung cấp khoảng 30 tỉ đồng (50.000 - 100.000 USD/tuabin) và lãi vay phát sinh gần 200 tỉ đồng[223]. Kết quả là các doanh nghiệp sẽ đứng trước nguy cơ thất bại về tài chính, phá sản và làm các nhà đầu tư tiềm năng không dám mạo hiểm đầu tư phát triển năng lượng sạch, qua đó dẫn đến các hệ lụy liên quan tới nền kinh tế, xếp hạng tín dụng và uy tín quốc gia. Điều này dẫn tới những bất lợi về kinh tế của các dự án sản xuất năng lượng sạch và chưa thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Vì vậy, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương nghiên cứu và ban hành mức khung giá phát điện mới phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục về đề xuất và ban hành khung giá phát điện cho dự án chuyển tiếp; thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn độc lập tính khung giá phát điện và tuân thủ các yêu cầu về tham vấn với hội đồng tư vấn và Bộ Tài chính nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Cơ chế giá FIT cần được thiết kế linh hoạt theo từng loại dự án cụ thể cũng như quy mô của các dự án để có thể điều chỉnh, nhằm đảm bảo hiệu quả của quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư. Cần khuyến khích cạnh tranh giữa các nhà đầu tư bằng hình thức đấu giá điện, có thể xem xét duy trì song song cả cơ chế giá điện FIT cho các dự án quy mô nhỏ và hình thức đấu giá đối với các dự án có quy mô lớn. Ngoài ra, cần phải kiểm soát được sự phát triển sản xuất năng lượng sạch tại từng khu vực, từng vùng, miền theo

[223] Phan Hậu. (2023). *Lo thiếu điện mùa nắng nóng, vì sao EVN chưa mua thêm điện gió, điện mặt trời?* Truy cập ngày 09/5/2023, từ https://thanhnien.vn/lo-thieu-dien-mua-nang-nong-vi-sao-evn-chua-mua-them-dien-gio-dien-mat-troi-185230508195151849.htm#

từng giai đoạn. Tránh việc chỉ tập trung tại các vị trí thuận lợi cho việc kết nối lưới. Điều này có thể dẫn đến việc không đảm bảo tối ưu, không sử dụng hiệu quả và ảnh hưởng đến độ tin cậy của lưới điện như đã xảy ra trong thời gian qua.

Bên cạnh cơ chế giá FIT, kiến nghị Chính phủ hoàn thiện pháp luật về cơ chế chia sẻ rủi ro và trách nhiệm trong việc mua điện bắt buộc bởi Nhà nước thông qua EVN. Cụ thể là những quy định về hợp đồng mua bán điện mẫu cần tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện sao cho việc phân bổ, quản lý, chia sẻ rủi ro và trách nhiệm trong việc sản xuất, giao nhận, mua bán điện giữa nhà đầu tư và EVN được thực hiện hiệu quả hơn. Cụ thể là cần quy định trách nhiệm bồi thường khi xảy ra trường hợp nhà đầu tư dự án năng lượng sạch phát triển dự án phát điện nhưng không được nhận và thanh toán tiền điện do các lý do về kỹ thuật, lưới điện quá tải hay bên mua không xây dựng được hệ thống lưới điện đấu nối để nhận điện hoặc vì lý do khác mà bên mua không thể nhận điện phát ra từ bên bán. Ngoài ra, cần đảm bảo rằng bên mua điện sẽ gánh chịu rủi ro khi có sự thay đổi pháp luật về ưu đãi đầu tư sau ngày ký hợp đồng, tránh làm giảm bớt doanh thu kinh tế của bên bán điện.

Mặt khác, kiến nghị Chính phủ xây dựng lộ trình phát triển thị trường điện của Việt Nam theo hướng vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Bởi vì, thời gian vừa qua EVN đã xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện như chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện; chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện; không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ[224] và các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kế hoạch cung ứng điện, biểu đồ cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng; điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm; vi phạm trong chỉ đạo, điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023; để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất - kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư[225]. Mặt khác, khi tham khảo thị trường điện tại một trong những nước phát triển trên thế giới, Ô-xtrây-li-a, thì việc vận hành thị trường bán lẻ điện là xu hướng tất yếu. Ô-xtrây-li-a là một quốc gia tham gia quan trọng trong thị trường năng lượng toàn cầu đang giúp đáp ứng nhu cầu ngày nay đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch[226]. Nghiên cứu tại

[224] Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

[225] Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. (2023). *Công bố Kết luận thanh tra số 4463/KL-BCT ngày 10/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện*. Truy cập ngày 12/7/2023, từ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cong-bo-ket-luan-thanh-tra-evn-119230712123639632.htm

[226] IEA. (2023). *Australia has raised its climate targets and now needs to accelerate its clean energy transition*. Retrieved 07/03/2023, from https://www.iea.org/news/australia-has-raised-its-climate-targets-and-now-needs-to-accelerate-its-clean-energy-transition-says-new-iea-review

Queensland, tiểu bang lớn thứ hai và đông dân thứ ba trong số các tiểu bang của Ô-xtrây-li-a[227], được biết ngành điện bao gồm 4 lĩnh vực riêng biệt là sản xuất, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện. Cơ sở hạ tầng và hệ thống điện ở Queensland thuộc sở hữu của cả chính phủ và các công ty thuộc khu vực tư nhân[228]. Hiện tại có 3 nhà cung cấp dịch vụ lưới điện truyền tải được phép hoạt động tại Queensland: Powerlink Queensland (tập đoàn thuộc sở hữu của Chính phủ Queensland), ElectraNet Pty Limited (Công ty TNHH) và AusNet Transmission Group Pty Ltd (tên kinh doanh là AusNet Services)[229]. Hệ thống phân phối điện ở Queensland hiện có ba nhà phân phối cung cấp điện gồm[230]: Energex (công ty con của Energy Queensland Limited, một tập đoàn thuộc sở hữu của chính phủ Tiểu bang[231]); Ergon Energy và Essential Energy. Hiện có hơn 30 nhà bán lẻ điện được cấp phép thuộc sở hữu tư nhân ở Queensland đang tích cực cạnh tranh với các dịch vụ thị trường[232]. Bài học kinh nghiệm từ Ô-xtrây-li-a cho thấy hệ thống pháp luật của Việt Nam cần thay đổi để đạt được cam kết quốc tế tại COP26 và đi đến phát triển bền vững lĩnh vực năng lượng.

2.2.2.5. Bất cập trong các hình thức ưu đãi khác và kiến nghị hoàn thiện

Thứ nhất, về thời gian doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch được chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm là quá ngắn. Do các dự án này cần một nguồn vốn đầu tư cao, sản phẩm đầu ra hiện nay không bán được và phụ thuộc vào cơ chế giá FIT. Ví dụ như nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV (gọi tắt là Dự án 450 MW) của Trungnam Group là dự án đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân đầu tư, xây dựng tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Tuy vậy, tính đến đầu năm 2022, phần công suất còn lại hơn 172 MW của dự án chưa được xác định cơ chế giá[233]. Do đó, kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi quy định của Luật Thuế TNDN, kéo dài thời gian chuyển lỗ đối với doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch.

Thứ hai, quy định về khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế hiện nay bắt buộc điều kiện áp dụng tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính là doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao.

---

[227] Queensland Government. (2023). *Interesting facts about Queensland*. Retrieved 07/03/2023, from https://www.qld.gov.au/about/about-queensland/statistics-facts/facts

[228] Queensland Government. (2023). *Electricity in Queensland*. Retrieved 07/03/2023, from https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/electricity/queensland

[229] Queensland Government. (2023). *Electricity transmission*. Retrieved 07/03/2023, from https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/electricity/queensland/transmission

[230] Queensland Government. (2023). *Electricity distribution*. Retrieved 07/03/2023, from https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/electricity/queensland/distribution

[231] Energex. (2023). *Company Information*. Retrieved 07/03/2023, from https://www.energex.com.au/about-us/company-information/who-we-are/our-profile

[232] Queensland Government. (2023). *Retail electricity providers*. Retrieved 07/03/2023, from https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/electricity/queensland/retail

[233] Linh Đan. (2022). *Đầu tư điện năng lượng mặt trời: Từ được khuyến khích đến… kêu cứu*. Truy cập ngày 08/5/2023, từ https://baodautu.vn/dau-tu-dien-nang-luong-mat-troi-tu-duoc-khuyen-khich-den-keu-cuu-d172012.html

Tuy nhiên như đã phân tích và dẫn chứng trong các phần trên, các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch hầu như chưa sinh lợi nhuận và phải chịu lỗ trong thời gian khá dài. Vì vậy hầu hết doanh nghiệp đều chưa được hưởng ưu đãi này trên thực tế. Kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi quy định áp dụng đối với ưu đãi này theo hướng hủy bỏ điều kiện hoạt động có hiệu quả kinh tế cao.

Thứ ba, pháp luật hiện hành thiếu sự thống nhất trong quy định về nội dung chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để *"thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ"*[234] còn Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thì quy định được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để *"thương mại hóa sản phẩm mới, công nghệ mới"*[235]. Theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016[236] của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp thì nội dung chi của Quỹ mới chỉ tập trung cho hoạt động nghiên cứu và phát triển mà chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới sáng tạo, chưa có nội dung chi cho đổi mới quy trình quản trị doanh nghiệp. Việc thực thi chính sách chưa được áp dụng đồng bộ và thống nhất trong cả nước. Ngoài ra, theo quy định của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC[237], trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập, số tiền trích lập Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng thì doanh nghiệp bị truy thu đóng thuế TNDN cho khoản đã trích lập và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó. Tuy nhiên, thế nào là sử dụng không đúng mục đích thì hiện nay pháp luật chưa quy định rõ. Do đó, kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính phối hợp tham mưu Chính phủ ban hành nghị định theo hướng quy định về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (bãi bỏ Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính); đồng thời xây dựng Thông tư hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Trong đó chú trọng bổ sung những nội dung còn

---

[234] *"Kết quả khoa học và công nghệ"* được giải thích tại Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

[235] Khoản 6, Điều 8 Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[236] Chương II Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

[237] Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

thiếu sót như: chi cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chi cho đổi mới quy trình quản trị doanh nghiệp cũng như ban hành hướng dẫn áp dụng đồng bộ và thống nhất trong cả nước.

2.2.3. Bất cập về thủ tục áp dụng, điều chỉnh ưu đãi đầu tư và kiến nghị hoàn thiện

2.2.3.1. Bất cập về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư và kiến nghị hoàn thiện

Như đã phân tích tại tiểu mục 2.1.3.1, Luật Đầu tư năm 2020 ghi nhận thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư thành hai nhóm: nhóm *dự án đầu tư thuộc diện cấp GCN đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư* và nhóm *dự án đầu tư không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.* Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư có sự khác biệt đối với dự án thuộc diện và không thuộc diện cấp GCN đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Theo đó, những dự án được cấp GCN đăng ký đầu tư là dự án đầu tư nước ngoài hoặc dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà trong đó tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài chiếm ưu thế[238]. Các nhà đầu tư có dự án không thuộc nhóm cấp GCN đăng ký đầu tư phải tự xác định ưu đãi cũng như thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư khi tiến hành các thủ tục thực hiện đầu tư, còn đối với nhà đầu tư có dự án cấp GCN đăng ký đầu tư thì không phải thực hiện bước này. Quy định này khiến cho các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn, bởi vì, mỗi hình thức ưu đãi đầu tư được điều chỉnh bởi một lĩnh vực pháp luật riêng với nhiều điều kiện và thủ tục khác nhau, nhiều quy định chưa rõ ràng, chưa thống nhất. Có thể thấy quy định này thể hiện sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư, và chưa thống nhất với chính sách đầu tư, kinh doanh theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Luật Đầu tư năm 2020: *"Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế"*.

Các hình thức ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch hiện nay mang lại lợi ích đáng kể cho các nhà đầu tư, tuy nhiên thủ tục cho phép và áp dụng những lợi ích này rất phức tạp. Báo cáo Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ghi nhận rằng tại Việt Nam, các nhà đầu tư không được hướng dẫn rõ ràng và việc áp dụng quy định có thể không nhất quán. Khi xin phê duyệt ưu đãi thuế, các đơn vị thường phải trao đổi rất nhiều với cơ quan thuế và các thủ tục về thuế thường tốn nhiều thời gian. Xếp hạng "Môi trường Kinh doanh" (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới kết luận rằng trung bình các doanh nghiệp (tại Việt Nam) cần 384 giờ mỗi năm cho các thủ tục hành chính về thuế so với mức trung bình của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương là 178 giờ[239]. Quy trình phê duyệt và cấp phép cho các dự án sản xuất năng lượng sạch buộc các nhà đầu tư phải liên hệ với nhiều cơ quan khác nhau trong khi việc áp dụng luật và quy định

[238] Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020.

[239] OECD. (2021). *Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam*. Truy cập ngày 06/5/2023, từ https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ff3540bc-vi/index.html?itemId=/content/component/ff3540bc-vi

hiện hành được ghi nhận là không phải lúc nào cũng thống nhất giữa các cơ quan cấp tỉnh. Điều này có thể kìm hãm những đơn vị mới tham gia thị trường và làm tăng chi phí phát triển dự án. Những chi phí không rõ ràng liên quan đến các thủ tục hành chính và phê duyệt có thể khiến nhà đầu tư khó ước tính chính xác chi phí. Nếu cảm thấy không chắc chắn hoặc mức độ rủi ro cao, nhà thầu có thể tăng các khoản dự phòng trong giá bỏ thầu. Ngoài ra, khi phát sinh chi phí ngoài dự kiến, các dự án được phê duyệt có thể sẽ không được hoàn thành hoặc các nhà thầu đã trúng thầu sẽ yêu cầu thương lượng lại các điều khoản[240]. Do đó, kiến nghị Quốc hội sửa đổi quy định của Luật Đầu tư theo hướng thống nhất một thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư giữa các nhà đầu tư. Như vậy sẽ góp phần tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư, cũng như đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam.

2.2.3.2. Bất cập về thủ tục điều chỉnh ưu đãi đầu tư

Như đã phân tích tại tiểu mục 2.1.3.2, khi doanh nghiệp có những thay đổi dẫn đến cần điều chỉnh các hình thức ưu đãi đầu tư thì Điều 22 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định các trường hợp ưu đãi đầu tư được điều chỉnh và hướng xử lý để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư khi những ưu đãi này bị thay đổi. Tuy nhiên, trình tự và thủ tục thực hiện các trường hợp ưu đãi đầu tư được điều chỉnh theo quy định này chưa được hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho nhà đầu tư. Trên thực tế, có thể xảy ra trường hợp, dự án đầu tư không còn đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi theo nội dung GCNĐKĐT mà nhà đầu tư không tự giác thực hiện thủ tục điều chỉnh liên quan đến nội dung ưu đãi. Khi đó, việc rút hay thay đổi ưu đãi đầu tư cần có sự rà soát thường xuyên và phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện ưu đãi đầu tư và cơ quan cấp GCNĐKĐT. Qua vấn đề được phân tích, nhận thấy cần có quy định hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các trường hợp ưu đãi đầu tư được điều chỉnh. Do đó, kiến nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện các trường hợp ưu đãi đầu tư được điều chỉnh theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Việc ban hành Thông tư này góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

2.2.4. Một số bất cập khác và kiến nghị hoàn thiện

2.2.4.1. Bất cập về quy hoạch phát triển các dự án sản xuất năng lượng sạch

Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều bất cập trong quy hoạch

[240] OECD. (2021). *Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam*. Truy cập ngày 06/5/2023, từ https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ff3540bc-vi/index.html?itemId=/content/component/ff3540bc-vi

phát triển các dự án sản xuất năng lượng sạch như[241]: Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 hướng dẫn điện mặt trời mái nhà nhưng không quy định trường hợp nhiều hệ thống điện mặt trời mái nhà triển khai lắp cùng một địa điểm, điều này là không phù hợp với Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến trường hợp các nhà đầu tư có thể vận dụng chia nhỏ điện mặt trời mái nhà thành nhiều hệ thống có công suất dưới 1MW để tránh làm thủ tục phê duyệt quy hoạch và miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Ngoài ra, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Dự án Nhà máy Điện gió và điện mặt trời xanh Sông Cầu vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII) điều chỉnh khi một phần ranh giới quy hoạch dự án trùng với dự án Trồng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020, trong phạm vi dự án còn có diện tích nằm trong ranh giới bảo vệ bờ biển. Nguyên nhân của những bất cập trên là do quy trình bổ sung quy hoạch theo các Thông tư của Bộ Công thương có những điểm không phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2018, trong đó có vấn đề về thẩm quyền phê duyệt, loại quy hoạch áp dụng, quy trình thực hiện.

Ngoài ra, Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 nhưng các quy định hướng dẫn thi hành chưa được ban hành kịp thời và đồng bộ. Theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ là cơ sở để xây dựng những kế hoạch tổng thể khác trên toàn quốc, trong đó có Kế hoạch tổng thể phát triển ngành điện. Luật Quy hoạch đòi hỏi sự liên thông giữa các cơ quan Trung ương, cơ quan cấp tỉnh và các bộ ngành; tuy nhiên trên thực tế việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác quy hoạch để đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch còn chậm so với yêu cầu đề ra; quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn phức tạp, tốn nhiều thời gian. Việc thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý quy hoạch đã dẫn tới tình trạng quy trình xem xét, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành điện bị kéo dài và ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án phát triển năng lượng sạch, thậm chí có dự án không thể thực hiện được. Nhiều dự án đường dây và trạm biến áp được thực hiện đến bước xây dựng (xong bước thiết kế kỹ thuật) triển khai thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, thì phát hiện dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất, do không có trong quy hoạch sử dụng đất của tỉnh[242].

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch điện VIII, đã cập nhật dự báo nhu cầu năng lượng và khả năng cung cấp của nguồn năng lượng sạch trong cả nước, trong tổng thể về nguồn điện và năng lượng nói chung. Thời gian tới, kiến nghị Chính phủ xây dựng hệ thống quy hoạch các lĩnh vực hạ tầng khác như quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đảm bảo

[241] Kiểm toán - Cơ quan ngôn luận của Kiểm toán Nhà nước. (2023). *Kiểm toán phát hiện nhiều bất cập trong phát triển các dự án năng lượng tái tạo*. Truy cập ngày 05/7/2023, từ http://baokiemtoan.vn/kiem-toan-phat-hien-nhieu-bat-cap-trong-phat-trien-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-24477.html

[242] Nguyễn Thái Sơn. (2023). *Chồng chéo, bất cập của chính sách đang trói buộc kế hoạch phát triển truyền tải điện quốc gia*. Truy cập ngày 19/7/2023, từ https://nangluongvietnam.vn/chong-cheo-bat-cap-cua-chinh-sach-dang-troi-buoc-ke-hoach-phat-trien-truyen-tai-dien-quoc-gia-31149.html

thống nhất, đồng bộ; giảm thiểu các chồng lấn quy hoạch; hạn chế việc phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần. Ngoài ra, kiến nghị Chính phủ ban hành quy trình phê duyệt và cấp phép dự án các nhà máy phát điện mới có đấu nối vào lưới điện theo hướng khoa học, minh bạch, hiệu quả, tạo sự thuận lợi cho hoạt động đầu tư; cắt giảm các khâu thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hóa quy trình đầu tư và nghiệm thu dự án đưa vào vận hành và sử dụng.

2.2.4.2. Bất cập về quy định triển khai đầu tư hệ thống lưới truyền tải điện

Truyền tải điện hay còn gọi là hệ thống điện bao gồm lưới điện truyền tải và các nhà máy điện đấu nối vào lưới điện truyền tải. Hệ thống truyền tải điện là một phương pháp truyền tải điện năng công suất lớn trên khoảng cách xa.Trong hệ thống điện Việt Nam, lưới điện truyền tải có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối điện năng giữa các vùng miền, kết nối các nhà máy điện và các trung tâm phụ tải, cung cấp điện năng cho mọi miền đất nước. Vì vậy, việc thiết lập hệ thống truyền tải điện an toàn, ổn định, bền vững không chỉ là mục tiêu của ngành điện mà còn là mong muốn của các khách hàng sử dụng điện.

Theo quy định của Luật Điện lực hiện hành thì chính sách phát triển điện lực như sau: *"Xây dựng và phát triển thị trường điện lực theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, có sự điều tiết của Nhà nước để nâng cao hiệu quả trong hoạt động điện lực; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện; thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và theo quy hoạch phát triển điện lực, hoạt động phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực. Các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được vận hành lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng"*[243]. Tuy nhiên, chưa có Nghị định quy định chi tiết các điều kiện để thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng lưới truyền tải. Đặc biệt, chưa có quy định cụ thể về danh sách hệ thống điện truyền tải được phép và không được phép đầu tư tư nhân; chưa xây dựng cơ chế giá truyền tải để các thành phần kinh tế tư nhân có thể đầu tư xây dựng, tổ chức vận hành lưới truyền tải. Do đó, kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết nội dung về các điều kiện để các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được đầu tư, xây dựng và vận hành lưới điện truyền tải tư nhân.

2.2.4.3. Bất cập về trình độ khoa học công nghệ phục vụ cho các dự án sản xuất năng lượng sạch

Hiện nay, ở Việt Nam, các doanh nghiệp thương mại cung cấp các thiết bị, máy móc phục vụ cho khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch chưa nhiều. Các doanh nghiệp hầu như mới chỉ dừng lại ở việc gia công lắp ráp và chế tạo các thiết bị đơn giản. Các thiết bị, máy móc phục vụ cho khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. Đặc biệt vẫn còn thiếu nguồn nhân lực có trình độ về công

[243] Khoản 2 Điều 4 Luật Điện lực năm 2004, được sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2018, 2022.

nghệ năng lượng sạch. Các cơ quan quản lý chưa có kinh nghiệm lựa chọn những thiết bị đồng bộ, phù hợp. Doanh nghiệp lúng túng trong việc vận hành, quản lý và bảo trì các thiết bị phục vụ sản xuất.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều chương trình nghiên cứu trọng điểm nhằm giải quyết các bài toán công nghệ trong ngành năng lượng, năng lượng sạch. Tiêu biểu có Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng". Tuy nhiên, thực tế chưa có nhiều các chương trình cụ thể tại các cơ sở nghiên cứu nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ năng lượng sạch. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 được ban hành bổ sung quy định Nhà nước chú trọng hỗ trợ thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra trong nước[244]. Điều đó góp phần hiện thực hóa kết quả nghiên cứu trở thành những ứng dụng hiệu quả trong thực tế. Tuy nhiên, những khó khăn về chuyển giao khoa học công nghệ năng lượng sạch vẫn tồn tại. Việt Nam vẫn chưa chủ động về công nghệ năng lượng sạch và phải phụ thuộc vào nhập khẩu. Điều này được đánh giá cụ thể trong Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: *"Cơ cấu xuất, nhập khẩu chuyển dịch theo hướng tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, chế tạo, giảm xuất khẩu thô; nhập khẩu chủ yếu ở nhóm hàng cần thiết phục vụ sản xuất, xuất khẩu và phục vụ các dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, điện tử"*. Giá thành nhập khẩu cao dẫn tới chi phí đầu tư của các dự án năng lượng sạch tăng. Mặc dù được ưu đãi về thuế nhập khẩu nhưng chính những bất cập của ưu đãi này và việc chưa thể tự chủ khoa học công nghệ đã làm giảm sự hấp dẫn của lĩnh vực khai thác, sản xuất năng lượng sạch so với năng lượng hóa thạch truyền thống. Vì vậy, kiến nghị Quốc hội bổ sung quy định của Luật Chuyển giao công nghệ với nội dung phát triển công nghệ năng lượng sạch là nhiệm vụ khoa học công nghệ ưu tiên đầu tư. Từ đó, phát triển các chương trình khoa học công nghệ quốc gia về phát triển năng lượng sạch, đặc biệt quan tâm công nghệ thu gom, xử lý chất thải khi tấm quang năng mặt trời, tua bin gió hết hạn sử dụng.

Kết luận Chương 2

Trong công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư nói chung, ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch nói riêng là khách quan, luôn được Nhà nước quan tâm. Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch đã được hình thành và phát triển ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Thực tế, pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch ở Việt Nam hiện nay vẫn còn một số hạn chế, như: chưa có một văn bản luật quy định cụ thể về năng lượng sạch và nguồn của năng lượng sạch; hình thức ưu đãi về vốn đầu tư, ưu đãi liên quan đến miễn, giảm thuế, ưu đãi liên quan

[244] Khoản 4 Điều 3 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

quyền sử dụng đất, ưu đãi thị trường đầu ra và một số ưu đãi khác còn thiếu hấp dẫn; việc quy hoạch phát triển điện lực với quy hoạch các lĩnh vực hạ tầng khác còn thiếu sự thống nhất, đồng bộ; tính khả thi của một số quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch còn thấp.

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật hiện hành về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, tác giả đã chỉ ra những hạn chế, bấp cập, từ đó, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư nhằm phát triển nhanh, bền vững lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch trong thời gian tới, như: bất cập về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư; bất cập trong các hình thức ưu đãi đầu tư; bất cập về thủ tục áp dụng và điều chỉnh ưu đãi đầu tư; một số bất cập khác và đã đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch.

PHẦN KẾT LUẬN

Năm 2020, Việt Nam là quốc gia đứng thứ ba về mức độ ô nhiễm không khí ở Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Myanmar, cũng là một trong những nước dễ bị tổn thương trên thế giới do hậu quả của biến đổi khí hậu[245]. Nền kinh tế đang phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, là tác nhân khi bị đốt cháy sẽ thải ra một lượng lớn khí nhà kính vào bầu khí quyển. Ngành năng lượng là ngành phát thải khí nhà kính lớn nhất cả nước và nhu cầu điện ngày càng lớn của Việt Nam đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong sản xuất nhiệt điện (sử dụng than đá) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các yếu tố về chuyển dịch năng lượng, giảm quy mô điện than, tăng điện khí và các nguồn năng lượng sạch được phê duyệt quy hoạch với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Theo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu của Việt Nam, đến năm 2035 phát thải từ ngành điện đạt đỉnh 239 triệu tấn CO2 và đến năm 2050 còn phát thải 30 triệu tấn CO2 là phù hợp, đảm bảo ngành điện đóng góp vào trung hòa các-bon của quốc gia năm 2050[246]. Ngoài ra, việc mở rộng quy mô đầu tư vào năng lượng sạch còn là yếu tố quan trọng hàng đầu để Việt Nam đạt được đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)[247].

Đầu tư nhiều hơn vì lợi ích phát triển bền vững hay đầu tư ít hơn vì lý do cân đối tài chính là một lựa chọn không dễ dàng. Theo chủ trương chung, Nhà nước ưu tiên và dành kinh phí thỏa đáng từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, đặc biệt là nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển năng lượng sạch. Tuy nhiên, để phát triển bền vững nguồn năng lượng quốc gia, khai thác tiềm năng to lớn của đất nước về phát triển năng lượng sạch, nâng cao tỷ trọng các nguồn năng lượng các-bon thấp trong cung ứng điện, cần có sự tích cực tham gia của các nguồn lực tư nhân. Mặc dù thời gian qua việc khai thác, sản xuất và sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu. Nhà nước đã quan tâm tới vấn đề phát triển năng lượng sạch và ban hành nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này. Các quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch đã thu được nhiều thành tựu. Chính phủ đã đặt mục tiêu phát triển năng lượng sạch; Nhà nước xây dựng khung pháp lý làm căn cứ để thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án sản xuất năng lượng sạch; các hình thức ưu đãi đầu tư tương đối đầy đủ (ưu đãi về vốn đầu tư, ưu đãi thuế; ưu đãi liên quan quyền sử dụng đất; ưu đãi về thị trường đầu ra; chuyển lỗ; khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế; trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp). Bên cạnh đó, năng lượng hóa thạch bị hạn chế khai thác, sử dụng thông qua việc tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế, phí bảo vệ môi trường.

Thực tiễn phát triển năng lượng sạch ở Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm

---

[245] IQAir. (2023). *World's most polluted countries & regions (historical data 2018-2022)*. Retrieved 06/05/2023, from https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries

[246] Theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.

[247] Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng gửi Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) đã cập nhật, bổ sung những điểm mới, nỗ lực của Việt Nam thực hiện cam kết đưa ra tại Hội nghị COP26.

năng. Nguyên nhân là do những bất cập của quy định pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Việt Nam chưa có một luật riêng quy định cụ thể về năng lượng sạch; các biện pháp ưu đãi đầu tư chủ yếu hướng tới các dự án khai thác, sản xuất, sử dụng năng lượng sạch có quy mô lớn; ưu đãi về vốn đầu tư đang chỉ áp dụng cho các dự án sản xuất điện từ năng lượng sạch; thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN còn ngắn; Luật Đất đai hiện hành không tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực này; giá mua điện cho các dự án sản xuất điện từ năng lượng sạch còn thấp; thị trường bán lẻ điện và hệ thống truyền tải điện đang bị độc quyền bởi EVN; trình độ khoa học công nghệ của Việt Nam còn yếu và phụ thuộc vào nhập khẩu trang thiết bị.

Với đề tài ***"Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch"***, luận văn đã phân tích những vấn đề lý luận cũng như các quy định pháp luật hiện hành về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích quy định pháp luật hiện hành về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, luận văn đã nêu ra những hạn chế, bấp cập của pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, như đã trình bày ở trên. Từ đó, đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch, góp phần tạo nên một hành lang pháp lý đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, Nhà nước và xã hội, cụ thể với các nội dung chính như sau:

Thứ nhất, kiến nghị Quốc hội ban hành một văn bản luật quy định cụ thể về năng lượng sạch và nguồn của năng lượng sạch. Luật này sẽ góp phần giải quyết các vấn đề bất cập phát sinh không thống nhất, đồng bộ hiện nay giữa các văn bản pháp luật.

Thứ hai, kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định về tín dụng đầu tư của Nhà nước theo hướng mọi dự án khai thác, sản xuất năng lượng sạch đều có thể vay vốn tín dụng đầu tư tại Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Thứ ba, kiến nghị Quốc hội, khi ban hành văn bản luật về năng lượng sạch, quy định về việc thành lập Quỹ Phát triển năng lượng bền vững và Quỹ này được sử dụng nguồn vốn từ ngân sách, nguồn thu từ phí môi trường với nhiên liệu hóa thạch, từ các nguồn tài trợ hợp pháp khác nhằm hỗ trợ tài chính cho hoạt động phát triển năng lượng sạch của Việt Nam.

Thứ tư, kiến nghị Quốc hội sửa đổi luật về thuế TNDN theo hướng quy định thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN được bắt đầu từ thời điểm doanh nghiệp có phát sinh lợi nhuận (thu nhập tính thuế); kéo dài thời gian chuyển lỗ đối với doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch; bổ sung quy định về thời gian miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cụ thể theo hướng phân hóa đối với từng trường hợp dự án đầu tư ở từng vùng, miền khác nhau; Bộ Tài chính sửa đổi quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC ngày 22/6/2015 theo hướng hủy bỏ điều kiện hoạt động có hiệu quả kinh tế cao.

Thứ năm, kiến nghị Chính phủ bổ sung quy định về các tiêu chí cụ thể cho từng trường hợp dự án đầu tư và quy định chi tiết nội dung, căn cứ xác định hàng hóa nhập

khẩu là hàng hóa *"để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất"* của doanh nghiệp để thuận tiện trong quá trình thực hiện.

Thứ sáu, kiến nghị Quốc hội khi ban hành Luật đất đai năm 2023 bổ sung quy định ưu đãi giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp dự án đầu tư sản xuất năng lượng sạch; Chính phủ ban hành Nghị định quy định thống nhất về cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư cũng như ban hành cơ chế tính giá trị thiệt hại vô hình cho chủ thể bị thu hồi đất.

Thứ bảy, kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết nội dung về các điều kiện để các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được đầu tư, xây dựng và vận hành lưới điện truyền tải tư nhân; hoàn thiện pháp luật về cơ chế chia sẻ rủi ro và trách nhiệm trong việc mua điện bắt buộc bởi Nhà nước thông qua EVN và xây dựng lộ trình phát triển thị trường điện của Việt Nam theo hướng vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Thứ tám, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính phối hợp tham mưu Chính phủ ban hành nghị định theo hướng quy định về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (bãi bỏ Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính); đồng thời xây dựng Thông tư hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thứ chín, kiến nghị Quốc hội sửa đổi quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư theo hướng thống nhất một thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư giữa các nhà đầu tư; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện các trường hợp ưu đãi đầu tư được điều chỉnh theo quy định tại Điều 22 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ mười, kiến nghị Chính phủ xây dựng hệ thống quy hoạch các lĩnh vực hạ tầng khác như quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đảm bảo thống nhất, đồng bộ, giảm thiểu các chồng lấn quy hoạch, hạn chế việc phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần.

Tóm lại, Nhà nước cần có các biện pháp nhằm thúc đẩy các nhà đầu tư chú trọng vào lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch để cung cấp năng lượng cho sản xuất, sinh hoạt, đảm bảo phát triển bền vững. Để làm được điều đó thì việc xây dựng một hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ và hoàn thiện là hết sức cấp bách. Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch là vấn đề lớn và tương đối phức tạp, liên quan đến nhiều văn bản pháp luật ở các lĩnh vực khác nhau; cần phải được nghiên cứu sâu và toàn diện. Những vấn đề được đề cập trong phạm vi nghiên cứu của luận văn này là những nội dung cấp thiết nhất. Việt Nam cần khẩn trương chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu vì lợi ích của thế hệ hiện tại và tương lai. Những kiến nghị nêu trên là những giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và toàn xã hội./.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Điều ước quốc tế

1. Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu năm 1994

B. Văn bản của Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1991).
3. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 2011).
4. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 2021).
5. Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III ngày 10/9/1960 của Đảng Lao động Việt Nam về nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới.
6. Nghị quyết số 07-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII về phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, ngày 30/7/1994.
7. Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
8. Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.
9. Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

C. Văn bản quy phạm pháp luật

- ***Văn bản hiện hành***

10. Luật Điện lực năm 2004, được sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2018, 2022.
11. Luật Thương mại năm 2005.
12. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2013.
13. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2016, 2022.
14. Luật Thuế Bảo vệ môi trường năm 2010.
15. Luật Đất đai năm 2013.
16. Luật Kế toán năm 2015.
17. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.
18. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.
19. Luật Quy hoạch năm 2018.
20. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
21. Luật Đầu tư năm 2020.
22. Luật Doanh nghiệp năm 2020.
23. Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010.
24. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.

25. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
26. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
27. Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.
28. Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
29. Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
30. Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
31. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quy định doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
32. Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.
33. Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư
34. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020.
35. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
36. Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
37. Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
38. Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.
39. Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
40. Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
41. Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
42. Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

43. Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
44. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.
45. Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013.
46. Thông tư số 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
47. Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
48. Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
49. Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành khung giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

- ***Văn bản hết hiệu lực***

50. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987.
51. Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994, sửa đổi, bổ sung năm 1998.
52. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
53. Luật Đầu tư năm 2005.
54. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
55. Luật Đầu tư năm 2014.
56. Luật Doanh nghiệp năm 2014.
57. Nghị định số 29/CP ngày 12/5/1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước năm 1994.
58. Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, sửa đổi, bổ sung năm 2000.
59. Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, sửa đổi, bổ sung năm 2000.
60. Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003.
61. Nghị định số 108/2006/ NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2005.
62. Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu năm 2005.
63. Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/5/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
64. Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/5/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

65. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư năm 2014.
66. Quyết định số 1208/QĐ-TTG ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030.
67. Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
68. Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
69. Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ Công thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

D. Văn bản khác

70. Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
71. Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.
72. Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.
73. Quyết định số 1604/QĐ-NHNN ngày 07/8/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt đề án phát triển Ngân hàng xanh tại Việt Nam.
74. Thông tư số 17/2022/TT-NHNN ngày 23/12/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

E. Sách, Giáo trình, tạp chí, bài viết (Tiếng Việt)

75. Trần Thế Anh. (2022). Thực trạng triển khai tín dụng xanh và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới. Tạp chí Môi trường, số 11, trang 37.
76. Bộ Tư pháp - Viện Khoa học Pháp lý. (2005). Từ điển luật học. Nxb. Tư pháp.
77. Bộ Tư pháp - Viện Khoa học pháp lý. (2006). Từ điển Luật học. Nxb. Tư pháp.
78. Chương trình Hỗ trợ Năng lượng - GIZ Việt Nam. (2022). Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam Cơ hội và Thách thức. Nxb. Thanh niên.
79. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. (2015). Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Tổng luận Khoa học - Công nghệ - Kinh tế, số 5, trang 5.
80. Bùi Bá Cường & Bùi Trinh. (2011). Một số vấn đề về vốn và đầu tư. Tạp chí Thông tin khoa học thống kê, kỳ số 5, trang 6.
81. Nguyễn Mạnh Cường. (2020). Nhập khẩu điện: Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tạp chí Điện lực, số tháng 4, trang số 18-19.
82. Bùi Ngọc Cường (Chủ biên). (2011). Giáo trình Luật Đầu tư. Nxb. Công an nhân dân. Trang 46.
83. Nguyễn Thị Dung & tập thể giảng viên bộ môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội. (2017). Luật kinh tế chuyên khảo. Nxb. Lao động.

84. Phan Trung Hiền. (2014). Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật - Hà Nội.
85. Phan Trung Hiền & Phạm Duy Thanh. (2015). Cơ chế tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư - Kinh nghiệm tại thành phố Cần Thơ. Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.
86. Bùi Đức Hùng, Lê Văn Doanh, Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng & Bùi Thanh Hùng. (2018). Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Nxb. Bách khoa Hà Nội.
87. Nguyễn Thị Thanh Huyền. (2020). Phân tích môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên từ góc độ cải cách thủ tục hành chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 225 số 07, trang 92.
88. John Maynard Keynes. (1994). Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ. Nxb. Giáo dục - Đại học Kinh tế quốc dân.
89. Trần Ái Kết (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Lương, Huỳnh Thị Tuyết Sương, Khưu Thị Phương Đông, Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Xuân Thuận. (2017). Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ. Nxb. Đại học Cần Thơ.
90. Đoàn Trung Kiên. (2009). Giáo trình Luật Đầu tư. Nxb. Giáo dục Việt Nam.
91. Cao Nhất Linh. (2017). Chương 8 Quyền sử dụng đất của nhà đầu tư ở Việt Nam. Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam (trang 191). Nxb. Đại học Cần Thơ.
92. Trần Quang Minh (chủ biên). (2015). Phát triển năng lượng sạch ở Nhật Bản: Những kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội.
93. Nguyễn Thị Kim Ngân & Hoàng Thị Phượng. (2020). Tiềm năng và xu hướng sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, tập 61, kỳ 5, trang 3.
94. Ngân hàng Thế giới. (2008). Huy động tài chính cho sử dụng năng lượng hiệu quả, Những bài học từ Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác. Nxb. Văn hóa thông tin.
95. Ngân hàng Thế giới. (2020). Báo cáo Tăng cường Khả năng Chống chịu Khu vực Ven biển Việt Nam. Trang 10.
96. Ngân hàng Thế giới. (2022). Báo cáo Quốc gia về Khí hậu và Phát triển cho Việt Nam. Trang 10.
97. Ngô Đăng Nghĩa. (2011). Năng lượng xanh. Nxb. Giáo dục Việt Nam.
98. Lê Thị Ánh Nguyệt. (2007). Tác động từ việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đối với chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01, trang 3.
99. Nguyễn Bạch Nguyệt. (2005). Giáo trình lập dự án đầu tư - Đại học Kinh tế quốc dân. Nxb. Thống kê - Hà Nội.
100. Nguyễn Bạch Nguyệt & Từ Quang Phương. (2010). Giáo trình kinh tế đầu tư. Nxb. Đại học Kinh tế quốc dân.
101. Phùng Xuân Nhạ. (2013). Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam - Lý luận và thực tiễn. Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
102. Nguyễn Văn Phúc. (2009). Đầu tư, hiệu quả đầu tư và tăng trưởng kinh tế dài hạn: Lý thuyết, mô hình kiểm nghiệm và trong trường hợp Việt Nam. Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 4 (1), trang 5.
103. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (2016). Báo cáo thường niên năm 2016. Trang 11.
104. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (2018). Báo cáo thường niên năm 2018. Trang 10.
105. Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (2021). Báo cáo thường niên năm 2021. Trang 11.

106. Lưu Quốc Thái. (2015). Quyền tiếp cận đất đai của nhà đầu tư thông qua giao dịch quyền sử dụng đất. Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01, trang 30.
107. Hồ Sĩ Thoảng & Trần Mạnh Trí. (2009). Năng lượng cho thế kỷ 21 - những thách thức và triển vọng. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật.
108. Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam. (1995). Từ điển bách khoa Việt Nam (tập 1). Nxb. Từ điển Bách khoa Hà Nội.
109. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. (2010). Ưu đãi đầu tư và trợ cấp - kinh nghiệm cho Việt Nam. Nxb. Văn hóa Sài Gòn.
110. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. (2012). Giáo trình luật thuế. Nxb Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam.
111. Nguyễn Anh Tuấn. (2013). Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển NLTT ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 9, trang 10.
112. Viện nghiên cứu và phổ biến tri thức bách khoa. (1998). Đại từ điển kinh tế thị trường. Nxb. Hà Nội.
113. Viện ngôn ngữ học. (2003). Từ điển tiếng Việt. Nxb. Đà Nẵng.
114. Nguyễn Như Ý. (1998). Đại từ điển Tiếng Việt. Nxb. Văn hóa thông tin.
115. Nguyễn Như Ý. (1998), Từ điển Tiếng Việt thông dụng. Nxb. Giáo dục.

F. Tài liệu từ trang thông tin điện tử (Tiếng Việt)

110. Báo Công Thương. (2021). *Cơ chế nào để hút đầu tư vào năng lượng tái tạo?*. Truy cập ngày 20/12/2022, https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-nang-luong/co-che-nao-de-hut-dau-tu-vao-nang-luong-tai-tao-.html
111. Lương Bằng. (2022). *Giá hấp dẫn, 'điện sạch' bùng nổ*. Truy cập ngày 20/12/2022, từ https://vietnamnet.vn/gia-dien-hap-dan-dien-mat-troi-dien-gio-bung-no-2089464.html.
112. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (2023). *Công bố Kết luận thanh tra số 4463/KL-BCT ngày 10/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện*. Truy cập ngày 12/7/2023, từ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cong-bo-ket-luan-thanh-tra-evn-119230712123639632.htm
113. Linh Đan (2022). *Đầu tư điện năng lượng mặt trời: Từ được khuyến khích đến... kêu cứu*. Truy cập ngày 08/5/2023, từ https://baodautu.vn/dau-tu-dien-nang-luong-mat-troi-tu-duoc-khuyen-khich-den-keu-cuu-d172012.html
114. Bảo Hân (2023). *Vì sao điện gió... gặp khó?* Truy cập ngày 03/6/2023, từ http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1066084/vi-sao-dien-gio-gap-kho
115. Phan Hậu (2023). *Lo thiếu điện mùa nắng nóng, vì sao EVN chưa mua thêm điện gió, điện mặt trời?* Truy cập ngày 09/5/2023, từ https://thanhnien.vn/lo-thieu-dien-mua-nang-nong-vi-sao-evn-chua-mua-them-dien-gio-dien-mat-troi-185230508195151849.htm
116. Kiểm toán - Cơ quan ngôn luận của Kiểm toán Nhà nước (2023). *Kiểm toán phát hiện nhiều bất cập trong phát triển các dự án năng lượng tái tạo*. Truy cập ngày 05/7/2023, từ http://baokiemtoan.vn/kiem-toan-phat-hien-nhieu-bat-cap-trong-phat-trien-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-24477.htmlen-mua-nang-nong-vi-sao-evn-chua-mua-them-dien-gio-dien-mat-troi-185230508195151849.htm#
117. Phương Nam. (2022). *Cuộc đua phát triển năng lượng tái tạo*. Truy cập ngày 10/02/2023, từ https://www.sggp.org.vn/cuoc-dua-phat-trien-nang-luong-tai-tao-post630525.html

118. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2023). *Ngành ngân hàng tham gia thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh*. Truy cập ngày 15/6/2023, từ https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/trangchu/ddnhnn/nctd/nctd_chitiet?centerWidth=100%25&dDocName=SBV570012&leftWidth=0%25&rightWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrl-state=131xp2tni8_9&_afrLoop=25180355795691023
119. OECD. (2021). *Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam*. Truy cập ngày 06/5/2023, từ https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ff3540bcvi/index.html?itemId=/content/component/ff3540bc-vi
120. OECD. (2021). *Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam*. Truy cập ngày: 22/5/2023, từ https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2d655b2evi/index.html?itemId=/content/component/2d655b2e-vi#chapter-d1e16223
121. Nguyễn Thái Sơn. (2023). *Chồng chéo, bất cập của chính sách đang trói buộc kế hoạch phát triển truyền tải điện quốc gia*. Truy cập ngày 19/7/2023, từ https://nangluongvietnam.vn/chong-cheo-bat-cap-cua-chinh-sach-dang-troi-buoc-ke-hoach-phat-trien-truyen-tai-dien-quoc-gia-31149.html
122. Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ. (2023). *Thu hút vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam*. Truy cập ngày 06/5/2023, từ https://thitruongtaichinhtiente.vn/thu-hut-von-cho-cac-du-an-nang-luong-tai-tao-tai-viet-nam-44107.html
123. Trung Tân (2022). *Chấn chỉnh nạn lách luật, vẽ dự án điện mặt trời trên đất nông nghiệp*. Truy cập ngày 08.5.2023, từ https://tuoitre.vn/chan-chinh-nan-lach-luat-ve-du-an-dien-mat-troi-tren-dat-nong-nghiep-20221116095607474.htm
124. Thiện Thành (2022). *Hệ lụy từ việc phát triển dự án năng lượng tái tạo ở Hà Tĩnh*. Truy cập ngày 08.5.2023, từ https://cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/he-luy-tu-viec-phat-trien-du-an-nang-luong-tai-tao-o-ha-tinh-i655777/
125. Thy Thảo. (2021). *Phát triển năng lượng sạch bằng đột phá công nghệ và đòn bẩy chính sách*. Truy cập ngày 10/02/2023, từ https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-nang-luong-sach-bang-dot-pha-cong-nghe-va-don-bay-chinh-sach-85114.htm
126. Nguyễn Văn Thạo. (2022). *Phát triển, nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ: Yếu tố hàng đầu để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cơ cấu lại nền công nghiệp đất nước*. Truy cập ngày 10/02/2023, từ https://tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/V8hhp4dK31Gf/content/phat-trien-nang-cao-tiem-luc-khoa-hoc-cong-nghe-yeu-to-hang-dau-de-day-manh-va-nang-cao-hieu-qua-co-cau-lai-nen-cong-nghiep-dat-nuoc
127. Hưng Thơ (2022). *Dự án năng lượng sạch làm "bẩn" đất sản xuất của người dân*. Truy cập ngày 08.5.2023, từ https://laodong.vn/xa-hoi/du-an-nang-luong-sach-lam-ban-dat-san-xuat-cua-nguoi-dan-1055179.ldo
128. Đỗ Thị Bích Thủy. (2022). *Phát triển Năng lượng tái tạo Việt Nam: khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ*. Truy cập ngày 06/5/2023, từ https://vioit.org.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/phat-trien-nang-luong-tai-tao-viet-nam--kho-khan--vuong-mac-can-thao-go-4442.4050.html
129. Lê Thị Thúy. (2020). *Bảo đảm an ninh năng lượng để phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam*. Truy cập ngày 18/12/2022, từ

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/kinh-te/-/2018/820539/bao-dam-an-ninh-nang-luong-de-phat-trien-kinh-te-ben-vung-o-viet-nam.aspx.

130. Anh Tuấn. (2022). *Phát triển bùng nổ điện gió, điện mặt trời gây quá tải lưới điện*. Truy cập ngày 20/12/2022, từ https://laodong.vn/kinh-doanh/phat-trien-bung-no-dien-gio-dien-mat-troi-gay-qua-tai-luoi-dien-1063500.ldo

G. Sách, tạp chí, bài viết (Tiếng Anh)

131. Alan Isaacs. (1996). *A Dictionary of Physics - Third Edition*. Oxford University Press.
132. Bairiganjan, S., & S. Sanyal. (2013). *The last 50 mile: Using LVE Networks for increasing Clean Energy Access*. New Ventures India, Hyderabad.
133. Barberis, N.C. (2013). Thirty years of prospect theory in economics: a review and assessment. *The Journal of Economic Perspectives. Vol. 27 - No. 1*, page 173-195.
134. Bridget Read Deemer, John A Harrison, Siyue Li, Jake J Beaulieu, Tonya DelSontro, Nathan Barros, José Fernandes Bezerra-Neto, Stephen M. Powers, Marco dos Santos & Jan Arie Vonk. (2016). Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis. *BioScience*, Vol. XX - No. X, page 8.
135. A Ghezelbash, V Khaligh, SH Fahimifard & JJ Liu. (2023). A Comparative Perspective of the Effects of CO2 and Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions on Global Solar, Wind, and Geothermal Energy Investment. *Energies 2023 - MDPI, Vol 16 – No* 3025.
136. IRENA. (2021). *Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020*. Page 10.
137. IRENA. (2021). *Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020*. Page 14.
138. IRENA. (2021). *Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020*. Page 14.
139. IRENA. (2021). *Renewable Power Generation Costs in 2020*. Page 16.
140. Jacobson, Arne, Bond, C., T., Lam, Hultman, & Nathan. (2013). *Black Carbon and Kerosene Lighting: An Opportunity for Rapid Action on Climate Change and Clean Energy for Development*. The Brookings Institution 1775 Massachusetts Ave., NW Washington.
141. Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 47 - No. 2*, page 263-291.
142. OECD. (2014). *The Cost of Air Pollution: Health Impacts of Road Transport. Table 2.3*. Page 44.
143. OECD. (2014). *The Cost of Air Pollution: Health Impacts of Road Transport. Table 2.14*. Page 59.
144. Renaud Gicquel & May Gicquel. (2013). *Introduction to Global Energy Issues*. CRC Press.

H. Tài liệu từ trang thông tin điện tử (Tiếng Anh)

145. Energex. (2023). *Company Information*. Retrieved 7/03/2023, from https://www.energex.com.au/about-us/company-information/who-we-are/our-profile
146. IEA. (2022). *World Energy Investment 2022*. Retrieved 02/25/2023, from https://www.iea.org/news/record-clean-energy-spending-is-set-to-help-global-energy-investment-grow-by-8-in-2022

147. IEA. (2023). *Global energy investment in clean energy and in fossil fuels, 2015-2023*. Retrieved 6/16/2023, from https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-energy-investment-in-clean-energy-and-in-fossil-fuels-2015-2023
148. IEA. (2023). *Australia has raised its climate targets and now needs to accelerate its clean energy transition*. Retrieved 7/03/2023, from https://www.iea.org/news/australia-has-raised-its-climate-targets-and-now-needs-to-accelerate-its-clean-energy-transition-says-new-iea-review
149. IQAir. (2023) *World's most polluted countries & regions (historical data 2018-2022)*. Retrieved 6/05/2023, from https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries
150. John M. Last. (2007). *A Dictionary of Public Health - Oxford University Press*. Retrieved 12/20/2023, from https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095616652?fbclid=IwAR0zic5iOjE9FCanPBeL7Yj4mGYVbCcfZd0ORqj5tp7OmkeV223QwlxTf1c
151. Queensland Government. (2023). *Interesting facts about Queensland*. Retrieved 07/03/2023, from https://www.qld.gov.au/about/about-queensland/statistics-facts/facts
152. Queensland Government. (2023). *Electricity distribution.* Retrieved 7/03/2023, from https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/electricity/queensland/distribution
153. Queensland Government. (2023). *Electricity in Queensland*. Retrieved 7/03/2023, from https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/electricity/queensland
154. Queensland Government. (2023). *Electricity transmission*. Retrieved 7/03/2023, from https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/electricity/queensland/transmission
155. Queensland Government. (2023). *Retail electricity providers.* Retrieved 7/03/2023, from https://www.business.qld.gov.au/industries/mining-energy-water/energy/electricity/queensland/retail
156. UNECE. (2016). *The co-benefits of climate change mitigation*. Retrieved 07/03/2023, from https://unece.org/DAM/Sustainable_Development_No._2__Final__Draft_OK_2.pdf
157. World-nuclear Association. (2022). *Carbon Dioxide Emissions From Electricity* Retrieved 02/05/2023, from https://www.world-nuclear.org/information-library/energy-and-the-environment/carbon-dioxide-emissions-from electricity.aspx.

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH

1. Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế chính sách, tài chính đối với các dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch.
2. Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
3. Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 10/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
4. Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam;
5. Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
6. Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
7. Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 10/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
8. Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
9. Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối quy định phát triển dự án điện sinh khối; biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu;
10. Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;
11. Thông tư số 54/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015;
12. Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.
13. Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;
14. Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày

09/12/2015;

15. Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;
16. Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp;
17. Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành khung giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp;
18. Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 về quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/07/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

PHỤ LỤC II

GIÁ FIT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG SẠCH KHÁC NHAU THEO QUY ĐỊNH

TT	Loại hình nguồn điện	Đơn giá (chưa bao gồm VAT)		Ghi chú
		UScent/kWh	VND/kWh	
1	Điện mặt trời	9,35	2.086	Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017
2	Điện mặt trời nổi	7,69	1.783	Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020
3	Điện mặt trời mặt đất	7,09	1.646	
4	Điện mặt trời mái nhà	8,38	1.943	
5	Điện mặt trời nổi		1.508,27	Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 và Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023
6	Điện mặt trời mặt đất		1.184,9	
7	Điện gió	7,8		Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011
8	Điện gió trên bờ	8,5	1.928	Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018
9	Điện gió trên biển	9,8	2.223	
10	Điện gió trên bờ		1.587,12	Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 và Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023
11	Điện gió trên biển		1.815,95	
12	Dự án sử dụng năng lượng sinh khối để đồng phát điện - nhiệt	5,8	1.220	Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 10/5/2014
13	Dự án sử dụng năng lượng sinh khối để phát điện (không phải là dự án đồng	Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh		

TT	Loại hình nguồn điện	Đơn giá (chưa bao gồm VAT)		Ghi chú
		UScent/kWh	VND/kWh	
	phát nhiệt - điện)	khối[248] do Bộ Công Thương xây dựng và ban hành hàng năm		
14	Dự án sử dụng năng lượng sinh khối để đồng phát điện - nhiệt	7,03		Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020
15	Dự án sử dụng năng lượng sinh khối để phát điện (không phải là dự án đồng phát nhiệt - điện)	8,47		

[248] Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho dự án điện sinh khối là biểu giá được tính theo các chi phí tránh được của hệ thống điện quốc gia khi có 01 kWh điện năng phát từ nhà máy điện sử dụng năng lượng sinh khối được phát lên hệ thống điện quốc gia. Chi phí tránh được của hệ thống điện quốc gia là chi phí sản xuất 01 kWh của tổ máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu trong hệ thống điện quốc gia, chi phí này có thể tránh được nếu bên mua điện (EVN) mua 01 kWh từ một nhà máy điện sử dụng năng lượng sinh khối thay thế.